مناقشات حول قضايا الفقه في الصومال

حوارات جرت في الملتقى العلمي في الصومال حول قضايا الفقه

جمعه محمد عمر أحمد

6/6/2020

مناقشات حول الفقه الإسلامي في الصومال بين أعضاء الملتقى وهي أفكار وقضايا متناثرة ولكنها مفيدة للباحثين ولذلك تم رصدها

مناقشات في قضايا الفقه في الصومال

تبدو مناقشة مسألة اخفاق مؤسساتنا في تخريج الفقيه المتمكن المنشود قد بدأت بالسؤال الذي طرحه الأخ أحمد أبو أيمن وتحفز لها الاخوة فلتكن هي مناقشة الأسبوع, وستستمر حتى يوم الخميس.

وعليه فمناقشات الإخوة تكون ضمن المسائل التالية أو قريبا منها:

<> المذهب الشافعي في الصومال: النشأة والتطور.

<> أسباب ضعف دارسي الفقه في بلادنا مقارنة بنظرائهم في العالم الاسلامي.

<> هل الصحوة الاسلامية أضعفت الفقه?

<> التمذهب وموقفنا منه

<> العلاقة بين التمذهب والتقليد.

<> العلاقة بين الفقه والواقع: اتصال أم انفصام.

<> الفقه للحياة وليس للصراع والتنافس

<> هل التمذهب عقبة أمام تخريج الفقيه المتمكن.

<> الانتاج الفقهي لعلماء الصومال: تقييم كمي وكيفي.

<> ما سمي بفقه الدليل: وهل كان نكسة أم تجديدا?

<> عودة بعض علماء الصحوة الى التمذهب : الدلالات والمالات.

<> مقترحات لتسديد المسيرة الفقهية.

<> المنهج المقترح لتخريج الفقيه

<> الطريقة المقترحة للتدريس

ومسائل أخرى تعن للمشاركين.

<> أهمية الدراسة المقاصدية لتطوير الدراسات الفقهية.

 أهمية المناقشة

المناقشة في موضوع الفقه في بلادنا ليس ترفا فكريا وانما يندرج تحت رؤية الملتقى التي تعتبر الاصلاح المعرفي شرطا أساسا لنهضة الأمة.

فالحوارات تهدف الى تسليط الأضواء على مكامن الخلل المعرفي لدينا ومنها الفقهي ثم اقتراح العلاج المناسب.

فالمناقشات لون من الشورى والقصد منها تسديد الرؤية وتحسين القرار.

وفي النهاية سيتم تحويل الأفكار الى دراسة منشورة باذن الله

 طريقة المشاركة

طريقة المشاركة تكون بمقالات مركزة أو ببحوث وليس بسطور متشتتة.

وكلما اعتمد المقال على أمثلة واستشهادات يكون أفضل.

تمنع المشاركات الأخرى أثناء سير المناقشة لمدة أسبوع

تحيات الادارة

لم يتم معالجة المسائل كما رسمت ولكن أدلى الإخوة كل بما تيسر من الأفكار حول الموضوع، وبعضهم اهتم بردود الأفعال..

ونحن هنا نذكر أهم المشاركات بشكل غير مرتب ثم نضع في النهاية بعض التعليقات ذات الدلالة ، وقد حذفت الكثير من التعليقات التي لا تحمل دلالة كبيرة

الاجتهاد والتقليد

فالاجتهاد ليس على درجة واحدة ولا التقليد أيضا على مرتبة واحدة

هل محاضننا العلمية في الصومال فشلت في صناعة الفقيه؟

قد تستفزُّك كلمةُ "فشلت" في السؤال أعلاه أو تثير حفيظتك ، وربما ترى من خلالها نسفاً لكل جميل قامت به صحوتُنا تجاه أمتها، أو تشمُّ منها رائحة التنكّر لها، كل ذلك واردٌ في عالم اعتاد رميَ إخفاقاته على الصحوة الإسلامية، وأَلِفَ نسبةَ تخلّفه العلمي والعملي إليها زوراً وبهتاناً، فلستُ من مبدئه ذاك أنطلق، ولكني أسأل ولي حق إثارة السؤال وإن لم أمتلك الإجابة الصحيحة عنه: هل نجحنا في صناعة الفقيه في ظلّ صحوتنا المباركة ؟

برأيي المتواضع، أقول: لا، بل محاضننا العلمية في الصومال بكافة مستوياتها عجزت عن صناعة فقيه معتبر بإمكاننا الاعتماد عليه في عملية الإفتاء ويعود ذلك إلى أمرين اثنين:

1_ اختيار مناهج عشوائية في دراسة الفقه، وذلك يكون إما: عدم الالتزام بمذهب غير معتمد في البلد، أو تولي تدرسيه لمن لا يتقنه أو لا يحسن عرضه.

2_ اعتبار الفقه مسألة ثاوية مقابل مسائل العقدية، فلم يحظ باهتمام بالغ من أبنائه كما حظيت به المسائل العقدية، ولقد كان جلُّ تركيزهم عليها واهتمامهم بها دون غيرها، فاختلّت موازين تطبيق بعض مسائل العقدية لما فقد دور الفقيه، هل يا ترى توسع رقعة الجهود لتشمل الفقه؟ ومن سيخلف فقهاءنا إن رحلوا ؟. **(أبو أيمن أحمد الشيخ- تركيا)**

٣- أنجبت منطقتنا فقهاء نبغاء وصلوا إلى مصاف الفقهاء العالميين، حتى قيل فيهم "لولا العجمة فيهم لكانوا أفقه من ابن حجر" وهو الهيتمي... ولكن الفقه والفقهاء أصيبوا بنكسة في خلال نصف القرن الماضي لأسباب كثيرة:

منها: إبعاد الفقه عن الحياة العملية، واستبداله بالقانون الإيطالي؛ بحيث لا يحتاج الناس الفقه في حياتهم العملية إلا فقه العبادات، وقد مهر الصوماليون فيه.. والفقه يتطور وينضج إذا طبق عمليا، أو احتاج الناس إليه في معاملاتهم، أو كما قال السيد محمد عبد الله " القاسمي يكفي قرية". أما إذا صار الفقه بمجر مسائل نظرية مبتورة عن الواقع فإنه يصاب بعاهة الركود، وربما صار خبر كان.. وآية ذلك "أحكام أهل الذمة والإماء والأسرى " التي كانت لها رواجا في فترة من الفترات... أما اليوم عندما يقرأ الفقيه

هذه المسائل يقرئها بتذمر والتأفق ظاهر؛ لأنها تحولت إلى طلاسم لبعد عهدها، أو إلى ترف فقهي لا حاجة إليه..

أما مسألة الاهتمام بالعقيدة.. ولا أقول على حساب الفقه... فهي كانت من مقتضيات المرحة الحرجة التي مر بها التدين في المنطقة، لو رأيت الناس في ذلك الزمان لقلت "الربيعيون" عندنا موحدون...!! (**الشيخ يوسف احمد- السويد**)

لعلنا نحتاج إلى بحث معمق حول فقهائنا وتاريخهم ونبرزهم ودورهم وإضافتهم.

ولا ننسى أن شارح أحد الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي ألا وهو تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق هو فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي من الصومال، ومخرج أحاديث كتاب الهداية وهو كتاب معتمد في الفقه الحنفي للعلامة برهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني الحنفي، هو صومالي زيلعي وأقصد به كتاب نصب الراية لأحاديث الهداية للشيخ الإمام المحدث عبد الله الزيلعي.

هناك فترات مضيئة في تاريخنا وخرجنا علماء كبار وكانت المخطوطات الفقهية متداولة بين الناس، ودروس الفقه أكثر الدروس في حلقات المساجد. ولعل من يعرف مدينة بارطيرا يعرف عمق الاهتمام بالفقه في هذه المدينة، وكذلك مدينة براوة ومقديشو.

ونعرف في التاريخ أن هناك كثير من العلماء في الصومال كانوا يتولون القضاء في زنجبار حاضرة الامبراطورية العمانية التي امتدت إلى شرق أفريقيا.

ومنهم الشيخ نورين بن أحمد صابر الحاتمي والشيخ عبد العزيز الأموي وكلاهما من براوة، وكان هناك غيرهم ممن لا اذكر أسماءهم.

هناك علماء فقهاء للأسف ليسوا معروفين على مستوي الصومال كانوا أئمة في الفقه. ولعلي أذكر هنا الشيخ معلم نور وهو تلميذ الشيخ نورين بن أحمد صابر، وكان فقيها معتمدا ترجم إلى اللهجة البراوية متن الزبد في فقه الشافعية شهرا وما زال متداولا.. ولإبراز مستواه في الفقه اذكر قصة رويتها من غير واحد من علمائنا، وهو أن السيد ابن عبيد الله السقاف وكان حينها مفتي حضرموت زار مقديشو واجتمع بالعلماء فيها، وتصادف أن كان الشيخ معلم نوور في مقديشو في ذلك الوقت، ولم يجد وقتا لحضور

درس المفتي الحضرمي، ولكنه سمع أن المفتي طلب من جميع العلماء إذا كانت عندهم أسئلة أن يسألوه إياها، فكتب سؤاله في ورقة لتقدم إليه، َعندما قرأ المفتي سؤاله علم أنه عالم، فطلب أن يقابله ويناظره فحضر إليه متأدبا وناظره المفتي في مسائل فقهية عَويصة فأعجب بمستوى فقهه، وقال له أنه مر بكثير من حواضر العالم الإسلامي ومر بجميع حواضر سواحل شرق أفويفيا فلم ير عالما مثله، وأكد أنه لو كان في حضرموت لكان هو المفتي ونزل إليه َعظمه.

نحن غالبا لا نعرف الكنوز التي عندنا، وقليل منا من إذا سمع باسم الشيخ أبّا رحمه الله يعتبره صوفيا خرافيا، بينما كان في الحقيقة عالما محققا فقيها ومؤرخا، كان في خزانته مما جمعه من مخطوطات علماء الصومال ما يقرب من 400 مخطوطة وأعتقد أنها ما زالت موجودة.

وكان له دوس يومي في مسجد صغير من مساجد حمروين التي بين الأزقة.

ولا زال مستمرا فيه ابن أخته وبعل كريمته الشيخ أحمد إيمان، وهو لم يتتلمذ على غير الشيخ أبا. وهو شاعر وفقيه شرح الكثير من كتب جده الشيخ عبد الرحمن صوفي وطبعها في مصر وهي كتب في السيرة والعروض وغيرها، ووضع حاشية لكتاب التمشية في شرح الإرشاد في 4 مجلدات كبار وطبع على نفقته في مصر.

وكان للشيخ أبا علاقات علمية مع علماء الأزهر الشريف.

إن في الزوايا خبايا علينا البحث والتنقيب عنها.

نعم قل الاهتمام بالفقه في الصومال في فترة مم الفترات أثناء انتشار هوجة السلفية النجدية في الثمانينات والتسعينات عندما كثر التبديع والتفكير. (**الشاعر محمد الأمين محمد الهادي- السعودية**)

طوفان التكفير في الثامانينات والتسعينات لم يهب علينا من نجد بل من "مصر" وسجون "طرة".. بالعكس الموجه النجدية هي التي قاومت "التكفير "... (**الشيخ يوسف أحمد- السويد**)

لمسيرة التاريخ محطات ومتقلبات، مابين إزدهار علم أو علوم معينه في فترة معينة في بقعة معينة، وانكماش علوم أخرى، وكان لظهور السلفية النجدية التي تربَّينا في

أحضانها دراسيا استدعاتها التاريخية والواقعية، وأدّت دوراً مقدراً ضمن الصحوة الإسلامية العامة في الصومال في تصحيح الفكر العقدي وتوعية الناس دينياً، كما كان لها سلبياتها التي مازالت تأثيرتها قوية على المجتمع الصومالي في مناحي متعددة من حياته، وكان سبب بعض تلك السلبيات طفولة تلك الفكرة وجِدّتها في الساحة الصومالية في بداية الثمانينات وما بعدها من التسعينات، والتي مازالت رسوبها باقية، وهذا شيئ طبيعي في عالم الأفكار في عنفوانها.

وبدأت ملامح النضج تبدو في التيار السلفي العام في الصومال في العقد الأخير من هذا القرن، ولذلك نرى نوعا من إعادة الإعتبار إلى الفقه الشافعي عند بعض رموزه، ونرجو ألّا ينتكس هذا المؤشر ويتخطّى مرحلة الدريس إلى مرحلة التأليف والتنقيب عن المخطوطات الفقهية وتحقيقها ونشرها، وإن كان هناك جناحان منه أي من التيار السلفي إبتعدا عن الجادّة: الجناح المتوحّش (المحارب)، والجناح المتخرّف (المبتزّ) الذي يمارس عملية الإبتزاز والتضليل لعامة الشعب خاصة النساء تحت مظلة ما سُمِّي (الرقية الشرعية والأوية الطبيعية) وتحت هذه المظلة بعض الموبقات الأخلاقية والصحيّة والمالية، والتي تحتاج إلى بحوث ميدانية وإتخاذ القرار منها على المستويين الرسمي والدَعَوِي. (**السفير عمر شيخ إدريس- مقديشو**)

حفظك المولى معالي الحبيب الدكتور أبو أيمن ، سؤال واستفسار في محله ووقته، يوجد جوانب مضيئة للصحوة الإسلامية في الصومال أنجزته أكثر مما كان ، أما إعداد كادر علمي فقهي حقيقي يتولى فيما بعد مسؤولية مشائخ الصحوة عن أهلية الفقه والفتوى في الداخل والخارج ورغم وجود كثير من الجامعات والمراكز والمعاهد الأكاديمية ، أستطيع أن أقول لم تنجب الصحوة ولم تنجح الكادر العلمي المناسب في هذا الجانب كما كان ، بل حاربت ودمرت الصحوة بمنجهية التفقه العلمي في الوطن ، أما الاسباب فهي أكثر مما تفضلت حبيبنا ..

ينبغي التنتدارك قبل فات الأوان في داخل الصحوة

(**شعيب عبد الله هارون- برعو**)

هل كل عبارة في كتاب حجة يتكئ عليها؟

الحلقة الأولى:

هل هناك علاقة بين الدعوة في الآونة الأخيرة إلى العودة إلى المذهب، والعزوف عن الأدلة إلى آراء الرجال وبين ما نلاحظه من كثرة النقول عن العلماء بدون تمحيص كلامهم وعرضه على النقد، والاكتفاء بقال فلان كذا وفي كتاب فلان كذا وكذا، فمن عثر على قول عالم من العلماء في المسألة المطروحة يطير به فرحا، ويكتفي به، ولو لم يبن المؤلف على قوله دليلا نعرفه، وقياسا ندركه، فإذا لم يجد قول عالم فإنه يقيس على قوله ويسميه تخريجا على مسألة فلان، ولا يكلف نفسه على تدبر الكتاب والسنة وتعليلات الشرع العامة والخاصة، وأقوال العلماء الخارجة عن نطاق المذهب المعللة أو المسندة إلى دليل أو قياس.

هل يعتبر هذه ظاهرة صحية والعودة إلى التمذهب بمذهب معين؟ أم هي نكسة جديدة وظاهرة مرض تلغي عقل المستقيمين، وعطب نكتوي بناره مرة أخرى كما اكتوينا به سالفا، وتنسف به جهود العلماء في زمن طويل لإخراج المهتدين من نفق التقليد الأعمى، الذي نسف عقل كثير من الطلاب، ومريدي الطرق، الذين أُقّنوا منذ نعومة أظفارهم بالتقليد الأعمى، وأُرضعوا لبان " من اعترض على شيخه طرد من رحمة الله تعالى" " كن أمام شيخك كالميت أمام غاسليه" " إياك أن ترد إشارة شيخك، فإشارة الشيخ فتح الفرج، وإن كان ظاهر إشارته خطأ، فخطأه أحسن من صوابك" (أنظر تذكرة أهل اليقين، ص15).

فهكذا يذل المربي طالبه ليكون إنسانا ممسوخا لا يفكر باستقلال، وينسف عقله الذي وهب له الرب وميز به عن العجماوات، فيفكر له شيخه بدلا عنه؛ لأن خطأ الشيخ أفضل من صواب التلميذ! ولأن " المريد إذا خالف إشارة شيخه انخرق إناؤه المعنوي، وانصب ما فيه من الاسرار والمعارف، ولا يفلح بعد ذلك أبدا" (المصدر السابق، ص، 15).

أذكر بأننا انتهينا من حضرة الزيلعية القادرية، بعدها بدأ الشيخ محمود الشيخ حسن: كلمته الراتبة بعد الحضرة، فطاف بنا في فضل الأولياء وكراماتهم المصطنعة كعادته، ومما قال في هذه الليلة: كان المريدون في غابر الزمان إذا ذكروا اسم الشيخ عبد القادر الجيلاني بدون وضوء تطايرت أعناقهم، وماتوا في الحال، حتى ذهب لضحية هذه القضية مريدون كثيرون، فاشتكى الأقطاب والأولياء إلى الرسول ﷺ وطرحوا بين يديه هذه المشكلة العويصة، والتضحية الجسيمة التي نشأت عن ذكر الشيخ عبد القادر

الجيلاني بدون وضوء.. فاتصل النبي ﷺ في الحال إلى الشيخ الجيلاني، وأخبره بأن العقوبة الناجمة من ذكرك بدون وضوء ألغيت من الآن فصاعدا واستبدلت بفقدان المال، فمن ذكرك من مريديك بعد الآن من غير وضوء وطهارة فإن أمواله تذهب ويفتقر.. عندها انبرى رجلٌ من الحلقة فقال: يا شيخنا تصديقا لكلامك: حضرتُ حضرة الماضية في ليلة الأربعاء المنصرمة من غير وضوء، فلما رجعت إلى البيت وجدت "تُيُوسا" أعددتها للبيع قد نفقت وماتت... فقهقه الشيخ وقال: شهد شاهد من أهلها.. أو كلاما مثل هذا.. ثم ذكر قصة المريد الذي طار إلى السماء باسم شيخه فبينما هو في السماء جاء إليه الشيطان فوسوسه بأن ينادي ربه من خلال أسمائه بدل اسم الشيخ، فلما قال: "يا حنان" فإذا المريد يهوي ويسقطه، لولا شيخه سلمان الذي كان معه فاسعفه لذهب مع أدراج الرياح ولصار أثرا بعد عين.. ثم عرج إلى قصة المدونة في كتاب الجواهر النفيس ومفادها بأن مريدا للشيخ أويس بن محاد القادري كان يحلق للشيخ رأسه وقد من الله على الشيخ كرشا متدليا، فجال في خاطر الشاب ما أكثر شحم معدة الشيخ! ولكن الشيخ رفع رأسه ونظر إلى التلميذ وقال له: "يا هذا ليس شحما وإنما هي حكمة"... كان الشيخ يقصد وراء سرده هذه الهرطقات والقصص "الهلويدية" بأن يدهشنا بالكرامات، ويَؤِد أفكارنا، ويطمس لُبَّنا؛ لنكون عبارة عن ببغاء تردد بدون وعي ما يقوله الشيخ، أو نسخة طبق الأصل.

وهذه التربية الخطيرة في مضمونها وفي نتائجها تركت بصماتها الواضحة على شريحة واسعة من المريدين ومن العوام؛ فتجد أحدهم إذا قال له الشيخ قولا - وإن كان بعيدا عن الصواب -فليس أمامه إلا حل واحد وهو: أن يهز رأس الإذعان، وأن يقبل أمر الولي مهما كان مستحيلا، على غرار قول الشيخ: " قال لي شيخي.. حين كنت خادمَه: انتظرني هنا أغتسل بالنهر! فانتظرته قدرا، فأرت أن أنظر إليه فرأيته مغتسلا في السماء، فأطرقت رأسي، فلما نزل! قال لي: رأيتني! لا تخبر حالي مدة حياتي لأحد، إني لم أغتسل بماء الأرض من زمن بعيد، وإنما أدخل الحمام سترا للكرامة.." (تذكر أهل اليقين، ص، 19). فمن تعود أن يصدق هذا الهذيان هان عليه أن يكون أمام شيخه كالميت الذي لا تؤلمه الجراحات، ولا يقاوم تقليبه، بل يقلبه كيف يشاء، هل يرجى عن هذا الإنسان المطموس غريزته، الممسوخ عقله: أن يكون له شأن في المستقبل، ويفكر بكل استقلالية، ويعمل نظره وعقله في الوحيين، ويستخرج منهما دررا مكنونة فيهما، وأن يفتض منهما أبكارا من المسائل التي لم يسبقها إليه أحد؛ كما قال ابن كثير وهو ينظر قولَه تعالى: " لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ" بعقلية متدبرة: "وَلَمْ أَجِدْ لِلْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ كَلَامًا سِوَى هَذَا. وَالَّذِي يَقَعُ لِي فِي مَعْنَى ذَلِكَ.." كيت.. وكيت.. فهو ليس مطموس العقل،

وليس مجرد ناقل، بل يحلل المسائل، ويسبر الأقوال، وينقد الآراء كما ينقد الذهبي الذهب فيميز بين جيده ورديئه؛ لأنه تربى في بيئة احترمت عقله منذ صغره؛ إذ قُدر له شيخٌ ينمي العقول ولا يطمسها، ويشجع التفكير ولا يخمده، شيخ لما سمع ابن حيان رحمه الله تعالى.. وهو يستدل قول إمام النحو "سيبويه" في مسائل الخلاف النحوية، ويجعل قول سيبويه في النحو آية لا يُتجاوز عنها، وقطعيا لا يُقال بخلافه، بحيث يكرر المقولة المشهورة:" إذا قالت حذام فصدقوها! فإن القول ما قالت حذام".. قال له شيخ ابن كثير وربما كان الأخير حاضرا في المجلس: "أسيبويه نبي النحو، أرسله الله به حتى يكون معصوما، إن سيبويه أخطأ في القرآن ثمانين موضعا.." (الرد الوافر، ص63).

تابع الحلقة الثانية.. إن شاء الله تعالى

يوسف بن أحمد -السويد 26-05-2020

وبالمناسبة يوجد اسهامات طيبة وجميلة هذه الايام لعلها تصحح فيما فات وأفرطت فيه الصحوة لشيخنا الحبيب الدكتور خضر السعدي في هذه الأيام

وأيضا كانت لأخينا الحبيب الشاب الطموح محمدبري* مبادرات ودراسات سابقة مكتوبة حول هذا الموضوع ممكن يشارك مع الاخوة (**شعيب عبد الله هارون-برعو**)

لا أوافقك في ذالك التّوصيف بل فيه مبالغة أخي الكريم ، كيف تقول ذالك وهذه المجموعة الصّغيرة تعج من كبارِ طلّاب الصحوةِ وأبناءها مع أنّها جزء صغيرٌ في المجتمع ..

وثانيًا : أمامكم الآن فرصة كبيرة إذا قصّر هؤلاء في عِداد جيلٍ مذهبيٍ مؤصّل ، فتستطيعون أن تحفظوا من طلّابكم متون المذهبِ بدايةً من الزبد وانتهاء بالمنهاج، وكذالك في الأصول..

هؤلاء المشايخ حفظ الله حيّهم ، وغفر ميتهم ، حاولوا قدر جُهدِهم أن يعلموا الناسَ دين ربهم ما يستطيعون فلا تظلموا بكلماتٍ نابية بصورة النّقد وتصحيح المسار كما يفعَلُ كثيرٌ من الشباب هداهم الله (**عبد الرحمن حسن فارح- السعودية**)

سؤال وجيه لكن لفئة معينة لا التعميم

بعيدا عن التاريخ القديم في عام ١٩٩٨ كنت ادرس الثانوية تعجبت من الموجة الطارئة في بيئة الحلقات العلمية وهي التركيز على دراسة كتب السيرة لا سيما كتاب صور حياة الصحابة. استفسرت بعض الاخوة هل درست الاجرومية قال لا قلت هل درست متن ابي شجاع قال لا. فسكت فقال هذا الكتب قديمة وبتاع الصوفية فانطلاقا من ذالك بعض الحركيين بشقيه السلفي والاخوانى لهم دور كبير في صناعة مثقف بالمقررات العلمية والكتب الحركية. والمشكلة معروفة وهي هجرانهم لمتون اللغة العربية.

اما الصوفية ومن تلمذ في ايديهم فقد تعلمو ا الفقه واللغة وما زالوا في الميدان. وقد سمعت ان ايام عز المحاكم وبنائهم للهيئات القضائية لم يجدوا من ابناء الصحوة من يكون قاضي القضاء فكانو يرجعون الى السادة الشافعية من ابناء الطرق في تنزيل الفقه للواقع الصومالي المعقد (**منير عبد الله حاج عبده سلطان- بوصاصو**)

ما دمت قد ذكرت السلفية بالاسم فلم لا تذكر الإخوان ودورهم في هجران العلم بالكلية والاستعاضة عنه بالكتب الفكرية. فالسلفية ان قللت من اهتمامها بالفقه فقد ركزت على الاصلين: الكتاب والسنة فيا ترى فمن هو المقصر أكثر؟ علما بأن الفقه المهجور هو الفقه المبني على التقليد **الأعمى**. (**د. عمر إيمان أبوهاشم- جيبوتي**)

سؤال وجيه يا دكتور عمر واذكر بالفعل عندنا زرت مقديشو في عام ١٩٩٩ و في عام 2001 اسمعت من بعض للمشايخ الكبار أن بعضا من قيادات الحركة الإسلامية(الإصلاح) كانو يأمرون الشباب بمسح بعض التسجيلات العلماء الصوماليين في الفقه والحديث وغيرها لان اشتغال الشباب اعني شباب الحركة بهذه التسجيلات قد تؤثر فيهم سلبا علي عدم الولاء والاهتمام لابجديات الحركة ونظامها إذا عندما نعد بحثا علميا في مثل الموضوع ينبغي أن لا نسلط الضوء علي حركة معينة أو اتجاه معين (**محمد حديث بن الشيخ عمر الفاروق- مقديشو**)

هذا كان هو الواقع ولم يحدث لهم تغير اذا اردت اخي الكريم الوقوف على الحقيقة انظر المراكز العلمية في مقديشو فهي كلها بيد السلفيين ولا أقصد الجامعات . **(د. عمر إيمان أبوهاشم- جيبوتي)**

صوماليون تليدهم وطارفهم من التراث والثقافة(1)

الصوماليون أمة في القرن الأفريقي وشرق افريقيا لهم دين واحد،و ثقافة واحدة، وتقاليد وسمات حضارية مشتركة،

ومن تراثهم المجيد التي اشتهر به بنوالصومال حبّهم للقرآن الكريم، وانتشار تدريسه في المدر والوبر، وما زالت ذاكرتي تحتفظ وتغتبط ذالك الفتى الماهر في القرآن الكريم الذي ما بلغ العشرين من عمره، يقف وسط الطلاب في وقت السحر قبيل الفجر يملى آيات من جميع أجزاء القرآن الكريم للطلاب ، والإضاءة هي حطب من النار، كانت في مدينة شلابو في الصومال الغربي عام 1994ه، ومازالت الأمة الصومالية بخير وتتسابق في الميدان العالمي باسم الصومال وباسم الدول التي لجأوا اليها في المهجر، وذالك بجهود معلمي القرآن الكريم والوالدين على ممرّ العصور والدهور، والعالم شهد بتفوق الصوماليين في تلك المجال، حتى عرف بشعب القرآن الكريم ، والصحوة الإسلامية هجرت رواية الدوري في بادئ أمرها و التزمت برواية حفص لسهولتها وانشار المصاحف في العالم الاسلامي بتلك الرواية، واليوم هناك موجة جديدة بالاهتمام بجميع القراءات السبع او العشرة بالأسانيد وتلك ميزة ولكن التشدد في التصحيح يحتاج إلى دراسة ووقفة علمية من أهلها، لقدأاصبح الشيخ المقرئ علي صوفي رحمه الله حامل لواء القرآن وتجويده وجعله مشروع لحياته وقد نال ما نوى والله يختص برحمته من يشاء،والشيخ الجليل عبدالرشيد حمل الراية خفاقة، وذالك نموذج للتوريث الدعوي لمن أراد ان يربي أولاده، ليكونو خير خلف لسلف كما دعا نبي الله زكريا عليه السلام(يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا)

جَزَى اللهُ بِالْخَيْرَاتِ عَنَّا أَئِمَّةً ... لَنَا نَقَلُوا القُرْآنَ عَذْباً وَسَلْسَلاَ!

وفي المثل بفضل علماء اليمن وغيرهم انتشر في الصومال قديما المذهب الشافعي،و اشتهرت مدارس يرحل إليها الراغب إليها لا سيما في جنوب الصومال مقديشو وبارطيري ومركة وورشيخ حتى اشتهر في أو ساط طلبة العلم في القرن الماضي من يريد أن يتبحر بعلم اللغة فليذهب الى غرب الصومال جكجكا وحواليها، ومن أراد

الفقة فعليه جنوب الصومال مقديشو وحواليها، واشتهرت الدور او سلسلات المتون الفقهية في ربوع البلاد، بدأ من سفينة الصلاة التي سرد الصوماليون حوله قصصا وحكايات منها أن عاميا تعلّم واستمع سفينة الصلاة فتاب إلى الله من جميع الصلوات التي اقامها بدون سفينة الصلاة ، ومنها ان مرآة تبرأت من الكتاب مستهجنة ماورد في باب الطهارة والغسل وفي الكتيب مسائل لا توجد في المطولات كتشديدات الفاتحة والتحيات، وللشيخ االدكتور محمود الشبلي شرح فريد وتأصيل بديع، ووصولا إلى المنهاج وشروحه والقصص حوله للعوام ولطلبة العلم أكثر من أن يحصى ، منها قصة الأعرابي: "لا زكاة في الإبل " فطلع من المسجد ولم يتنتظر الاستثناء" الا في خمس" وتلك العجلة مصيبة بني الصومال ، ومنها (minhaaj lama hororo) , ومنها ماقاله الأديب سنجب (نكاحنا صحيح كما في المغني والمنهاج)

mugniga iyo minhaajkuu maherkeeyn ku yaalaa

و لإبراز دقائق المنهاج، وكشف خفاياه ألف العلماء الصوماليون مصنفات ضاعت بالحروب والقحط والجفاف، وحرق المراكز العلمية إبان العدوان الثلاثي (الحبشة – ايطاليا- بريطانيا) واهمال الأبناء لتراث الأباء والعلماء.... **يتبع (منير عبد الله حاج عبده سلطان- بوصاصو)**

والذي جعل الفقه يرحل عن الساحة بهذه السهولة أنه كان يفتقد التطبيق العملي ولا ازال اذكر المشايخ الكبار الذي كانوا يدرسون الفقه للطلبة اذا ذهبت إلى بيت أحدهم تحد زوجاته وبناته لا يعرفن الحجاب بل لا يصلين الصلاة بانتظام والشيخ لا يرى بين ما يقوله للطلبة وبين الحال القائمة تناقضا هذا في المجال الشخصي وأما في المجال الجماعي فلم يعد للفقه اي دور يذكر غير عقود النكاح والطلاق اي الأحوال الشخصية.

واذا رجع طلبة الفقه الى بلادهم بعد عشرات السنين كان دورهم ينحصر في قراءة القرآن على المرضى للاستشفاء وقد يكون هو الوحيد الذي يصلي في القرية كلها ولا ينكر عليهم في ترك الصلاة.

فأقول الوضع قد اختلف فطالب العلم لديه إحساس في العمل بما يتعلمه وقد وجدت العلوم طريقا الى التطبيق العملي في ميادين كثيرة وهناك إلحاح لآخضاع بقية المجالات للتطبيق قدر الإمكان.

موضوع كتبه أحمد الصويان بعنوان :

الدعاة.. وتسكين الثائرة!

https://dorar.net/article/1816#.Xtl6J4yoCss.whatsapp

بعض أفكاره مناسبة **(نشره الأخ عبد الشكور معلم عبدي- السعودية)**

الشيخ محمد علي برى يرسل موضوعه السابق إلى الملتقى بعنوان : البناء الفقهي في الصومال – بشكل بي دي إف **(محمد برى علي- السعودية)**

آفة الصومال الاولى هي عجزنا عن بناء مؤسسات دائمة، عدد السلطنات التاريخية يزيد على عشرة ما بين مملكة وسلطنة وإمارة، جميع هذه الأنظمة الملكية كانت دوماً مُهددة بعد موت عاهلها وفي المجمل كل انتقال في الحكم يثير غباراً بين بني العمومة أو حرباً أهلية.

مسألة إخفاق المؤسسة الفقهية في إخراج الفقيه المتمكن تعود في رأي إلى فشل السلطنات او الدولة الصومالية في مراحل عديدة من تاريخنا في الاستمرار وذلك لتحدّي الأراضي الصعبة والحرب التي استمرت على المراكز الحضارية في عدل من قبل الحبشة وفي بنادر في العصور الوسيطة وضياع المكتبات والطبيعة العسكرية للشخصية الصومالية التي تشبه الاتراك في عسكرتها وقلة الفقهاء الكبار على عكس الفرس او مملكة الحبشة صاحبة الكهنوت الكنسي المستقر، هجرة علماء الصومال لأمهات مدن العالم الاسلامي وعدم العودة كلها اسباب تاريخية يمكن معالجة غياب الفقيه المتمكن على ضوئها **(محمد طاهر الزيلعي- لندن)**

ربما نكون ننأى عن الصواب إذا درسنا واقع المجتمع الصومالي مقتطعا من سياق بقية الأمة الإسلامية جمعاء.. فالإمام السبكي في كتابه " معيد النعم" يعتب على كبار الفقهاء في عصره بعدم دعوة أهل الكتاب الى الإسلام وعدم امرهم نساءهم بأداء الصلاة..

ولا تنبغي المقارنة بين المشايخ قبل ٥٠ عاما وبين عهد الصحوة فالجمود كان على مستوى العالم الإسلامي وكذلك الصحوة.. لذلك سميت صحوة لان ما قبلها غفوة.... ولا ننسى ورع أولئك الفقهاء..

وبما اني اكبر سنا من كل من يناقش الموضوع أعرف أننا وقبل الذهاب إلى الجامعات السعودية وبمجرد قراءة بعض الكتب الفكرية وانجذبنا إليها .. بدانا نزدري الشيخ لعدم إلمامه بالفكر المعاصر ثم جاءت عبارة أستاذ سيد رحمه الله"فقه الأوراق" ثم ذهبنا إلى الجامعات في الخليج فبدأنا نقارن بين مسايخنا وبين مشايخ الجامعات ... من هنا ظهر مصطلح " sheykh waa nin" محاربة لما كان تقوم به العامة من تبرك بعض المشايخ (الطرق) لا الفقهاء فمن ثم تم طرح المشايخ جملة لبناء مشيخة جديدة.. لكن هيهات... ذهب علم المشايخ من النحو والصرف والفقه لكن ذهب في خضم ذلك ما هو اهم وأخطر من ذلك ... ذهب احترام العلماء في المعركة.. فالمشايخ الجدد الذي ظهر وا من بين الصحوة فهل ينقاد لهم الناس ..لا... إنهم رجال فقط .. لا سيما وسط وجنوب البلاد.

ثم انعم الله علينا منحا دراسية في السودان فذهب كثبر من ابنائنا إليها فنهلوا منها الجفاء والنزوع إلى التيسير فمن للفقه والحال هكذا؟

بالإضافة إلى كل ذلك أن الشعب الصومالي مغرم بالوافد الجديد بغض النظر عن قيمته ...

فالفقه والفقهاء بل العلماء كلهم بحاجة إلى رد الاعتبار إليهم الذي شارك الجميع في محاربته من السبعينات لان فقيها لا اعتبار له ولا ميزة له على من لا يحملون العلم الشرعي لا يمكن ان يكون قائدا روحيا... يسمع له ويطاع...

فلننشد جميعا ما يرجع الاعتبار إلى الشيخ لان احترامه احترام لما يحمله من الخير... فنحن رحلنا عن الفقهاء فرحل هو الآخر والبادئ أظلم.(د. علمي طحلو غعل- مقديشو)

الفقه الشافعي بين محاربته وبين تهميشه

تدريس كتاب صفة الصلاة للشيخ الألباني رحمه الله وحده يكفي لمواجهة الفقه الشافعي في معقله.

هذه المدرسه (الظاهرية الجدد) هاجمت الشافعية حتى تكونت فكرة لبعض الشباب أن المذهب الشافعي لاعلاقة له بالسنه.

ومما زاد الأمر خطورة الأشرطة التي سجلها العلامه الشيخ شريف عبد نور لكتاب بلوغ المرام. فالشيخ رجح تحقيقات الشيخ ناصر ولايمكن أن تستمع هذه الأشرطة إلا وتخرج ألباني المذهب

ومن ذلك المعركه التي خاضها الظاهرية الجدد ضد القنوت في صلاة الصبح وهي مسأله اختلف العلماء فيها حتى بعض الصحابه قال بها

أما المدرسه الإخوانية فلم يحاربوا الفقه بل كانو يتدارسون في أسرهم الفقه المقارن (فقه السنه) بدلا من فقه الشافعي. خلاصة القول الكل ساهم في تهميش الفقه خاصة الفقه الشافعي بنسب متفاوتة (الشيخ محمد حسن – بريطانيا)

مجمل نتائج وتوصيات بحثين لهما صلة بالموضوع كتبتهما في وقت سابق ، أحدهما في عام ٢٠٠٧م، والآخر في عام ٢٠١٥م .

وتقريبا للموضوع واختصارا، وتوفيرا لزمن الإخوة العلماء آثرت الاكتفاء بنتائج وتوصيات البحثين بعد إدماجهما . (د. محمد حاج- مقديشو)

موضوع مهم طالما انتظرنا أن يناقش مناقشة علمية عميقة، وقد استبشرت بما رأيته من مشاركات الأساتذة ..

ولئن كان الموضوع ذا شجون إلا أنني أحاول أن أركز على نقطة مهمة ألا وهي ما ابتدعه رواد الصحوة وشبابها من محاولة استئصال كل ما كان عليه المجتمع من عادات تواضعت عليها البلاد مبنية على موروث فقهي وعقدي معين .. ثم محاولة زرع جسم جديد يتمثل في فقه بني على مذهب لم يستوعبه الشباب أصلا .. واكبر مثال على ذلك إنكار ما كان عليه المجتمع مثلا من القنوت في صلاة الصبح وهو من مبادئ ما يعرفه طالب المذهب الشافعي ومحاولة إحلال رأي مذهب آخر بدعوى أن ما كان عليه المجتمع بدعة وما يحمله شباب الصحوة هو السنة .. وقد مرت بي قصة وأنا صغير ربما لم أتجاوز الخامسة أو السادسة عشرة من عمري حيث كنت أصلي الصبح في المسجد وقد فاتتني الجماعة الأم فائتم بي بعض من فاتته الجماعة فأتيت بالقنوت بناء على ما تربيت عليه . وما أن سلمت حتى فوجئت بمجموعة من الشباب يبتسمون في وجهي وينتظرونني لينصحوني قائلين نحن نعرف أنك شخص متعلم وكلنا نحب أن نتحلق لسماع تلاوتك وصوتك الجميل .. لكن لماذا هذه البدعة وأين انت من السنة ..(عبد الفتاح شيخ محمد الهادي – لندن)

يذكرني هذا تساؤلك هذا "هل كل عبارة في كتاب حجة يتكؤ كليها؟" المقولة المشهورة لشيخ نور الدين علي علو - وكان يدرِّسنا بعض المواد الإسلامية مثل الفرائض وغيره في السنة الأولى الثانوية 1981-1982 - "كل سواد على بياض ليس ديناً، كل البلاوي مكتوبة" وكان يقول لنا ذلك عندما نحاججه في مسألة مّا أنّنا رأيناها في كتاب أو في الكتاب الفلاني، لذلك يكون الجواب عن تساؤلك يا أخي العزيز شيخ يوسف لا ، أي لا يكون حجة يُتَّكؤ عليها.

ولكن ومع تقديري الكبير لموقفك القوي من التَمَذهُب الفقهي، وأنه سبب التعصب بين المسلمين وإعتبار ذلك نوعا من التراجع إلى الوراء أو إن شئت قل، إنه نوع من الردة الثقافية. ومع ذلك عندي هذا التساؤل "هل الإلتزام المذهبي والإعتماد على الأصلين ضدّان لا يلتقيان؟"

وفي المرحلة المتوسطة، درست بلوغ المرام وعمدة الأحكام كمقررين فقهيين، ومؤلفاهما محدّثان فقيهان متمذهبان شافعيان، ابن حجر العسقلاني وابن دقيق العيد.

وبسبب إرتباطي المبكِّر بحلقات المساجد ودراستي لكتب الفقه الشافعي الأساسية: مثل سفينة الصلاة، وأبي شجاع، وبافضل أو المقدمة الحضرمية، وعمدة السالك، كنت أفهم هذه الأحاديث فقهيا أكثر من زملائي الذين لم تكن لهم مثل هذه الخلفية الفقهية، وكنت بمثابة الشيخ بالنسبة إليهم.

التصحيح كان في نسبة عمدة الأحكام المتن لابن دقيق العيد، والصحيح هو للمقدسي وكان هو المقرر علينا، أما شرحه إحكام الأحكام فلابن دقيق العيد (السفير عمر شيخ علي إدريس- مقديشو)

أرى أن الذي حصل عندنا هو محاولة إحلال مذهب مكان مذهب بدعوى الرجوع إلى الكتاب والسنة .

وسترى ذلك واضحا إذا اطلعت على الخلاف الموجود لترى أن معظم ما يدعي أصحابه أنه السنة إنما هو اختيار مذهب الإمام أحمد، أو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم رحمهم الله جميعا.

والحقيقة حتى السيد سابق مع الفائدة العظيمة لكتابه فقد أوهن من دعائم التمذهب كثيرا وجاء بأمور لا تحمد عقباها حتى في كثير من شباب الإخوان وارجع كمثال على ذلك في مناقشته لموضوع سقوط الجمعة يوم العيد إذا وافق يوم الجمعة.. رجوع رواد الصحوة القدامى إلى التمذهب ظاهرة إيجابية تفتقر إلى شجاعة أدبية للاعتراف بما زجوا به الناس في متاهات شتى في طريقهم الدعوي الطويل (عبد الفتاح شيخ محمد الهادي – لندن).

بدلا من تقارير إنشائية وكتابات مختصرة لا توفي المراد مع أن غالبها من عفو الخاطر. ..حبذا لو تصدى لمناقشة هذه المواضيع المهمة التي يرتفع صداها بين حين لآخر علماء الملتقى وأهل الاختصاص منه، لنخلص إلى نتائج مهمة تعالج القضايا المطروحة بشكل أوسع وبنظر أعمق .

(عبدالغني موغي- نيروبي)

في الثمانينات كنا ندرس توضيح الأحكام لشيخ بسام في الأول الثانوي المجلد الاول قسم العبادات وبقية الأجزاء في الثاني والثالث الثانوي، بينما كنا ندرس تهذيب الفية أمام مالك المتكون من ثلاث مجلدات وقام بإعداد جامعة الإمام،والادب المعلقات مع شرحها، علما بأن أكثر الطلاب تلقوا العلم في الحلقات العلمية قبل المعاهد الشرعية كان ذلك عصر ذهبي (د. يونس عبدلي- زنجبار)

ما زال هذا المقرر يدرس في معاهدنا حتى اليوم

مع أن شرح الكتاب للشيخ بسام غير موافق مذهبا في المقررات المذهبية الاخرى (شعيب عبد الله هارون- برعو)

للتصحيح فقط إن علماء الصوفية كانوا من ضمن اعضاء المحاكم الإسلامية، بل كانوا في الطليعة و العمدة فيها في جميع المراحل التي مرت عليها المحاكم، وكان قسم القضاء محصورا فيهم، وكانوا يشاركون في المسئوليات الأخرى.

ومسالة أخرى: حتى تفهم أكثر، لم يكن هناك اتجاه لم يشارك في المحاكم سواء في ذلك السلفيون والإخوان، والتبليغ والصوفية، كما لم يكن أي حركة تبنت مشروع المحاكم على المستوى الإداري، وإنما كان كل ذلك بقناعات فردية، فالمحاكم كانوا أشبه بثورة شعبية، حيث كان الشعب يؤازرهم بالمال والعتاد لما وجدوا فيهم استجابة لمطالبهم. (الشيخ الوزير عبد الرحمن جنقو- ألمانيا)

نعم في محكمة علي طير اما المحاكم الأسلامية فلم يكونوا قضاة ولا لهم دور يذكر. (د. عمر إيمان أبو هاشم- جيبوتي)

مأزق الفقه في مراكزنا التعليمية.

نعم كانت المحاكم مشروعا إسلاميا عاماً يجمع مثل ما قلت (يا شيخ عبد الرحمن) أفراداً من جميع الإتجاهات الإسلامية الموجودة في المجتمع الصومالي. وفي إحدى مراحله كان الإتجاه غير الحركي هو الذي كان يقودها. (السفير عمر شيخ علي إدريس- مقديشو)

مأزق الفقه عندنا له بعدان: بعد عام وبعد خاص.

فاما البعد العام فهو يرتبط بالأزمة الحضارية العامة التي يواجهها المسلمون منذ ان مالت شمس الحضارة الاسلامية الى الافول، وذلك منذ القرن الخامس الهجرى او على احسن الأحوال منذ القرن السابع ودخلت العلوم الاسلامية بما فيه الفقه في فترة ذبول وهبوط تجمدت فيها ينابيع العلم الاسلامي وولّت فيها حركة الإبداع وحل محلها التقليد والمتون والشروح والحواشى والهوامش والتقارير على الأصول التى خلّفها السلف. فلم تكن للعلوم حياة وانما تحولت الى متون جامدة ميتة محفوظة ومحنطة لا تبعث في الجسم حياة ولا تنفخ في الجثة روحا.

وكانت تلك المتون والشروح تزداد جمودا وغموضا على مر العصور. وقد انقطعت العلاقة بين الحياة وبين الفقه منذ زمن بعيد وليس كما يظنها بعض الاخوة منذ الاحتلال

الأجنبي او بعد الدولة الحديثة. ويمكن لنا ان نقول ان الفقه صار منعزلا عن الحياة السياسية في وقت مبكر من تاريخ الاسلام اى منذ انتهاء الخلافة الاسلامية وتحول الحكم الى ملك عضوض عائلي. واي منظومة فقهية معزولة عن الحياة السياسية مثل هذه العزلة فلن يكون لها تاثير في حياة المجتمع الا تاثير سطحي لا يسمح له ان يتجاوز الخطوط الحمراء للسلطات السياسية. وهذا ما يعزى الى التضخم في الجانب السلوكي الفردي في الفقه الاسلامي وضمور الفقه السياسي الدستوري.

ولما ظهرت الحركات الاسلامية زادت الامر سوءا، اذ كان الفقه الاسلامي قبلهم في حالة جمود وكان يحتاح الى حركة بعث واحياء وتجديد ولكنهم بدل ان ينفضوا الغبار عن الكنوز التى أخفاها غبار التقليد والركود نفضوا أيديهم عن الكنز كله وزهدوا فيه بذريعة الرجوع الى المنبع الاول؛ وبذلك صاروا في منزلة بين المنزلتين، فلاهم انتفعوا بالكنز الموجود ولا هم قادرون على الوصول الى المنبع المأمول؛ لان الكنوز التى زهدوا فيها كانت هي الأدوات الى تمكنهم من الوصول الى المنبع، وانتهى بهم ذلك الى موقف شبيه بموقف اصحاب الاعراف في مرحلة وسط بين الجنة والنار يبتغون الإفاضة من اهل الجنة، تركوا الفرع ولم يصلوا الى الاصل.

فما نراه من توجه بعض الجماعات الاسلامية وخاصة السلفية في الصومال الى نفض الغبار عن المنظومة الفقهية الشافعية للتمكن من الإمساك بالخيط الذي يوصلهم الى الاصل ما هي الا خطوة في الاتجاه الصحيح في طريق العودة الى الجذور دون محاولة القفز على الهواء الذي لم يفض بنا الا الى كوارث فقهية وعقلية وفكرية. والطامة الكبرى ان أقصى ما تؤمله الجماعات الاسلامية بعد كل هذا التيه هو الرجوع الى التراث الفقهي التقليدي ليس بقصد اصلاحه ولكن بقصد حفظه والعكوف عليه، وهذا لن يغير شييا في حياة مجتمعاتنا المعاصرة التي تعيش ظروفا غير الظروف التى عاشها فقهاؤنا الكبار، وفي سياقات سياسية واجتماعية واقتصادية مغايرة، وفي واقع معقد غير الواقع الذي وظفه سلفنا لتنزيل النصوص والأحكام الفقهية عليه. واي جهود للعودة الى المنظومة الفقهية فهي جهود طيبة تستحق التنويه ولكنها ليست كافية لتحقيق النهضة الفقهية المنشودة.

هذا فيما بتعلق بالبعد العام. اما فيما هو خاص بمنطقتنا فانني اعتقد انه على الرغم من كون اهالى منطقتنا الأوائل الذين عرفوا الاسلام واعتنقوه عن طريق هجرة الصحابة الى الحبشة او الى سواحل القرن الأفريقي، فانه مع ذلك بقيت منطقة آلافريقي منطقة هامشية في تاريخ الحضارة الاسلامية. وقد شمل هذا التهميش في السياسة وفي العلوم، اذ لم تكن هناك على مدى التاريخ الاسلامي الطويل روابط سياسية وعلمية قوية بين منطقة القرن الفريقي وبين النظم السياسية الاسلامية المتعاقبة الا ما يتراءى لنا في بعض الفترات القصيرة، مثل ما كان من التواصل المتقطع بين الامام احمد غري وبين الخلافة العثمانية ابّان الفتوحات الاسلامية للحبشة، وهذا التواصل القليل المتقطع نفسه يمكن ان نعده من الحالات الشاذة التي تقوى القاعدة العامة ولا تنقضها. وهذا التهميش السياسي هو الذي جعل منطقة شرق افريقيا قبلة وملاذا امنا للخصوم السياسيين الذين فروا الى سواحل شرق افريقيا للنجاة بأنفسهم من قبضة الأنظمة السياسية في مناطقهم.

وقد أدت الهامشية السياسية الى هامشية علمية فلم يعرف في منطقة شرق افريقيا مراكز علمية كبيرة لها مساهمات علمية تذكر إبان ازدهار الخضارة الاسلامية. وقد يكون السبب في ذلك انزياح التوسع الاسلامي عن أراضى الحجاز القريبة نسبيا من منطقة شرق افريقيا الى مناطق بعيدة مثل العراق وسوريا وما وراء النهر والسند، ومن ثم تحول الثقل الاسلامي ومركز الحضارة الاسلامية من مهبط الوحي في مكة والمدينة الى الشام وبغداد والقاهرة وإسطنبول. وهذا البعد من المراكز الحضارية الاسلامية مما عمَّق من تهميش الأطراف البعيدة وقلل من فرصهم في المساهمة في المنظومة الحضارية الاسلامية. وهذا لا ينفي بروز علماء أفذاذ كبار في المنطقة كان لهم دور لا ينكر في اثراء الحضارة الاسلامية بتصانيفهم العحيبة مثل جهود الزيالعة ولكن كلامي هنا مقصور على المراكز الاسلامية وليس على الأفراد.

ومما يكن من امر، فان أزمة العلم الشرعي عندنا جزء من أزمتنا الحضارية العامة، فالامر ليس حفظ المتون والشروح واتقان الفروع والاصول وانما هو انحطاط عام وتدهور شامل فلا يمكن إصلاح الفقه دون إصلاح عام للمجتمعات الاسلامية؛ لان المنظومة الفقهية لا يمكن ان تتطور بمعزل عن المجتمع وعن السياسة وعن الواقع. فمهما حفظنا المتون والشروح والفروع والاصول فلن يتغير شي اذا لم يصاحب ذلك

فهم للواقع، وفهم الواقع يحتاج الى أدوات وعلوم انسانية واجتماعية ونفسية واقتصادية ليست من اهتمامات الفقهاء اليوم. ثم اذا افترضنا اننا فهمنا النص وفهمنا الواقع ولكن ليس لنا من الامر شيي والسلطة في يد مستبد فلن نصل الى شيي ذي بال من هذا الفهم للنص وللواقع. وهذا يعنى اننا نحتاج الى عملية إصلاح شاملة؛ فالمأزق الفقهي ليس الا جزءا يسيرا من مأزق حضاري عميق يجب ان تتضافر الجهود من اجل فهمه واصلاحه ومن ثم النهوض، وما ذلك على الله بعزيز. (عبدالواحد عبدالله شافعي- لندن).

لا نتفق معك بل الفقه الإسلامي كان هو المهيمن على حياة الناس قبل الاحتلال حتى في زمن الملك العضوض ولم تكن المحاكم تعرف غير شرع الله .

هذا بعد الاحتلال و لم تكن لديهم علمانية قبل الاحتلال

(د. عمر إيمان أبو هاشم- جيبوتي)

بارك الله فيك شيخنا ابو هاشم، لم انكر ان الفقه الاسلامي كان مهيمنا على حياة الناس ولكنني قلت ان هيمنته انحصرت في مجال الممارسات الفردية في العبادات وفي المعاملات ولم يكن له تاثير يذكر في الحياة العامة (السياسة) منذ انفصال السلطتين السياسية والعلمانية منذ الحكم العضوض. (عبدالواحد عبدالله شافعي- لندن).

نترك النقاش في مسائل الفقه لأهله والذين أفنوا أعمارهم فيه تعلما وتدريسا .. ولكن هنا سؤال بسيط يخالجني وهو لماذا الفقهاء الصوماليون يهملون أو يختارون الانفصال عنما يفرضه الواقع من الامام بالعلم التجريبي الذي يتطور بسرعة هائلة مع مرور الزمن .. يوجد في المجتمعات الأخري ولكن لا أعرف - ربما هناك واحد أو أكثر ليس لي معرفة بهم - من فقهائنا من يهتمّ بالفقه مع ما يرتبط به من العلوم الأخري ...

علي سبيل المثال .. المسألة التي كانت مؤخرا تثير الجدل وهي التوافق بين علم الفلك والرؤية الشرعية .. أو ربما بتعبير أدق ردّ الشهادة وإن تواترت إذا ارتبط بها ما يكذبها من الواقع استنادا بالعلم التجريبي القطعي سواء بالحساب الفلكي أو التحليل الجيني حيث أن الشريعة لا تأتي بالمستحيلات كما عبّر عنها تقي الدين السبكي ..

فالسؤال المطروح لماذا هذا العزوف للفقهاء عن العلوم الأخري ويختارون الإنزواء الي الخفايا من الزوايا؟ ..

قد يقول أحدهم .. هذا ليس من شأننا ولكن إن احتجنا نسأل أهله! وهل هذا يكفي؟ لأن الصورة الحقيقية للواقع لا تظهر إلا لمن استوعب الفقه والواقع معا والحكم علي الشيء فرع عن تصوره ..

لا أدعوا الي تخصص الفقهاء في مجال العلم التجريبي أو إن شئت قل في علوم أخري كعلم الاقتصاد ونظريات الإدارة المالية وما شابهه مما يحتاجه الفقيه بين حينة وأخري .. ولكن أعني الحد الأدني والأساسيات من هذه العلوم (تضاف مواد الي المنهج لطالب العلم الشرعي) .. حتي لا يكون الفقيه محبوسا في تحليل مسائل فقهية جافة وبعيدة عن الواقع ...

وشكرا ...(د. محمود عبد الرحمن هوري- غروى)

فيما يتعلق بعلم الفلك فقد كان من العلوم التي أسهم فيه المسلمون بحظ وافر، وكان الفقهاء ما قبل الصحوة يدرسون علم المواقيت وهو جزء من علم الفلك لطلبتهم وكانت هناك كتب ومتون تدرس في الحلقات. واذكر أن الشيخ ابا كان يدرس من كتاب مخطوط من تأليف جده الشيخ عبد الرحمن الصوفي، وكان ماهرا فيه.. فهو الذي كان يضع لمعظم مساجد مقديشو جدول مواقيت الصلاة كل عام بخط جميل صغير يعلق أمام المحراب وإليه كان يرجع المؤذنون.

ولكن علم الفلك تطور بشكل كبير طبعا وصارت له فروع، والآن يوجد العديد من العلماء المسلمون المتخصصون ولكن لا يوجد حسب علمي صومالِيَون. (الشاعر محمد الأمين محمد الهادي- السعودية)

شكرا جزيلا لكم ..

بالنسبة لعلم الفلك .. فالمسلمون والفقهاء منهم أبلوا فيه بلاء حسنا وهم من طوّروا حسابات المثلثات الكروية التي تستخدم في تحديد مواقيت الصلاة والقبلة بدقة عالية لا تخطأ حتي في في الثانية.

صحيح ... علم الفلك تقدم بصورة لم يكن يتصورها أحد من قبل .. فالأقمار الصناعية لتحديد الإحداثيات والبث التلفزيوني المباشر والاتصالات ... كلها تعتمد عليه ..

الفقيه لا يحتاج الي هذا إلا ما يحدد به القبلة وأوقات الصلاة وبدايات الشهور الاسلامية .. وتعلمها سهل جدا ولا يتطلب من معرفة الحساب أكثر منما يدرس فب تعليم المستوي الثانوية .. فلماذا يقصرون فيه إذا؟...(د. محمود عبد الرحمن هوري-غروى)

العلاقة بين العلوم التجريبية والفقه الإسلامي تناولتها دراسات فقهية معاصرة فكيف يمكن إقصاءها من المناقشة الجارية ؟

وقد لجأت المجامع الفقهية مؤخرا الاستعانة بهؤلاء المختصين في تخصصاتهم كالأطباء والخبراء الماليين في عالم الاقتصاد ، والخبراء الفلكيين .

وفي أزمتنا الأخيرة " كورونا " ، اجتمع نخبة من الأطباء الموثوقين في دينهم مع أعضاء هيئة كبار العلماء قبل اتخاذ قرارات إغلاق المساجد .

ومن الدراسات الجيدة في هذا الباب دراسة الدكتور أحمد البراك وعنوانها : أعوان القاضي وأحكامهم الفقهية . ويكفينا دليلا في استعانة هؤلاء المختصين في مجالاتهم قول الله تعالى ((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون))

فيدخلون في عموم الآية . (د. عبد الرزاق حسين أحمد – جيبوتي)

جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور عبد الرزاق وبارك فيك ...

السؤال هو فهل نكتفي ب"فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" ؟ أعني البقاء في دائرة "لا تعلمون" و"إنا أمة أمية لا نحسب" أم يجب علي الفقيه أن يستكب الحد الأدني من أساسيات هذه العلوم حتي يتمكن من تمييز الغث من الزمين عند اختلاط الأوراق؟ فهم

وإدراك الجدوي من تحليلات الأطباء والمهندسين أو الفلكيين تحتاج من القاضي أو الفقيه تكوين درجة لا بأس بها من معرفة ما توصل إليه الخبير في مجال ما لتكون لديه قدرة في معرفة الطرف الراجح من عدمه في حال تباين - أو علي الأقل كما يظهر - واختلاف المشورات المقدمة اليه ولا يتذرع بمجرد ادعاءات أن علماء هذا الفن اختلفوا وليس عندهم اجماع ولهذا لا نكترث بهم - علي سبيل المثال ..

كان كثير من الفقهاء هم أنفسهم من رواد كثير من مجالات هذه العلوم .. فعلي فقهائنا توسعة دائرة المعارف لديه وبالأخص في هذا الزمن الذي طقت التكنولوجيا في مناحي الحياة وأصبح التفاعل معها من ضرورات الحياة ...

أرجو أن الفكرة واضحة وإن اعتراها سوء تعبير ..

وشكرا؟...(د. محمود عبد الرحمن هوري- غروى)

الفقه من العبادات إلى الجنايات مليء بسؤال أهل الفن فيما تعلق بفن آخر، وبقدر ما يُلِمّ الفقيه بالفنون المحتاج إليها يكمل نظره واستقلاله، وإلا كان مقلدا في ذلك الفن.

ولا ينفك عالم من تقليد في فن بل فنون.

هذا من حيث العموم، لكن لا يعني ذلك أن كلام الفقيه الذي لم يدرك تلك العلوم لغو، ولا أن من أتقنها دون الفقه يمكنه الإفتاء، ولا أن الجمع بين الفنون يرفع الخلاف في كل حال، بل يبقى الخلاف في كثير من المسائل وإن أتقن كل الفقهاء العلوم التجريبية، ومن ذلك مسألة (لا نحسب). (د. خضر حسن أحمد السعدي- هرجيسا)

لا يستغني الفقه عن العلوم التطبيقية أو العلمية التجريبية وقد سبق العلماء هذ الميدان قبل علماء الغرب في عصور النهضة العلمية كابن سيناء في علم الطب الذي كان كتابه القانون في الطب مقررا في كليات الطب في الجامعات الغربية حتي في القرن التاسع عشر الميلادي وكذلك الخوارزم وجابر بن حيان في الكيمياء وغيرهم وفي العصر الحديث العالم النووي الباكستاني عبد القدير خان ابو القنبلة النووية في باكستان

ومصدر عزتها وقد التقيت به في إسلام آباد عندما كنت طالبا هناك وهو رجل متواضع كان يزورنا في الجامعة الاسلامية في إسلام آباد ومن الأمثلة الواقعية التي تواجهنا كثيرا ونحن في العمل في مجال الرقابة الشرعية في المصارف وجدت ان كثيرا المعاملات لا يستطيع المراقب الشرعي ولا حتي العالم الشرعي ان يتخذ منها موقفا شرعيا إلا باستعانة اهل الخبرة في هذ المحال وخاصة مجال الطب (محمد حديث ابن الشيخ عمر الفاروق- مقديشو)

ما من باب من ابواب الفقه الا وفيه مسألة تخضع علوم التجربة ولهذا قال امام الشافعي في الماء المشمش لا أكره إلا ان يكره من جهة الطب. يستخدم الحمض النووي أغراض متعددة مثل اختبار الأبوة وكذلك بصمات الاصابع يستعمل القاتل والسارق وغيرهم . الفقه مرتبط فى كثير من العلوم العصر لكن قليل ممن جمع. (عبدالقادر دلمر- بريطانيا)

توجد نماذج كثيرة زاوجت بين الفقه والعلوم

فالطبيب العربي ابن النفيس رحمه الله مكتشف الدورة الدموية كان فقيها شافعيا له شرح على التنبيه للشيرازي، ترجم له التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى .

والإمام الأصولي المفسر الرازي صاحب "التفسير الكبير"، وصاحب "المحصول في علم الأصول"، وصاحب "المُحصِّل في علم التوحيد" وغيرها..قيل في ترجمته: بأن شهرته في الطب لم تكن تقل عن شهرته في علوم الدين.

وابن رشد الفقيه الفيلسوف أكبر شارح لأرسطو في الفلسفة القديمة، صاحب كتاب " فصل المقال"، "والكشف عن مناهج الأدلة" وصاحب كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" من أحسن كتب الفقه المقارن هو نفسه أيضاً صاحب كتاب "الكليات في الطب"، الذي تُرجم إلى اللاتينية وانتفع به الأوروبيون عدة قرون .

(عبد الشكور معلم عبد ، أبو عائشة – السعودية)

ما شاء الله تبارك الله !

قديما قالت العرب :

بأبه اقتدى عدي في الكرم

ومن يشابه أباه فما ظلم

أما حالة أخينا د. حسن معلم داود في عنايته بالمخطوطات وتحقيقها ولا سيما في تراث المذهب الشافعي فمن الممكن أن نقول :

ومن يشابه عمه فما ظلم

هكذا كان فضيلة الشيخ الدكتور أحمد حاج عثمان محمد ، وهو في مرحلة الطلب في جامعة أم القرى ، وأذكر في إحدى زياراتي لمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في أم القرى ، سألني أحد الموظفين في المركز وأنا أصور بعض المخطوطات عن جنسيتي ، فقلت له : صومالي .

ثم قال : أتعرف شيخ أحمد حاج عثمان ، قلت له : نعم ، فقال : إنني أعمل في هذا المركز أكثر من عشر سنين ، وأشهد بأن ثلاثة من الطلاب الوافدين لم أر مثلهم في عنايتهم ومعرفتهم الدقيقة بالكتب والمخطوطات ، وهم :

١- عبد القادر السليماني الجزائري ، محقق قانون التأويل لابن العربي .

٢- أحمد حاج عثمان الصومالي

٣- محمد عزير شمس الهندي صاحب المشروعات الكبيرة مع الشيخ بكر أبو زيد

وختاما تهانينا للدكتور حسن على هذا الإنجاز ، وفقك الله أينما كنت . (د. عبد الرزاق حسين أحمد – جيبوتي).

ماهو دليل المذهب؟

في الخميس الماضي 5شوال عام 1441 الموافق 28 مايو 2020 اتصل بي أحد طلاب العلم من أقاربي في اليمن الذي رحل إلى اليمن قبل سنوات لينهل العلم من

مراكز السلفيين وخاصة مركز الشيخ محمد الإمام حفظه الله وأدام له الصحة والعافية، فدار بيني وبين الأخ المذكور حديث حول المركز المواد الدراسية وكتب المقررة فيه، ومدة الدراسة إلى غير ذلك مما يتصل بالخدمات التي يقدم المركز إلى الأمة، من الخير العظيم والنفع العميم، فكان من الاسئلة الفضولية التي بذرت مني ،ما هو المقرر الفقهي للمركز؟ فأجاب بأنهم لا يتقيدون بمذهب واحد، مرة يدرسون متنا شافعيا وأخرى متنا حنبليا، وأن المشايخ في المركز موسوعيون يفتون في كل المذاهب حسب الدليل، وانّهم ليسوا مثل الصوماليين المتقيدين بما في المنهاج فقط، فاعترضتُ على كلامه، أنّ هذا لن يخرج فقيها متمكنّا وسيؤدي إلى فوضى معرفية وابديتُ استغرابي بعدم تعلم مشايخ اليمن عبرا ودروسا لما عانى هذا البلد من التشتت والافتراق في المجال الشرعي في ثلاثة العقود الماضية، فما كان من اخي الطالب في المركز إلا أن بادر منّي بسؤال هو: ما دليل المذهب الشافعي؟، فقلتُ له: ليس هناك مذهب بدون دليل فكرر عليّ هذا السؤال: ما هو دليل المذهب الشافعي ؟ فحيرني هذا السؤال: فطلبتُ منه تغيير صياغة السؤال: واسألّني مسألة في المذهب الشافعي لأدلل عليها، او اسألني دليل جواز اتباع المذهب الشافعي عموما، اما سؤال ما دليل المذهب الشافعي؟ فلا أستطيع الجواب عنه، لأن الجواب عن الشيء، حكم على ذلك الشيء المسؤول عنه والحكم على الشيء فرع عن تصوره،...فهو ما غير صياغة السؤال وانا ما اعطيت الجواب فتجاوزنا عن هذا السؤال فخلصتُ من هذا النقاش والقصة المذكورة اعلاه دلالات دروسا عديدة من أهمها مايلي:

1- انبهار الشخصية الصومالية بالآخرين واعجابها بالغير دائما

2- تنكر الصومالي بثقافاته وعدم مراعات الخصوصية لبلده ولشعبه، ومن ثمّ محاولة الاستنساخ بما عند الغير.

3- ضعف التصور المذهب والتمذهب عند الثائرين على المذاهب، إذ االقول الذي يرجحه ويختاره ويستدل له إنّما هو مذهب لأحد علماء الأمصار الكبار، والأدلة ووجه دلالتها على الحكم ليست من بنات أفكاره، وأنّى له ذلك، بل إنّما هو مقلد أيضا في ذلك كله.

5- من فوائد القصة وجوب تطوير المتون الفقهية القديمة العارية عن الدلائل الشرعية، وتأييد المسائل الفقهية بالأدلة الشرعية مراعيا بذلك حسب المتن المشروح عليه، حتى لا يجد اللامذهبيون مبرراتهم سبيلا لطعن التمذهب..

6- تقديم مادة الفقه على وجه يتلائم مع الواقع المعاش وتجريدها عن الافتراضات البعيدة-"مسألة المشرقية والمغربية" ومسألة الدور في الطلاق واستلحاق النسب مثلا، اوالمسائل التي تعيش مع الأحداث الواقعة في عهد التدوين او في العصور الأسلامية القديمة، فقد قام الدكتور محمد زحيلي حذف كتاب العتق عن كتابه (المعتمد في الفقه الشافعي) إيذانا منه بأنه يعالج واقعا غير واقعنا.

7-إخضاع الطلبة المتخرجين من المعاهد والمراكز العلمية الأجنبية(خارج البلد) للامتحان عند التوظيف في المراكز الداخلية ليس في المستوى المعرفي فقط، بل في الوعي الثقافي ومراعات الخصوصية الثقافية للبلد.

8- إضافة مادة (تاريخ علماء الصومال في نشر العلم الشرعي) في المعاهد الشرعية ليشعر الطالب الصومالي انتماءه إلى أمة ساهمت في العلم والحضارة، والجمود إنّما كان في فترة معينة سيطرت على العالم الإسلامي ككل وليست ازمة محلية خاصة بالصومال.

9- وكذلك إضافة مادة التربية الوطنية وتاريخ حركات التحرر الوطنية، في المواد المدرسية في المعاهد الشرعية.

10-أهمية تفعيل دار الفتوى في الصومال او انشاء مجمع فقهي يركز على قضايا الخاصة بما يناسب على الوضع المحلي ويعقد دورات في بناء شخصية صومالية تجمع بين العلم الشرعي والانتماء الوطني، والمسؤولية المجتمعية.

(مختار بشير جيدي المظهري- نيروبي)

حياك الله وبارك فيك شيخ مختار

حقا إنه نموذج واقعي حول قضية المطروحة، والرحلة إلى الخارج ما أنتج الفوضى الفقهية في البلد ومن أهم العقبات في إعداد جيل المستقبل المتمكن في الفقه (شعيب عبد الله هارون- برعو)

لا تعمم أخي، فقد جاءت الرحلة بأمثال كلٍ من الشيخ الشبلي والشيخ د.احمد حاجي عبد الرحمن، والشيخ محمد أمل والشيخ عمر الفاروق، والشريف القدوة الحسنة عبد النور، وأسماء كثيرة لا يحصيها قلمٌ . (محمد المدني- نيروبي)

شكرا سماحة الشيخ

ولكن هؤلاء الجهابذة وغيرهم من عباقرة الدعوة تلمذو على أيدي مشائخهم في الحلقات العلمية في المناطق الصومالية ، ثم أتقنوا قبل الرحلة إلى الخارج الفقه الشافعي واللغة العربية، بل كان بعضهم مشائخ في تدريس الفقه و اللغة استقلالا أو معيدين في الحلقات بعد علمائهم . (شعيب عبد الله هارون- برعو)

يبدو أن الجميع متفق على إثبات إخفاق ما للصحوة في الجانب الفقهي أياً كان حجمه، فلو أتحفنا الكرام بلا استثناء وتحمّلوا مشقة المشاركة_ قبل انتهاء مدتها المحددة_ وأدلوا بآرائهم في بيان أسباب الإخفاق مع إشارة ما يرونه حلولا ناجعة للمشكلة القائمة لخرجنا بفائدة عظيمة. (أبو أيمن أحمد الشيخ- تركيا)

منشور قبل أربع سنين عددا

(تزكية خبير)

أخبرنا شيخنا الدكتور: خضر حسن أحمد مدرّس مادة : القواعد الفقهيّة في المركز العالي فقال عن كتاب :نهاية المطلب في دراية المذهب في الفقه الشافعي لإمام الحرمين قال الشيخ-خضر- : هذا كتاب عظيم ومرجع أصيل عديم النظير في المذهب يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره ولا ترتقي كتب الغزالي-تلميذه- برمّتها إلى مستوى هذا الكتاب وفيه من الفروع الفقهيّة مالا يحصى ولا يستقصى وقلّ أن تجدها في كتاب آخر من كتب المذهب وحسبك بمؤلّه أن الشافعية إذا أطلقوا " الإمام " فإنّهم يقصدون به إما الحرمين الجويني قال د: وهذا لم يقل لي به أحد وإنما هو عن طريق التجربة والممارسة مع الكتاب

قلت: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينيّة له عن هذا الكتاب : هو نخبة عمره أي :الجويني (عبد الرشيد أو فارح- تليح)

إن اكبر نكسة مني بها الفقه الإسلامي بعد الاحتلال للعالم الإسلامي ان الفقه الأسلامي أحيل للتقاعد وحل محله قوانين الدول المحتلة فاستغني عنه بغيره ففقد اهميته فارتحل عن الساحة منتظرا عودة تطبيق الشريعة الإسلامية من جديد فإلى ذلك الحين فعلينا أن نحافظ على مصادره عسى ان يأتي ذلك اليوم الذي تسعد الأجيال بتطبيقه على أرض الواقع. (د. عمر إيمان أبو بكر- جيبوتي)

في نظري لتدني معرفة الفقه له أسباب عدة أكثرها تشمل لجميع التخصصات:

منها: انتهاج الجامعات في بلدنا أسلوب التثقيف بدل أسلوب التخصصي.

و منها: الهجرة من الحلقات العلمية في المساجد.

ومنها: التكنولوجيا حيث انتشر الطباعات والكتب المسجلة والالكترونية، مما أثر سلبا في إعتماد الحفظ والأخذ من أفواه العلماء معا.

ومنها: الإفراط في الابتعاد عن التقليد، مما أدى إلى دراسة الفقه المقارن قبل اتقان مذهب بعينه. (أحمد شيخ عمر- بوهودلي)

لم أفهم المغزى حقا إذا كان المراد خدمة المذهب لماذا لا نعلي شأن فقهائنا الأحياء منهم والأموات. لماذا لا يتم الاعتذار إليهم جراء الحملة الشعواء التي تعرضوا لها منذ زمن بعيد. لماذا لا نترك لهم أن يتصدروا في التدريس بدل إقحام أناس لا خبرة لهم في التدريس. هل الحركات فقدت جمهورها فتريد استرجاعهم عن طريق المذهب الفقهي. هل هناك خطة لإعداد فقهاء يخدمون السياسة الفاسدة. (عبدالباسط شيخ ميلو- بريطانيا)

لم يكن من أهداف الحركات صناعة الفقهاء أو العلماء حسب فهمي إنما كان هدفها العمل لإعادة حكم الشريعة وهذا كان يتطلب منها صناعة الكوادر ... ولا يعني إيجاد الفقهاء صناعة علماء السلطان علما بأننا بحاجة إلى فقهاء تقاة يصلحون السياسة الفاسدة و فساد سياسة الأمة لا يصلحها الا الفاقهون... ولا يعرف الفساد شرعا غير الفقهاء .. ويحضرني ما قرات للأستاذ المودودي رحمه الله حكايته مع رئيس وزراء بلده الأسبق أنه قال له: يا مولانا المودودي السياسة قذرة فلا تدخل فيها حتى لا تدنس ثيابك. فأجابه: لذلك دخلت فيها حتى أطهرها(بتصرف). لذا نحن نحتاج الى فقهاء واعون يصلحون الساسة والسياسة من الفساد (د. علمي طحلو غعل- مقديشو) .

نظرية فقه الدليل

يقول سيد سابق رحمه الله عن كتابه فقه السنة:

(١- يعطي صورة صحيحة للفقه الإسلامي الذي بعث الله به محمدا ﷺ.

٢- ويفتح للناس باب الفهم عن الله ورسوله.

٣- ويجمعهم على الكتاب والسنة.

٤- ويقضي على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب.

٥- كما يقضي على الخرافة القائلة بأن باب الاجتهاد قد سدّ).

ويُفهم من هذا الكلام أن الفقه المذهبي لا يوجد فيه شيء من هذه الأمور؛ لأنها ميزة هذا الكتاب (هذا المذهب)!

ثم شنّع في مقدمته طريقة المذاهب، وقال:

(وبالتقليد والتعصب للمذاهب فقدت الأمة الهداية بالكتاب والسنة)!

ووصف الفقه المذهبي بأنه (متخلف عن ركب الحياة الزاحف، وقاعدٌ بينما القافلة تسير)!

وذكر أن ذلك هو ما أدى إلى هيمنة التشريع الأجنبي.

وأنه هبّ دعاة الإصلاح، فصاحوا بهؤلاء الجامدين: دونكم النبع الصافي والهدي الكريم، (نبع الكتاب والسنة، خذوا منهما دينكم، وبشّروا بهما غيركم، فعند ذلك تهتدي بكم هذه الدنيا الحائرة)!

ولم يكن هذا رأي سيد سابق فحسب.

فهذا الشيخ الألباني يقول في مقدمة تمام المنة عن كتاب سيد سابق:

(كان صدور هذا الكتاب - فيما أرى - ضرورة من ضرورات العصر الحاضر ، حيث تبين فيه لكثير من المسلمين أن لا نجاة مما هم فيه من الانحراف والاختلاف والانهيار وتغلب الكفار والفساق عليهم ، إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، يأخذون منها فقط ومن القرآن ، أمور دينهم ومسائل فقههم)!

ووصف عمله بأنه (خدمة للكتاب بل الفكرة التي يحملها ويدعو الناس إليها، وهي جمعهم على الكتاب والسنة، والقضاء على الخلاف وبدعة التعصب للمذاهب. كما صرح في مقدمته).

وذكر انتشار الكتاب في صفوف السلفيين وغيرهم.

ثم شاعت هذه الفكرة، وخرجت عدة أعمال بهذا الاسم ونحوه، مثل: فقه الدليل، الفقه في ضوء الكتاب والسنة، صحيح فقه السنة.

وقد شرع الشيخ الألباني في تصنيف كتاب سماه "الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب" وتوفي قبل إكماله رحمه الله.

وهذه النظرية لها صلة وثيقة بفكرة موروثة عن الأستاذ محمد عبده المصري، تلقفها عنه تلاميذه مثل محمد رشيد رضا، وتأثر بها كثير من الناس ورددوها.

بدأت الفكرة بذم الكتب التي كانت تدرس في الأزهر، والغضّ منها والطعن فيها.

فشاع ذم طريقة المتون والشروح والحواشي واستهجانها، وبدأ انصراف الناس عنها، ورأى آخرون أن التقدم مرتبط بالتخلص منها.

قال الأستاذ محمود شاكر: (تناول الطعنُ الجارح كل الكتب التي كانت تدرس في الأزهر على اختلاف أنواعها من بلاغة وفقه ونحو وبقية علوم العربية والدين، وذاع هذا الطعن، وتناقلته ألسنة المحيطين به من صغار طلبة الأزهر وطلبة المدارس وغيرهم من الطوائف.

فكان هذا أول صدعٍ في تراث الأمة العربية الإسلامية، وأول دعوة لإسقاط تاريخ طويل من التأليف، وما كتبه علماء الأمة المتأخرون، إسقاطا كاملا يتداوله الشباب بألسنتهم، مستقرا في نفوسهم وهم في غضارة الشباب، لا يطيقون التمييز بين الخطإ والصواب، وليس عندهم من العلم ما يعينهم على الفصل في المعركة التي دارت بين شيوخ الأزهر والشيخ محمد عبده، وليس في أيديهم سوى ما قاله الشيخ في التجريح

والطعن الذي صدّهم صدا كاملا أيضا عن هذه الكتب، وأورثهم الاستهانة بها، والاستهانة داء وبيل يطمس الطرق المؤدية إلى العلم والفهم.

كلمات جارحة، وزلات لسان على حين غضب، لا يدري الناطق بها ما عواقبها).

قال الأستاذ: (وهذه الخصلة وحدها ليست من خصال أهل العلم، إنما هي تشدق وثرثرة، كل امرئ قادر على أن يتبجح بها ويتباهى، وقبل كل شيء فهي في حقيقتها صدٌّ صريح عن هذه الكتب، يورث الازدراء، ويغري بالانصراف عما فيها، ويحمل على تحقير أصحابها.

وفُتح هذا الباب، ولم يُغلق إلى هذا اليوم).

مقدمة اسرا البلاغة ص ١٨، ٢١.

ثم ذكر أن ممن تأثر بهذه الفكرة الدكتور طه حسين في نظريته في الشعر الجاهلي وتراث المتقدمين، ثم ذهبت نظريته وحُسم أمرها، قال: (ولكن الاستهانة ظلت سارية الأثر إلى هذا اليوم) يعني عام ١٩٩١م كما ذكره من قبل.

وذكر أن الدكتور اكتسب من تلك الفكرة الاستهانة والاستخفاف، وأضاف إليها مذهبا يؤيدي إلى تغيير التاريخ ومحو أكثر العلم القديم، وهذا هو (تجديد) الدكتور الذي دعا إليه.

قال الأستاذ ص ٢٥: (إنما قصصت هذا التاريخ الطويل؛ لانه تاريخ لداء "الاستهانة وقلة المبالاة" الذي سرى في الناس). وذكر أن شرارة الاستهانة استطارت وطال لهيبها العلم والتاريخ والأدب والدين، حتى دخل في حياة الناس اليومية!

قال: (آه! لقد مضى على الأمة العربية الإسلامية نحو من ثلاثة عشر قرنا، لم نسمع في خلالها دعوة تحرض طلبة العلم على إسقاط كتب برمتها من حسابهم، وتحثهم على رفضها وترك النظر فيها).

ثم واصل كلامه البديع حتى قال:

(كل من دعا طلاب العلم إلى الإعراض عن الكتب التي قعّدت القواعد، ومحّصت الكتب التي تُعدّ أصلا في علم لم يسبقهم إلى مثله سابق، وحثهم على الرجوع إلى الأصل وحده، دون استعانة بمن قعّدوا قواعد هذا العلم، وقتلوه بحثا وتنقيبا = فقد استهان بعقول هؤلاء الأئمة العظام الذين خدموا العلم بإخلاص وورع جيلا بعد جيل، وعوّد طلبة العلم أن يستهينوا ويستخفوا بالعلم نفسه.

وهذا هو البلاء الماحق لكل فضيلة في طالب العلم، ويخرجه من حيز التواضع في طلب العلم، إلى حيز الغرور والتبجح والاستهانة بعلم ليسوا منه في قبيل ولا دبير).

إلى أن قال ص ٢٩:

(بل بلغت الاستهانة مبلغها في الدين، بعدما نشأ ما يسمونه بالجماعات الإسلامية، فيتكلم متكلمهم في القرآن وفي الحديث بألفاظ حفظها عن شيوخه، لا يدري ما هي...

بل جاء بعدهم أطفال الجماعات الإسلامية، فيقول في القرآن والحديث والفقه بما شاء هو، ويرد ما قاله مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل، ويقول: نحن رجال وهم رجال..!!

أي بلاء حدث في زماننا هذا؟! إنما هو وباء "الاستهانة" بكل شيء، وباء تفشى في مصر بل تحاوزها...، انطفأ سراج العلم وسراج الخُلق، وبقيت العقول في ظلمات بعضها فوق بعض).

نقلا عن كشكول الفقيه

د. حسن معلم داؤد.

هل كل من يشتغل في نعلم متون الفقه وحتي تلخيصها يعتبر فقيها أم حافظا لمسائل الفقه .. إذا راجعنا تعريف الفقه كما هو مشهور في كتب أصول الفقه .. هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية التي مظانها الاجتهاد .. يباذر الي الذهن السؤال .. من يحفظ متن منهاج الطالب أو مجموع النووي مثلا يكون حافظا لمسائها ولكن لا يعتبر فقيها حتي يكتسب الملكة الفقهية لاستنباط الأحكام من أدلتها التفصيلية بطريقة

مستقلة وإن بناها علي أصول مذهب معين .. فالنفرق إذا بين حفاظ المتون والفقهاء المعتبرون .. ؟...(د. محمود عبد الرحمن هوري- غروى)

لا، يا دكتور الفقيه هو من يحفظُ ويعرف الفروع الفقهية فحافظ متن الزُّبد ، أو المنهاج فقيه ، فمثلاً حينما يقول لك أهل الأصول ، الفقه هو معرفة أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب بأدلتها التفصيلية ،

فمن ينطبقُ هذا التعريف ؟ لا شكّ أن الحافظ لهذا الفروع فقيه ، وإلا فكثير من حملةِ الفقه من أئمة الإسلام الذين لم يبلغوا مرتبة الاجتهاد لا ينطبق عليهم اسم الفقيه على حدّ تفرقتك ، أو تعريفك إن صحّ أنه تعريف..

والاجتهاد أو الاستنباط هي درجةٌ ورتبةٌ أعلى من ذالك ..

ففرقٌ بين الفقيه والفقيه المجتهد ، فالأول من ضبط مذهباً من أحد المذاهب أو المذاهب الأربعة كلها ، تأصيلاً والثاني من ضبط تأصيلاً وتنزيلاً .. والنسبةُ لأهل الاصول في ذالك الكلام غير منضبط (عبد الرحمن حسن فارح_السعودية)

د. خضر حسن أحمد الشافعي: هما اصطلاحان

الفقه الذي يذكره الأصوليون هو الاجتهاد

فالفقيه هو المجتهد في اصطلاح الأصول

وليس كذاك في الاصطلاح العام

صدقتم شيخنا

قال السيوطي في الكوكب الساطع في باب المجتهد وشروطه:

ثم الفقيهُ اسمٌ على المجتهدِ

البالغ العاقلِ، والعقلَ احُددِ

ثم ذكر تعاريف العقل وما إليه (عبد الباري العلمي)

الفقيه عند الأصوليين من تحققت فيه الملكة أي القدرة على استنباط الحكم الشرعي.

والسؤال كما أن المجتهدين على درجات مثل : مجتهد الفتوى, ومجتهد المذهب, والمجتهد المطلق, ألا يصدق اسم الفقيه على الجميع?

(محمد عمر أحمد)

مشكلة اللامذهبية

لا يمكن فهم مشكلة ما بدون الربط بالواقع الذي نتجت فيه والقراءة معها ، ولتسهيل فهم طبيعة المشكلة التى نعالجها لا بد لنا أن نرجع قليلا إلى الوراء حتى يتسنى لنا إيجاد حل ناجع لها .

لا اختلاف في أن التمذهب في الفقه الشافعي - بشقيه النظري والتطبيقي - كان سائدا في القطرالصومالي قبل الصحوة الإسلامية في بداية ستينات القرن الماضي تقريبا، كما أنه لا اختلاف في أن الطرق الصوفية - باختلاف اتجاهاتها - كانوا حاملي هذا المذهب ورواده، ليس في المذهب الشافعي فحسب، بل كانوا أيضا حاملي راية الدعوة والدفاع عن حوزة الدين والوطن، والإسلام ليس قاصرا على الفقه وإنما يشمل جميع الأقسام من عقيدة وشريعة وسياسة وأخلاق وسلوك وما إلى ذلك مما يمس حياة الإنسان في كل الميادين ، لأنه دين الله الذي ارتضاه الله لعباده ، فالصوفية كغيرهم من البشر يعتريهم قصور في بعض المجالات والكمال عزيز ، فمن الجوانب المشرقة التي لا يقدر أحد إنكارها :

1. الجهاد المسلح الذي قاده هؤلاء الأبطال ضد الإحتلال في جميع أنحاء القطر الصومالي على مر العصور لصد العدو الصائل وإفشال مخططاته التبشيرية مثل الشيخ حسن البرسني ومعلم كبتولي والشيخ بشير ، و السيد محمد عبدالله حسن غيرهم كانوا من علماء التصوف .
2. نشر الدعوة إلى الله في الحواضر والبوادي وتعريف الناس بالإسلام وتلقينهم بالشهادتين مما جعلنا اليوم نفتخر بأننا مسلمون 100 % .
3. تحفيظ القرءان الكريم للناشئة مما جعل العالم اليوم يشهد لنا أننا من أكثر شعوب العالم حفظا للقرءان الكريم .

4. تعليم الفقه الشافعي من الأساس وحتى غايته، مما جعل الحكم بالإسلام وتطبيق الشريعة مطلبا شعبيا على مستوى الوطن .
5. تعليم اللغة العربية بفنونها المختلفة من نحو وصرف وبلاغة وأدب، بل وحفظ متونها حتى رأينا وهم يقرأون ألفية ابن مالك في (سُبَعْ) مثل القرءان .

فإن كان ذلك هو الجانب المضيء للصوفية فهناك قصور ظاهر في المجالات التالية :

1. تفسير القرءان الكريم لم يحظ اهتماما بالغا كما حظي به التحفيظ والفقه واللغة ، لست أدري ما السبب وأكبر الظن أن الإلمام به كان أقل .
2. الحديث الشريف وعلومه كان شبه معدوم كما أن كتبه لم تكن متوفرة في الوطن .
3. علم أصول الفقه كان شبه معدوم كذلك .
4. علم التجويد نظريا وتطبيقا أصابه اندراس كامل ، ولما جاء الشيخ على الصوفي رحمه الله لإعادة بناء هذا الصرح العظيم من كلا الجانبين (العلمي والعملى) أصبح مستغربا في أوساط أهل القرءان مما يدل على غربة هذا العلم بين أهله قبل غيرهم .
5. العقيدة والتوحيد كان قد شابته البدع والخرافات ، وعلت عليه تشطحات الصوفية ، حتى أصبح الدين مزيجا من الدين الحنيف وضده كما أشار إليه الشيخ يوسف أحمد (نزيل السويد) حفظه الله ، وحتى عقيدة الأشاعرة والماتريدية التي ينتسب إليها العلماء لم تكن تدرس في الحلقات بشكل متين .
6. بالإضافة إلى ذلك ضعف الالتزام بالاسلام عموما في أوساط المجتمع مما يجعل الغيور لدينه يفكر في ملإ الفراغ ويسعى لتصحيح ما فسد من الدين ، ومن هنا جاء دور الصحوة المباركة لتسد تلك الثغرات المذكورة .

النهضة العلمية

1. جاء الشيخ نور الدين على علو رحمه الله ينشر الدعوة في مدغ ثم رحل إلى مقدشو بعد مضايقات من سلطات الدولة هناك وركز على قسم التوحيد والعقيدة فكان هناك صحوة لا بأس بها بالنسبة لذلك الزمان الذي كان الداعية إلى الله يلقى كثيرا من الصعوبات ، وفي الثمانينات بدأ الشيخ بتدريس بعض كتب الحديث مثل صحيح البخاري فلقي ردودا من

بعض السلفيين على خلفية ما قيل أنه كان فيه نوع من العقلانية حتى رد بعض الأحاديث الواردة في صحيح البخاري بأنه مخالف للعقل أو أنه من قبيل الآحاد الذي لا يقوى للاستدلال على مسائل الاعتقاد وأمثال ذلك من المسائل التي خالف فيها شيوخ السلفية آنذاك مثل الشيخ عبد القادر نور فارح رحمهما الله جميعا .

2. وجاء الشيخ على الصوفي ليحيي لنا بدره ما درس من القرءان وعلومه من تجويد وقراءات ، وليبني لنا هذا الصرح العظيم ويزرع لنا هذه الشجرة المباركة التي ما زالت تؤتي ثمارها إلى اليوم ، فكل الناس عيال عليه بلا استثناء فلم يضره أن يعلن بصوفيته ، ولم يحجم أحد عن التلقى منه بسبب صوفيته ، فرحمه الله رحمة واسعة ورفع درجته في عليين .
3. وجاء الشيخ محمد معلم حسن رحمه الله ليحيي تفسير القرءان الكريم بالمصحف المجرد، وكان من قبله من العلماء - على قلتهم - لا يجرأون على ذلك ، وإنما كانوا يقرأونه باستعانة شرح الجلالين وحاشية الصاوي ، وكان ذلك غالبا خلال شهر رمضان على وجه التبرك ، والشيخ محمد معلم كان يدعو الناس إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيه ﷺ بحكمة وحنكة غير مسبوقتين، ويوجههم أن القرءان هو الرسالة الإلهية التى خاطب الله بها البشر للعمل به في كل الميادين وعلى مستوي الفرد والجماعة ، وليس للقراءة والتبرك فحسب ، وهذا النمط الفريد لم يكن قبله ، فهو الرائد في هذا الباب على الإطلاق وبلا منازع .
4. وجاء الشيخ إبراهيم محمد على (الشيخ إبراهيم سولي) ليحيي بدوره علم الحديث الشريف فقرأ بعض كتب الحديث أتذكر منها صحيح البخاري الذي حضرت معه في بعض حلقاته في مسجد سيغالي ، وكان رحمه الله يخطب الجمعة عن ظهر قلب لا يعتمد على ورقة أو كتاب أو منشور ، ثم جاء بعده الجبلان في الحديث الشريف وعلومه الشيخ شريف عبد النور المقبولي والشيخ محمد نور قوي فتفتق بهما علم الحديث ، وتعلمنا منهم الصحيحين والسنن ، فنعم العلم ونعم العالمان .

لقد ساهم كل هؤلاء الأجلة من العلماء رحمهم الله في تنشيط الدعوة ونشر الإسلام ونفض ما علق به من البدع والخرافات وتجديد الدين وإحيائه في قلوب الناس كل في مجاله ، حتى عم الخير في ربوع البلاد بشكل ملحوظ ،

فمن هنا نشأت ما نسميه اليوم الصحوة الإسلامية ثم الحركات الإسلامية ، لذا لا يمكنني نسبة الصحوة إلى الحركات الإسلامية كما قد يقول البعص ، بل العكس صحيح ، إذ بدون هؤلاء العلماء لما كانت صحوة ، وبدون صحوة ما وجدت الحركات الإسلامية ، فالعلماء وإن لم يؤسسو الحركات الإسلامية مباشرة إلا أن نسبة ذلك إليهم صحيحة .

ضعف الفقه

أنا لست ممن يؤنب الصحوة الإسلامية بمختلف اتجاهاتها فيما قَصُرت منه ولا حتى الصوفية بمخاتف توجهاتها فيما قصّرت فيه ، وأتمثل دائما "أقلوا اللوم عنهم لا أبا لكمو *** أوسدوا المكان الذي سدوا" فالعلماء الذين ذكرناهم آنفا لم يكونوا يركزون على الفقه واللغه لأنهم كانوا يرون فيهما الكفاية فعمدوا إلى المجالات التي يرون فيها الخلل والقصور ليسدوها ، وكل واحد منهم قد أبلى في المجال الذي اختاره بلاء حسنا، وكذلك أبناء الصحوة الذين تعلموا منهم سلكوا نفس المسلك ونفع الله بهم ، ويدل على ذلك أن علوم العربية نفسها أصابها ما أصاب الفقه ، حيث ظهر عزوف شبه كامل عن تعلم علوم اللغة العربية مثل الفقه تماما في أوساط أبناء الصحوة ، وفي رأيي أن الأمر كان غير مقصود ، وقد تنبه لهذه المشكلة في الآونة الأخيرة بعض العلماء والدعاة وتجرأوا على القول بالتمذهب عند التفقه ليسهل للطالب التفقه في الدين ويسلم من الفوضى العلمية ، وكذك التدرج في التفقه والابتداء من الأسفل والأسهل وليس العكس ، وأول من سمعت يتحدث في ذلك هو شيخنا الشيخ عبد الله شيخ نور حفظه الله .

صحيح أن دراسة الفقه في مرحلة الصحوة ضعفت نسبيا في الأوساط الخاضعة لإدارة الصحوة سواء في ذلك المدارس والمعاهد حيث تعتمد كل مؤسسة بمنهج مستورد خاص لها ، كما أنه لم يكن المنهج الدراسي المعتمد في الحلقات والدروس العلمية شافعيا ولم يكن حنبليا وإنما كان - ولا يزال – شبه فوضى ، لأن العلماء الذين ذكرنا دورهم الإيجابي في نشر العلم وتنشيط الدعوة لم يكونوا يدرسون الفقه أصلا كما ذكرنا ، ولم يكونوا في توجيهاتهم ومحاضراتهم يشجعون على التمذهب ، ولم يكونوا كذلك في مسائلهم الاجتهادية وفي فتاواهم عند الاختلاف يرجحون المذهب الشافعي ،

بل كانوا على العكس من ذلك ، كل يسير على ما يدل عليه النص أو على ما رجحه كتابه الذي يُدَرسه أو على ما لاح له أنه هو الراجح ، فلم يكن لهم اهتمام على التمذهب ، ومن هنا يمكن القول بأن الصحوة الإسلامية ساهمت في إضاف المذهب الشافعي والتفقه عموما . وأما التفقه والتمذهب على المذهب الشافعي في أوساط الصوفيه لم يصبه بأس فلم يزالوا يُدَرِسون لتلاميذهم الفقه الشافعي كما كانوا يعلمونه من قبل وطريقتهم هي هي لم يتغير منها شيء .

والشيء الثاني الذي ساهم في إضعاف التفقه هو أن أهل التصوف الذين كانوا أرباب هذه المجال لم يكن جلهم أصحاب تصوف صحيح وإنما سلكوا مسلك الباطنية في مجال العقيدة ودست فيهم الانحرافات وتغلغلت في مناهجهم كتب المبتدعة وأهل الأهواء وغلبت عليهم شطحات القوم ، وأصبح السحر والشعوذة سمة بارزة في تعاملات كثير منهم ، فلم يعد شيوخهم محل الثقة لدى كثير من طلبة العلم ، فقد كان أغلبهم يتبجحون بعقيدة وحدة الوجود والحلول ، واشتهر في مجالسهم حكايات وترهات مناقضة لقعيدة الإسلام ينقلونها من كتب الباطنية ، مثل كتاب تذكرة أهل اليقين والجوهر النفيس ومناقب الجيلاني وفصوص الحكم ، وغير ذلك من الكتب التي دونت فيها تلك القصص الخرافية التي يروونها عن أمثال أبي يزيد البسطامي وابن عربي وابن الفارض وابن سبعين والتلمساني وغيرهم ، فكان حالهم في تناقض تام في معتقدهم حيث يصعب على الطالب الصبر معهم فضلا عن الأخذ منهم ، مما جعل جل اهتمامات الدعاة تصحيح المعتقدات الفاسدة السائدة آنذاك، والذي استغرق منهم وقتا غير قليل .

العودة إلى التمذهب : أما وقد أتت الصحوة ثمارها بقدر لا بأس به فالنظر إلى الوراء ومراجعة العملية الدعوية والتعليمية وتقويم ما قد اعوج من ذلك والسعي إلى تكملة الجوانب التي أصابه القصور فيه يُعتبر ظاهرة إيجابية وعين الصواب وإنه لوقتها ، ومن ذلك علمية التفقه والتمذهب والتدرج في ذلك ، وهذا وإن دل على شيء فإنما يدل على النضج وبلوغ مرحلة الرشد بين قيادات الدعوة والتعليم ، وأننا وضعنا الخطوة على أول السلم لقيادة

الصحوة نحو الاتجاه الصحيح لتهيئة الأجيال القادمة لقيادة رشيدة على الأقل في ميادين الدعوة والتعليم باستقلالية تامة ودون تبعية أو تقليد.

العلاقة بين التمذهب والتقليد

التقليد هو الطريق الوحيد والأنسب لكل من لم يكسب من العلم ما يمكن له الاجتهاد أو الاستدلال لاستخراج المسائل من النصوص الشرعية ، فلا بد له من التمذهب ، كما أن الانتساب إلى مذهب معين من المذاهب المعتبرة لا يوجب التقليد ولا يحول التمذهب دون الأخذ بالنص إذا لاح له ضعف المأخذ في مذهبه وقوة الدليل في غيره من المذاهب ، فاتباع الحق أولى وهذا ظاهر بين أصحاب المذاهب يخالفون المذهب ويرجحون المسائل على حسب قوة الأدلة ، فالنووي مثلا خالف في مسألة "الوضوء من أكل لحم الجزور" المعتبر من المذهب ورجح الوضوء منه لقوة الدليل، وقال في شرح صحيح مسلم وهذا أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه (شرح مسلم 49/4) .

وليس الإمام النووي وحده هو الذي سلك هذا المسلك كما أنه ليس هو أولهم ولا آخرهم وإنما هو دأب العلماء قاطبة ، فقد رجح نفس الترجيح كل من البيهقي والخطابي وابن خزيمة وابن المنذر (المجموع 66/2) .

ومن هنا نعلم أنه لا تلازم بين التمذهب والتقليد عند من لديه ملكة في استنباط المسائل من أدلتها . فالتمذب يسهل للطالب علمية التفقه وهو السلامة من التخبط في مراحل التعلم والفوصى في الفتوى بعدها ، وهو السبيل لتخريج الفقيه المتمكن . وكذلك لا تلازم بين أخذ الفقه من فقيه لا توافق معه في مسائل العقيدة مثلا ، فلم يزل دأب أهل العلم في جميع الأزمان الاختلاف في بعض المسائل فلم يمنعهم ذلك استفادة بعضهم من بعض ، فليس بصحيح أن نتذكر من شطحات الشيخ ونفر منه لأنه خرافي أو مدخن أو إنه غير ملتحي أو مسبل أو يلبس البندلون ونحو ذلك مما لا يمكن أن يستوي فيه الناس ، والكمال عزيز ، فينبغي أن نلتمس له الأعذاز ونستفيد منه ، فقد كنا تلاميذ للشيخ محمد نور قوي وكان يدخن قبل الإقلاع منه ، وكنا نشهد ونستفيد من دروس ومحاضرات الأستاذ محمد عبد الغني سراج الملحق الثقافي في بعثة جامعة الدول العربية ، وكان حليق اللحية ومدخنا ولم يقلع عنه بل كان يرى عدم حرمة السجائر شرعا .

فينبغي أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ليفيد كل مما عنده من العلم والموهبة وليتم التكامل فيما بيننا طالما لا يمكن أن يكون الناس نسخة واحدة في نمط معين ،فهذ الهروي ألف كتابه منازل السائؤين فتراه مشحونا بأشياء غير مقبوله ، ولكن ذلك لم يمنع ابن قيم الجوزية أن يستفيد منه ويفيد وكان معجبا به حين ألف كتابه مدارج السالكين ف فجماعة التبليغ مثلا يسدون مجال السلوك والزهد والرقائق وهو مجال لم يتطرق الجماعات الأخرى إليه كثيرأ ، فسدوا هذه الثغرة ويشكر لهم في ذلك ، ولكنهم لم يسلموا – كغيرهم - من سهام التنفير منهم ، حتى سمعت من البعض حين سئل : كيف ترى جماعة التبليغ وأين هم من السنة ؟ فأجاب بعد ذكر بعض مآخذهم : أنهم خير من الكفار ، فأبعد النجعة والله المستعان .

المقترحات

طالما لا يوجد شخص كامل وبالتالي لا يوجد جماعة بلغت من الكمال ما تنهض به مسئولية الأمة لوحدها بالكامل ، فلا مفر من العمل سويا بالتنسيق وتقسيم الأدوار دون إقصاء لأحد أو جماعة ، ليتم التكامل ويسود التفاهم والوحدة المنشودة المطلوبة شرعا وعقلا بدل التفرق أوالتناحر .

تدريس الفقه واللغة وفق المنهج الصوفي مع تيسير المقررات والاستفادة من التطور التكنولوجي الحديث .

تدريس الحديث وعلومه وفق المنهج المتبع لدى السلفيين مع مراعات تقديم الأسهل فالأسهل من المقررات وتعديل ما يمكن تعديله ، وفقا لسن الطالب ومستواه .

وضع منهج لتدريس القرءان وعلومه يلبي حاجات التلاميذ على حسب مستوياتهم وأعمارهم .

وضع مقرر لتدريس علم تربية النفس وتزكيتها ، وذلك لإعطائها وجبات روحية لإشباع حاجتها ، وهذا ما لا يستغني عنه أحد مهما بلغ من العلم ومهما اكتسب من الرتب الدينية والدنيوية .

تدريس كتب السياسة الشرعية منها وغير الشرعية لتهيئة أبناء الصحوة لقيادة الأمة في المجال السياسي بدل التغريد خارج السرب انطلاقا من شمولية الإسلام في كل الميادين .

تركيز الاستفادة من العلوم التجريبية لمواكبة التطور التكنولوجي وعدم العالة على الغير في الحياة (ولا تنس نصيبك من الدنيا) ولنكون أمة منتجة ومتطورة وغنية ، بدل كوننا أمة مستهلكة ومتخلفة وفقيرة .

تدريس اللغة الصومالية بغية تقويتها وحفظها من الانقراض ، فقد تنبأت بعض الدراسات أن مجموعة لغات من بينها الصومالية سوف تنقرض خلال النصف القرن الآتي ، وينبغي تدريس تاريخ الصومال والأدب الصومالي والحضارة والتقاليد باللغة الصومالية لنستفد في آن واحد تقوية اللغة وحفظ الهوية والسلامة من التبعية ، وأملنا من كل ذلك تخريج إنسان متكامل (أنسان صومالي ، مسلم ، سني ، يفتخر في حضارته ويثق في لغته ووطنه يعتمد على نفسه ويستفيد من الحضارات والعلوم من غيره دون أن يكون تبعا لذلك الغير .

تدريس اللغة الإنجليزية في العلوم التجريبية بشكل متين وذلك لمتابعة التطور التكنولوجي عن قرب .

على قدر أهل العزم تأتي العزائم *** وتأتي على قدر الكرام المكارم (أبو الطيب المتنبئ)

وبالله التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل .

عبد الرحمن جنقو 01.06.2020 ميونخ – ألمانيا .

بما أن أصول الفقه هو العلم الذي يضبط صناعة الاستخراج لأحكام الفقه وبمثابة الابستمولوجيا للفن فلماذا لا نتماشي مع تعريفه ... رفعا لشأن هذا العلم العظيم؟.

شكرا لفضيلكم .. يبدو أن التفرقة واردة .. ولا مشاحة في الاصطلاح وإن لم أطلع في بطون كتب الفقه من يقصر تعريف الفقيه علي من يحفظ المسائل ويحفظ دقائقها .. ولم من يملك الملكة والقدرة علي الاستنباط .. (د. محمود هوري)

هما اصطلاحان مختلفان فضيلة الدكتور الخلط بينهما يوقعنا في إشكالات

(د. خضر حسن أحمد السعدي)

في عرف المتقدمين لم يكن فقيها حافظ المتون والمطولا ت الفقهيه والفقيه كان مرادفا بالمجتهد لكن يمكن في عرفنا تسميته فقيها وممن يقرر هذا ابن رشد الحفيد في بدايته



ص: ٦٦٦ وعذا كلامه:

(د. علمي طحلو غعل- مقديشو)

الفقه في معناه الأصلي (ملكة) الفقه التي يدرك بها صاحبها دقائق المسائل عن طريق الاستنباط من الأدلة ..

وعليه لم يكن لقب (الفقيه) يصدق على (المقلد) الذي يحفظ الأحكام دون أن يكتسبها عن طريق النظر والاستدلال. وكان هذا المعنى السائد في عصور الاجتهاد...

ولكن الفقه في اصطلاح المتأخرين نال حظه من الانحطاط العام الذي اصاب الحضارة الإسلامية ، فصار الفقه عندهم (العلم بالأحكام الشرعية) او (مجموعة الأحكام الشرعية العملية) بغض النظر عن طريقة اكتسابها استنباطا او تقليدا ، واصبح العارف بهذا الأحكام (فقيها) بهذا المعنى. (د. محمد الحاج – مقديشو)

شكرا أخي القاضي ، قصدي هو أن الصوفية لهم منهج متبع لتعليم فنون للغة العربية من الأجرامية إلى ألفية ابن مالك فما فوقها من علم البلاغة والأدب كعلم العروض والقافية ، ولهم كذلك منهج متبع في تدريس الفقه ابتداء من سفينة الصلاة ومتن الغاية والتقريب مع شرح أبي شجاع وحاشية الباجوري ومرورا بفتح المعين وعمدة السالك

لغاية كتاب المنهاج وشروحه المختلفة حتى يتمكن الطالب من الفهم الصحيح في الفقه الشافعي . (عبد الرحمن محمود ، جنقو- ألمانيا)

جزاك اللة خيرا شيخنا الكريم

واوافق بأن التمذهب لا بد منه في التأصيل الفقهي وما تفوق من تفوق من الأيمة ممن حرروا المذاهب ووصلوا درجة الاجتهاد إلا عن طريق التمذهب حتى تمكنوا من المقارنة بين الأقوال والأوجه في الخلاف العالي

وأضيف أيضا أننا بحاجة ماسة إلى التربية الروحية والتأله في نفوس الناشئة وطلاب العلم وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى وهذا جانب يغفله كثير من المربين (د. عبد العزيز علي أحمد – نيروبي).

الفقه للحياة

عدَّ الإمام الغزالي- رحمه الله - الفقه من العلوم الدنيوية .

وقال في احياء علوم الدين في كتاب العلم ١/٣٢ دار الكتب العلمية.

قال: ((فإن قلت: لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا, وألحقت الفقهاء بعلماء الدنيا؟

فاعلم أن الله عز وجل أخرج آدم عليه السلام من التراب وأخرج ذريته من سلالة من طين ومن ماء دافق فأخرجهم من الأصلاب إلى الأرحام ومنها إلى الدنيا ثم إلى القبر ثم إلى العرض ثم إلى الجنة أو إلى النار فهذا مبدؤهم وهذا غايتهم وهذه منازلهم وخلق الدنيا زادا للمعاد ليتناول منها ما يصلح للتزود فلو تناولوها بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالشهوات فتولدت منها الخصومات فمست الحاجة إلى سلطان يسوسهم واحتاج السلطان إلى قانون يسوسهم به فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيا ولعمري إنه متعلق أيضا بالدين لكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا فإن الدنيا مزرعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا.

والملك والدين توأمان فالدين أصل والسلطان حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط في فصل الحكومات بالفقه وكما أن سياسة الخلق بالسلطنة ليس من علم الدين في الدرجة الأولى بل هو معين على ما لا يتم الدين إلا به فكذلك معرفة طريق السياسة فمعلوم أن الحج لا يتم إلا ببذرقة تحرس من العرب في الطريق ولكن الحج شيء وسلوك الطريق إلى الحج شيء ثان والقيام بالحراسة التي لا يتم الحج إلا بها شيء ثالث ومعرفة طرق الحراسة وحيلها وقوانينها شيء رابع)).

قلت : كلام الغزالي عميق جدا ويمكن تقريبه بالنقاط التالية:

أن الإنسان بما ركب من الشهوات وحب الذات فإن الشرور والخصومات تتولَّد فاحتيج إلى الفقه الذي يهتم بضبط السلوك الإنساني ومنعه من الظلم لتبقى الحياة مستقرة.

أن المقصد الأساس في الفقه هو تحقيق العدل في المعاملات ومنع الخصومات.

أن الفقه مرتبط بتحقيق المصالح؛ ويقتضي ذلك أن تكون أحكامه معللة وليس تعبدية مقصودة لذاتها.

أن دور الفقيه هو العمل على الإصلاح والاستقرار لأن عمله منصب في رعاية العدل والاستقرار.

أن الدولة لا تستغني عن الفقهاء- رجال القانون- لأنهم بمثابة الأركان للدولة، ولذلك لا غرابة أن يتمتعوا بتقدير بالغ في المجتمع لشدة الحاجة إليهم.

أن الحاكم بحاجة دائما إلى الفقيه لأنه مرشده إلى طريق العدل في سياسة الرعية، ولأنهما يتكاملان هذا يملك السلطة المادية وهذا يتمتع بالسلطة العلمية أو الروحية.

أن الفقه يتأثر بقوة الدولة الحارسة للدين فإذا ضعف الدولة الحارسة ضعف الفقه لأنه يزدهر بالتطبيق ويزكوا بالعناية بأهله.

أن الفقه لارتباطه بإدارة شئون الدولة وسياسة الخلق فهو قرين الاجتهاد ومفتقر إليه على الدوام ومتسم بالتطور مع تغير الأعراف والمشكلات.

ويتنج من ذلك أمر آخر وهو أن المذاهب التي هي اراء المجتهدين فإنها ليست المقصودة لذاتها، وإنما معيار فضلها هو مدى تحقيقها للمصلحة ودفعها للمفسدة، فمن الخطأ البين التعصب للاراء بمجرد أن فلانا قالها أو أن علانا تركها، ونحو ذلك.

(محمد عمر أحمد- مقديشو)

شكرا للأستاذ عبد الرحمن جنقو، فقد اجتهدت وأنت الوحيد الذي قدم ورقة مكتوبة في الموضوع عدا عن ما كتب من قبل في هذا الموضوع من بعض الإخوة. وقد أنصفت كثيرا.. ولكن ربما لا أسلم لك في كل نقاطك حول جوانب القصور في الصوفية وأسلم لك في بعضها. ومما لا اسلم لك فيه. الاهتمام بتفسير القرآن فقد كانوا مهتمين وقد أدركت غير واحد من الصوفية في حلقات لتفسير القرآن. ولكن ربما بتفسير وتسهيل معاني الألفاظ وكانو يعتمدون في الغالب على تفسير الجلالين، وقد يكون هذا لأنهم كانوا يهتمون ألا يشوشوا على طلبة العلم قبل فهم ما يجب عليهم من أحكام الشرع واللغة أن يتوسعوا في التفسير الذي ساد بعد ذلك مما تدخل فيه الآراء والاجتهادات. وكذلك الحديث الشريف وعلومه، ولكنهم كانوا يخصونه لطلبة العلم الذين وصلوا إلى مرحلة متقدمة من الفقه، وأذكر أنه كانت عندنا في بيتنا في براوة مخطوطة صحيح البخاري التي جاء بها جدي السادس من مدينة تريم بحضرموت، وكان عمي ووالدي يدرس منه لطلبة العلم المتقدمين في براوة. وكذلك كان علم الحديث مشهورا ومعروفا في منطقة أوغادين وكان منهم الحفاظ ومعظمهم من الصوفية الاشعرية. أما علم التجويد فلم يكن مدرسا إلا لدى العامة ولكن كان حفظة القرءان يحافظون على أحكامه تطبيقا بنغمة محلية محببة موجودة حتى الآن لدى "المسبعين" وإن قاربت الانقراض، ولكن دراسة التجويد وتطبيقه بالطرق التي يقرأ بها في الدول العربية فكما قلت جاء بها الشيخ على الصوفي رحمه الله وهو أيضا صوفي، والذي كان مستغربا من التجويد هو الألحان الجديدة التي فارقت نغمة وأداء الصوماليين الخاصة بهم وهي قريبة من أداء السودانيين والموريتانيين حتى الآن. أما العقيدة فكانوا يدرسون المختصرات والمتون، التي هي المطلوبة من المسلم وكانت منظمة عقيدة العوام تحفظ للأطفال في مدارس القرآن. وشكرا مرة أخرى على ورقتك المكتوبة. وعندما نحكم على الوضع الذي سبق الصحوة الإسلامية فإنه ينبغي ألا ننظر ونحكم على الأوضاع بالنظر فقط إلى منطقة معينة فإن الوطن الصومالي المترامي الأطراف كانت له حواضر تميز كل منها بعلم

معين يبزون فيه غيرهم ويشد طالب العلم الرحال إليها لطلب ذلك العلم خاصة إذا أراد التخصص فيه. وقد تكون بعض المدن خلوا إلا من معلمي القرءان وجاءت الصحوة فملأت الفراغ.

وعندما نحكم على الوضع الذي سبق الصحوة الإسلامية فإنه ينبغي ألا ننظر ونحكم على الأوضاع بالنظر فقط إلى منطقة معينة فإن الوطن الصومالي المترامي الأطراف كانت له حواضر تميز كل منها بعلم معين يبزون فيه غيرهم ويشد طالب العلم الرحال إليها لطلب ذلك العلم خاصة إذا أراد التخصص فيه. وقد تكون بعض المدن خلوا إلا من معلمي القرءان وجاءت الصحوة فملأت الفراغ.

(الشاعر محمد الأمين محمد الهادي- السعودية)

من هو الفقيه ؟

يقول الإمام الغزالي رحمه الله :

" الفقيه من يتكلم في المسألة النازلة كما يتكلم في المسألة المسطورة في باب الطهارة "

ويقول :

" إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه "

حكاه عنه ابن الحمداني في طبقات الحنفية. وانظر:البحر المحيط:(23/1- 24) نقله أبو عائشة الجبرتي.

الشيخ علي الصوفي ربما كانت مشكلته مع صوفية الزيارات والأكل والشرب و.. Waa lagu khaliifay هؤلاء يستخدمون الصوفية لملء بطونهم، وهؤلاء ضد العلم والعلماء في كل مكان فلا يعول عليهم، وعلى سبيل المثال والدي وعمي الشيخ نورين كانا يواجهانهم في براوة، وحتى في مقديشو كان يمتنع عن حضور بعض تجمعاتهم لما فيها من المنكرات، وأذكر أن والدي كان لا يذهب إلى المولد السنوي في المحفل العام في بيحاني، رغم حضور الكثير من كبار علماء الصوفية له وكان يدعى إليه كل عام، وقد سألته عن سبب ذلك، فقال لي: حضرته مرة واحدة ورأيت ألا أشارك فيه مرة أخرى بسبب ما فيه من الاختلاط.. وقال أنه تكلم مع من يقيمونه عن ذلك المنكر فلم يغيروا شيئا واختار صونا لنفسه ألا يحضر. كذلك لم يكن يذهب إلى أي من الحوليات

الكبيرة التي يقصدها الناس كل عام، وكان يرى عدم شد الرحال إليها. وكان صديقا للشيخ علي صوفي ولم يدرك وما زالت صداقة أولاده مستمرة معنا.

علماء الصوفية الذين دأبهم الزيارات والموالد الذين يضحكون على عامة الناس غير الصوفية العلمية التي كان ينتمي إليها العلماء في الصومال. لذلك وجب التفريق. (الشاعر محمد الأمين محمد الهادي- السعودية)

أنا الآن في العمل وهو لا يترك لي مجالا لكتابة شيء اخر حتى خارج فترة العمل. للأسف!

ولكن سأحاول أن أسرد لك شيئا عن ذلك بشكل منفصل إن شاء الله مستقبلا...

أما عن الكتاب فأعرف عنه قبل طباعته ونشره لأني أعرف كاتبيه بصفة شخصية، أما الأول هو باحث من أب براوي وأم مجيرتينية واسمه د. محمد قاسم مقيم في كندا.

وأما الثاني فهي مستشرقة إيطالية جاءت إلى الصومال شابة وعملت سكرتيرة في وزارة الخارجية وتزوجت أكاديميا براويا هو الدكتور عبود بن مساعد بن عمر باعمر، وكان عميدا في الجامعة الوطنية في فترة من الفترات حسبما أذكر. وكانت سكنت براوة مع زوجها وأتقنت لغة أهلها وتزيت بزيهم حتى كأنها منهم، وحفظت أغانيهم وقصائد علمائهم. وبحثت في تاريخ المدينة كثيرا. وكتبت قبل هذا الكتاب بحوثا أكاديمية عن المدينة بالإيطالية والإنجليزية.

وأما قصة هذا الكتاب فهو أنه في فترة الحرب الأهلية جرى نهب الكثير من ممتلكات المحكمة بعد أن هدمت في براوة من قبل مليشيات USC وبعثرت سجلاها وكتبها، واستطاعت هي أن تحصل على مجلد يضم الأحكام التي صدرت بين الأعوام 1893-1900 فاعتنت به أيما اعتناء واستعانت بالدكتور محمد قاسم وهو المتخصص في تاريخ علماء براوة، فترجموا السجل وأثبتوا الأصل المكتوب بالعربية وهو مكون من مجلدين، وفي المقدمة بحث عن تاريخ براوة، وقد ذكرت لي المؤلفة أنها كتبت البحث أكبر مما هو مثبت في الكتاب بضعفين تقريبا لكن الناشر طلب منها الاختصار فاختصرته.

وهو كتاب مهم في معرفة جزء من تاريخ براوة، ومن بين القضاة الذين يضم الكتاب السجل أحكامهم الشيخ نورين بن أحمد صابر الذي انتدب ليصبح قاضي القضاة في زنجبار بعد ذلك أيام حكم العمانيين. (الشاعر محمد الأمين محمد الهادي- السعودية)

أختلف معك في كون الشيخ علي صوفي يصنف في خانة الطرق الصوفية ، وأن لقبه يدل على ذلك ، ولا يعرف له اسم آخر .

اسم والد الشيخ : عبد الرحمن ، وهذا اللقب حسب ما سمعت من ابنه القارئ الشيخ عبد الرشيد بسبب زهده الكبير إلى حد أنه لم يكن ينظر إلى وجوه النساء ، وتم إيذاؤه في مسجد رئيس الصومال الأسبق ، مسجد عبد الرشيد علي شرماركي ، وكانت الطريقة القادرية هي التي تشرف على المسجد برئاسة الأخ الأكبر للرئيس الحاج أحمد علي شرماركي .

والخلاصة إن كان مقصود الصوفية المنسوبة إلى الشيخ علي أنه كان ينتمي إلى الطرق الموجودة في الساحة في ذلك الوقت فهذا لم يحدث .

فصوفية الشيخ يمكن توجيهها معناها المعروف عند بعض أهل العلم : الزهد .

وقد استخدم ابن القيم هذا المصطلح كثيرا في مدارج السالكين ، ومنها قوله : التصوف هو الخلق الحسن (د. عبد الرزاق حسين أحمد – جيبوتي)

من حيث الاسم فقد حكى لي والدي عن الشيخ علي الصوفي أنه عندما جاء إلى مقديشو من منطقة اوغادين كان يسكن في حمر وين وكان يدعى لقراءة القرءان في بعض البيوتات، وكانت بعض النساء من العائلة المضيفة له تقدم له الأكل كل يوم فكان لا ينظر إليها أبدا، فحدثت النساء عن ذلك فقلن Sheekh Cali Suufi Waaye أي أن الشيخ علي صوفيّ وهو معنى آخر غير التصوف، وهو أنه زاهد عن النساء ولا يتحدث إليه زهدا وتقوى.

أرجو أن أكون قد نقلت رواية الوالد كما هي لأنه مر عليها الآن أكثر 30 سنة. (الشاعر محمد الأمين محمد الهادي- السعودية)

الصوفية والصحوة بين إشكال التعميم .. وإجحاف الإغفال.

١. اعترض بعض الإخوة على نسبة الشيخ "علي عبد الرحمن صوفي" شيخ القراء في الصومال إلى الطرق الصوفية بناء على ظاهر النسبة " صوفي" ، كما ورد في مقال الشيخ عبد الرحمن جنقوا المميز .

وذكروا أن الصحيح المروي عن أولاده " الشيخ عبد الرشيد والشيخ عبد الحكيم" أن لا علاقة له بالصوفية ، وأنه كان بينه وبينهم ما صنع الحداد .. وأن التسمية لها أسباب أخرى ..كما بين الشيخ الدكتور عبد الرزاق حسين والأخ الشيخ عبد الله محمد علي وغيرهما جزاهم الله خيرا .

٢. وأبدى كذلك الاستاذ محمد الأمين الهادي جانبا آخر له صلة بتعميم نسبة الصوفية على كل العلماء الذين سبقوا الصحوة الإسلامية بمختلف مدارسهم ومراكزهم العلمية وأقطارهم المختلفة ، وضرب لوالده الشيخ محمد الهادي وعمه كذلك مثالا حيا لهذا النموذج من العلماء الذين سماهم "بالصوفية العلمية" ، واقترح في سبيل الخروج من هذا الإشكال التمييز والتفريق بين نوعين من المحسوبين على التصوف ، وهما :

أ. الصوفية الذين دأبهم الزيارات والموالد والضحك على عامة الناس ، على حد تعبيره .

ب. الصوفية العلمية التي كان ينتمي إليها العلماء في الصومال .

٣. وفي رأي - وقد أكون مخطئا - الإشكال أكبر من ذلك وأعم ، وقد وقع في نفسي التعليق على مقال الشيخ عبد الرحمن الرائع عند ما قرأته لأول وهلة ، بالتنبيه على هذه الملحوظة ، ثم ترددت في ذلك خشية تكدير صفو المقال وعذوبته ، وقلت في نفسي لعلي أكتب عن هذا لاحقا بشكل مستقل. ثم عند ما أثار بعض الإخوة الفضلاء النقاط المشار إليها أعلاه ، قررت إيراد الإشكال في صيغة سؤال والتعليق عليه على النحو الآتي :

إذا كنا لا نسلم بنسبة إنجازات الصحوة الإسلامية إلى الحركات والتنظيمات الإسلامية فقط - بالرغم من دورها الأكبر في ذلك - دون غيرها من العلماء والدعاة (المستقلين) الذين كانت لهم مراكز إشعاع مؤسسة أو مكملة ، وكان لبعضهم فضل على الحركات نفسها كلا أو بعضا ، كما أشار إليها الشيخ عبد الرحمن في مقاله المذكور .

فهل يصح التسليم بالحكم على المدارس والمراكز العلمية والدعوية التي سبقت الصحوة الإسلامية المعاصرة ، وكان لها الفضل في نشر العلوم والثقافة الإسلامية في ربوع البلاد بأنها كانت صوفية كلها ، وبالتالي نسبة كل هذه المنجزات إلى الصوفية ، دون غيرها من العلماء والمدارس والمراكز العلمية المستقلة ؟

وأظن - والله أعلم - أنه عند إطلاق (الصوفية) يقصد بها الطرق الصوفية المنظمة التي كانت تمثل في الساحة العلمية والدعوية في السابق ما تمثله الحركات والتنظيمات بالنسبة لساحات الصحوة الإسلامية المعاصرة ، فكلاهما التيار الأبرز الذي يحرك العامة في وقته .

طبعا إذا كان المقصود بالصوفية المعنى المذكور ، فإن كثيرا من المدارس والمراكز العلمية التي كان لها دور كبير في في نشر العلوم الإسلامية والعربية ، لم تكن تنضوي تحت هذا اللواء ، ولا يشملها هذا الاسم ، وإغفالها قد يعتبر جهلا أو تجاهلا لدورها ، كما يعتبر إدراجها تحت لواء الصوفية تجنيا في حقها وهضما لإنجازاتها.

ويمكن تصنيف كثير من الفقهاء والعلماء Axkaan-ley ذوي المراكز العلمية في مختلف المراحل والمناطق من هذا الصنف المهضوم . وقد ضرب الأخ محمد الأمين الهادي بعض الأمثلة لهذا الصنف من العلماء والفقهاء من بيئته وواقعه الذي عايشه.

وأضيف بدوري مثالا بالمدرسة الحسنية العلمية الهيرانية بمراكزها المتنوعة ، فهي لم تكن مدرسة متصوفة بهذا المعنى ، بالرغم من اشتهارها بنشر العلوم الإسلامية والعربية ، بما لا يحتاج معه إلى مزيد شرح وبيان لدى الكثيرين .

فعلى سبيل المثال من مراكزها التي خرجت أعدادا لا بأس بها من العلماء: مركز "غلعسبو" "Galcusbo" (اسم موطن يقع بين مدينتي فيرفير وبورعكر) الذي كان ممن يدرس فيه الشيخ العالم الأزهري القاضي حاج نورى XAAJI NUURRE ، وهو جد الشيخ محمد الهادي مؤسس مدرسة الفلاح في وجير ، والنائب فارح شيخ عبد القادر . وقد انتدب فترة ليكون قاضيا في زنجبار ، ثم قرر العودة من تلقاء نفسه ، ليواصل مهمته العلمية .

ومن مراكزها أيضا مركز "الأشراف" Asharaaf , و"طومودلى" (يقع بين مدينة فيرفير وأبالى) الذي كان يدرس فيه أمثال جدي الشيخ "حاج عبد الله ميغاغ" XAAJI CABDILLE MAYGAAG ، وقد أصبح لاحقا قاضي القضاة في دولة الدرويش بقيادة السيد محمد عبد الله حسن حسب ما سمعت. وهو أيضا جد الشيخ الداعية عبدالله حاج محمود حاج عبدالله " Guuraa"، والكاتب حسن حاج محمود حاج عبد الله ، صاحب العديد من المؤلفات في التاريخ والسياسة والصحافة.

وكون المدرسة العلمية الحسنية لا علاقة لها بالطرق الصوفية ، بل كانت على تجاف معها أمر لا يخفى على الكثيرين من أهل العلم ممن تتلمذ على يديها أو عايش بعض علمائها أو احتك ببعض خريجيها .

وأذكر قصة طريفة ذي صلة رويتها بسند عال من شيخي الشيخ عبد الله حاج عبده سلطان المعروف بالشيخ INDHA-BUUR ، ذكر لي أنها وقعت لأخيه العالم الشيخ عمر الفاروق في مقتبل طلبه للعلم أنه رحل إلى بعض المناطق طلبا للعلم ، ثم رجع بعد فترة وقد تصوف ، فبدأ ينشغل بتلاوة الأوراد والأذكار ، في حين كانوا ينتظرون منه أن يجلس للتدريس ونشر العلم الذي تلقاه، قال: فأنكروا عليه وشنعوه ، وقالوا له :

ما لهذا ابتعثناك ، بل لطلب العلم ، قال : فارتحل من جديد لطلب العلم ، حتى صار علما على رأسه نار .

وإشكال التعميم هذا يقع فيه الطرفان : الصوفية والصحوة على حد سواء :

- أما أهل الصحوة فربما بقصد حشر من سبقهم في دائرة واحدة حتى يلبسوهم جميعا سوءات الصوفية والمآخذ عليهم ، لأنه غالبا هذا الوصف يستبطن التشنيع والإدانة.

- وأما الصوفية فكذلك ربما بقصد حشر هؤلاء جميعا في دائرتهم بقصد الاستكثار بهم والتقوي ، ولأن بينهم قواسم مشتركة كثيرة تجمعهم ضد تيار الصحوة الذي يهجم عليهم جميعا دون تمييز .

- وقد يكون لاختلاف البيئات والمناطق أيضا اثر في ذلك ، بحيث يحكم كل على مشاهداته في بيئته وواقعه والمناطق القريبة منه أو المشابهة ، فيكون التعميم ناقصا غير مستوفي الأدوات.

- كما قد يكون من أسباب الدافعة كلا الطرفين للتعميم قلة المعرفة ، كون هذا النوع من التصوف هو التيار المنظم السائد البادية راياته للعامة ، فيغلب على الساحة ويغطي على المراكز العلمية التي يقتصر تأثيرها على الخاصة ، كما هو شأن الحركات بالنسبة لغيرهم من أهل الصحوة ، طبعا هذا قبل انتشار وسائل التواصل والنشر الفضائي.

أما إذا قلنا بأن المقصود بالتصوف هو معنى التزكية والزهد والإحسان والسلوك ، الذي هو ركن الإسلام الأعظم ومقصده الأكبر ، فهذا مما يتشرف بالانتماء إليه الجميع، دون تمييز بين صوفية وصحوة . والظاهر أن هذا المعنى غير مقصود على الأقل عند الصحويين عموما ، والسلفيين خصوصا عند إطلاقهم (الصوفية) على خصومهم ؛ إذ لا يقبل التصوف بهذا المعنى الشرعي التشنيع الذي يستبطنه هذا الإطلاق في الغالب .

هذه مجرد انطباعات شخصية ربما تلقي الضوء على الإشكال " إشكال التعميم وتصويف كل العلماء الذين سبقوا الصحوة الإسلامية المعاصرة ، وخلل الإغفال عن

العلماء والمراكز العلمية المستقلة " ، قد لا تكون كافية لتشخيص الإشكال وتصوير الداء ، بله عن توصيف العلاج والدواء ، قصدت منها فقط التعبير عن بعض ما يختلج في ذهني تجاه الموضوع. ولعلها تقدح فكر بعض الباحثين النابهين او المتخصصين للتصدي لمعالجة الظاهرة : تشخيصا للمشكل أكثر دقة ، وتوصيفا للعلاج أكثر نجاعة.

والله ولي التوفيق

وكتبه محمد حاج- مقديشو

الثلاثاء ٣ مايو ٢٠٢٠م

الدكتور الشيخ محمد الحاج اجاد وأنصف ايما انصاف وأزال اشكال التعميم فشكرا وحزاك الله خيرا مراكز التعليم المستقلة يتجاهل البعض لقد كتب كاتب ان الصوفية هم العلماء قبل الصحوة فقلت زمان وصول القادرية الى الصومال- وهي اقدم من الصالحية- معروفة وحديثة فقبل ذالك كيف حال العلماء على احسن تقدير ألم يكونوا مستقلين؟

(منير حاج عبد الله – بوصاصو)

بورك فيكم دكتور محمد. اضاءات مهمة. واذا كان التيار الاسلامي عاد الى جذوره الفقهية الشافعية فهل يمكنه ان يخطو خطوة اخرى ويعود الى جذوره الروحية الصوفية فتتصوف السلفية وتتسلف الصوفية فتأخذ السلفية من التصوف جوانب قوته وتاخذ الصوفية من السلفية مزاياها؟

قال الإمامُ عبدُالوهابِ بنُ تقيِّ الدِّينِ السُّبْكِيُّ رحمه الله (ت : 771 هـ) في "معيد النِّعَم ومُبيد النِّقَم" (ص٦٣-٦٤) :

« وأمَّا تَعصُّبُكم في فروع الدِّينِ ، وحملُكُم الناسَ على مذهبِ واحدٍ ؛ فهو الذي لا يَقْبلُهُ اللَّه منكم ، ولا يَحْمِلُكُم عليه ؛ إلا مَحْضُ التعَصُّبِ والتَّحاسُدِ!!

ولو أنَّ أبا حنيفةَ ، والشافعيَّ ، ومالكًا ، وأحمدَ أحياءٌ يُرزقونَ ؛ لشدَّدوا النَّكيرَ عليكم ، وتَبرَّؤُوا منكم فيما تفعلون.

فلعمر اللهِ ! لا أُحْصي من رأيتُهُ يُشمِّرُ عن ساعدِ الاجتهادِ في الإنكارِ على شافعيٍّ يَذْبحُ ولا يُسمِّي ، أو حنفيٍّ يَلْمَسُ ذَكَرَهُ ولا يَتَوضَّأُ ، أو مالكيٍّ يُصلِّي ولا يُبسْمِلُ ، أو حنبليٍّ يُقدِّمُ الجمعةَ على الزَّوال ؛ وهو يَرى من العوامّ ما لا يُحْصي عدَدَه إلَّا اللهُ تعالى يَتْرُكون الصلاةَ التي جزاءُ من تَرَكَها عند الشافعيِّ ، ومالكٍ ، وأحمدَ : ضَرْبُ العُنُقِ ؛ ولا يُنْكِرونَ عليه!! بل لو دَخلَ الواحدُ منهم بيتَهُ لرأى كثيرًا من نسائه يَتْرُكْنَ الصلاةَ ، وهو ساكِتٌ عنهنَّ !!

فيا للهِ وللمسلمينَ! أهذا فقيهٌ على الحقيقة!! قبَّحَ اللهُ مِثْلَ هذا الفقيهِ .

ثم ؛ ما بالُكُم تُنْكِرونَ مِثْلَ هذه الفُروع ولا تُنكِرون المُكوسَ والمُحرَّماتِ المُجْمَعَ عليها !! ولا تَأْخُذُكُمُ الغَيْرةُ لله -تعالى- فيها؟! وإنَّما تأخذُكم الغيرةُ للشافعيِّ ، وأبي حنيفةَ ، والمدارسِ المُزخْرَفَةِ ؛ فيؤدِّي ذلك إلى : افْتِراقِ كَلِمَتِكُم ، وتَسَلُّطِ الجُهّالِ عليكم ، وسُقوطِ هَيبتِكُم عندَ العامَّةِ ، وتَقَوُّلِ السُّفهاءِ في أعراضِكم ما لا ينبغي ، فتُهْلكونُ السُّفهاءَ بكلامِهم فيكم ؛ لأنَّ لُحومَكُم مَسْمومةٌ على كل حالٍ : لأنكم عُلماءُ ، وتُهْلِكونَ أنفسَكم بما ترتكِبونَه من العظائمِ .

ومنهم طائفةٌ تَبِعَتْ طريقةَ أبي نصرٍ الفارابيِّ ، وأبي عليِّ ابن سينا ، وغيرهما من الفلاسفة : الذين نشأوا في هذه الأمةِ ، واشتغَلوا بأباطيلِهم وجهالاتِهم ، وسَمَّوها : الحكمةَ الإسلاميةَ!! ولَقَّبوا أنفسَهم : حُكماءَ الإسلامِ ! وهم أحقُّ بأن يُسَمَّوا سُفهاءَ جُهلاءَ

من أن يُسَمَّوا حكماءَ ؛ إذ هم أعْداءُ أنبياءِ اللهِ -تعالى- ورسُلِهِ -عليهم الصلاة والسلام- : المُحَرِّفونَ لِكَلِمِ الشريعةِ عن مواضِعِهِ .

عَكَفُوا على دراسةِ تُرَّهاتِ هؤلاءِ الأقوامِ وسَمُّوها الحكمةَ ، واسْتَجْهَلوا مَن عَرِيَ عنها ! ولا تكادُ تَلْقى أحدًا منهم يَحْفظُ قُرآنًا ، ولا حديثًا عن رسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- .

ولعَمْرُ اللهِ ! إنَّ هؤلاءِ لأَضَرُّ على عَوامِّ المُسلمينَ من اليهودِ والنصارى ؛ لأنهم يَلْبَسُونَ لِباسَ المسلمينَ ، ويَدَّعونَ أنَّهم مِن عُلمائهم ؛ فيَقْتَدِي العامِّيُّ بهم ، وهم لا يَعتقِدونَ شيئًا من دِينِ الإسلامِ ، بل يَهْدِمُونَ قَواعِدَهُ ، ويَنْقُضونَ عُراهُ عُرْوةً عُرْوة" . انتهى .

شكراً الشيخ الدكتور محمد حاج على إضاءاتك هذه القيمة، لا شك أنه حدث خلط وأخطاء كثيرة في هذا الموضوع من أبناء الصحوة الصومالية بصورة عامة وخاصة من إخواننا السلفيين. والذين ولدوا في بيوت وبيئات علمية أمثالك وأمثالي ثم درسوا التعليم الرسمي من الإبتدائية إلى الجامعة فما فوق، يدركون ذلك جيداً، كنت من القلة المحظوظة من المجتمع الصومالي، حيث ولدت في بيت علم ودين من كلا الجانبين: الأعمام والأخوال، أبي كان شيخا من أهل الأحكام ولكنه توفي وأنا على ثلاث سنوات من العمر، وفي قرية لا يوجد فيها تارك صلاة واحد، ولا مُقَيِّل ولا مُدَخِّد واحد. وعند ما أنظر اليوم إلى الوراء إلى قريتي التي هاجرت منها وأنا شاب ضغير، أدرك أن البِدَع كانت قليلة أوشبه معدومة تقريبا. وكان الرابط الجامع فيها هو رابط الأخوة الدينية لا الوشائج النسبية أو القبلية. كان أهلها قادرية زيالعة، مزارعون على ضفاف النهر قربين إلى المدينة يعتمدون على زراعتهم، لا يعرفون لا (حُسّاً Xus) ولا (زيارة Siyaaro).

يمكن تقسيم الوضع الثقافي الصومالي قبل الصحوة المعاصرة إلى قسمين رئسيين: الفقهاء (أصحاب الأحكام أو أهل الظاهر) كما كان يُطلِقُ عليهم أهل التصوف. وأهل الطرق أو التصوف (أو أهل الباطن ويقصدون أهل المعاني وأسرار الشريعة) كما كانوا يُطلِقُون على أنفسهم مقابل أهل الظاهر الذين هم أهل الفقه الذين كانوا يتهمون أهل الطرق بالجهل عن كثير من أمور الدين وممارسة بعض البِدَعْ. لذلك لم تكن العلاقة وُدِّيّة في كثير ما الأحيان فيما بين الجماعتين، وكانت التهم متبادلة بينهما: تهمة ممارسة البدعة والجهل عن الدين، وتهمة معرفة الظاهر والألفاظ فقط، والجهل عن أسرار ومعاني الشريعة، وكان هناك منهم من يجمع بين الفقه والطريقة، وبعض مراكز الطرق كانت مراكز علم في الآن نفسه، وبعضها كانت تشتهر بالتدريس العلمي فقط، وليس معنى ذلك أن التصوف كان غائبا عنها كلياً.

بعض الفقهاء كانوا يمنعون من تلامذتهم أكل لحم الذبيحة التي يذبحها أهل المتوفى يوم وفاته والتي تُسمّى في بعض المناطق (أَجَسْ Agas) تُنطق مثل الجيم المصرية مع التخفيف.

والصحوة خاصة الجناح السلفي منها وضعت كل هولاء في سلة واحدة، لأنها رأت حتى الفقهاء (أهل الأحكام) الذين كانوا ينكرون قبل مجيئها ما ينكرونه الآن، عقيدتهم غير صحيحة كذلك مثل أصحاب التصوف لأنهم كلهم أشاعرة. ولذلك وضعوا البدع العملية التي كانت تمارسها الطرق على تفاوت فيما بينها في مع العقيدة الأشعرية في خانة واحدة. وهذا كان خطأً دَعَوياً وإستراتيجياً .(السفير عمر شيخ إدريس- مقديشو)

أشكركم الاستاذ السفير عمر إدريس وجميع الاخوة الذين علقوا على هذا الموضوع، الخطأ الاستراتجي المشار إليه- خاصة- في وضع الفقهاء Axkaamleey والصوفية (الذين كانوا يسمون أنفسهم باهل الباطن كما أشرتم) أمر يعترف به الاتجاه السلفي بل سمعنا كثيرا من مشايخنا وهم يسردون قصص بعض هؤلاء الفقهاء الذين كانوا ينكرون

البدع ، ويقاطعون حضور احتفالاتهم كما أشار إليه الأستاذ محمد أمين وجدده الأستاذ عمر!

عوامل هذا الخطأ الاستراتيجي في ر أيي ثلاثة أمور

1. انتشار البدع وادعاءات أهل البطن التي كانت تقترب أحيانا من التأله في المجتمع، وضعف مستوى إنكار الفقهاء والطبقة العلمية لذلك ، إما تسامحا معهم في تصرفاتهم، أو خوفا من الاصطدام معهم ومن معهم من أتباعهم!

ومما يدل على أن الإنكار لتلك الحرافات التي أحالت التدين إلى طلاسم وذبائح واستغاثات بأموات أفضوا إلى ربهم ...الخ لم تكن في المستوى المطلوب أننا نتحدث عن أسماء قليلة تعد بأصابع اليد في كل منطقة!

2. العامل الثاني طبعا، عدم نضج شباب الصحوة ، وقلة العلم في بدايات الصحوة حيث لم يكن لديهم سوى بعض المتون في العقيدة والحديث والسيرة، إلى درجة أنه كان يقل أن تجد في مدينة من المدن شخصا يستطيع إلقاء درس عام حول رياض الصالحين مثلا !

3. الحرب بين القديم والحديث غالبا ينحو هذا النحو الذي هو شيطنة الجديد للقديم بجميع أطيافه دون تمييز والعكس!

الأمر الذي أود أن أسأل من أدرك أحداث ظهور الصحوة خاصة السلفية منها وهجمتها الشرسة على كل ما هو قديم ، سؤالي هل دفع ذلك فسطاطا التيار القديم إلى الاصطفاف بصف واحد تجاه هذه الهجمة ؟ كيف كانت مشاعر الاتجاهين في ظل تلك الأجواء!

دمتم في رعاية الله [أخوكم عمر محمد ورسمة]

[اللامذهبيةُ الأصولية]

لا أدري لماذا نحنُ مولَعون معشر طلّاب الصوماليين في حفظ ألفية المراقي لسيدي عبدالله الحاج المالكي ، فهو لم ينظِم جمعَ الجوامع ولم يتبعْ أثر تاج الدّين السّبكي كما فعل الجلال -عليه سحائب الرحمةِ وابلةٌ - في الكوكب السّاطع ، وتركَ أيضاً مسائلَ مهمة ويعدُّ مما يتوقّفُ عليه أصول الفقهِ .

أظنُّ أنَّ سبب الهجران من تلك المنظومةِ العتيقةِ هي طولها وكثيرٌ من النّاس تقصرُ همته أن يحفظ فيها ويُكمل ، وثانياً أنَّ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي شهّرها ، وأذاع صيتَها في المشرق حتى قيل كما أخبرني شيخي العلامة عبدالناصر الحاج ، أنه استشهد هذه الألفية كاملةً في تفسيره أضواء البيان ، ولا شكَّ أن هذا التأثر غَلبنا حتى تركنا كثيراً من منظومات المذهب الأصولية كهذه ومنظومة البرماوي ..

في ليلةٍ من الليالي كنتُ أراجع مراقي السّعود وفي ختام المراجعة ، عزمتُ أن أتركَ هذه وأذهب الى الكوكب الساطع ، فلما نمتُ هذه الليلةِ رأيتُ في المنام ما يرى النائم في نومه ، فإذا فوقي رجلٌ معمّمٌ لابسٌ بطارقةِ المغاربةِ : فقال لي لا تترك هذه الألفيةِ فهي أنفعُ لك من هذه أو كلمةً قريبةً من ذالكَ ، فلما صبَّحتُ واصلتُ مراجعتي في تلك الالفية ، ولا أدري تفسير هذه الرؤية ولم أسأل أحدًا منها ، فحبّذتُ مواصلةَ مراجعتها والاكتفاء بها .

وأخيراً ؛ فالأصول يحتاجُ الى مذهبيةٍ ومدرسةِ معيّنة كالفروع الفقهيةِ ، فإن لم تفعلِ ذالك فاللامذهبية الفقهية أشدُّ ضررا من اللامذهبية الأصولية .(عبد الرحمن حسن فارح- السعودية)

هل الصحوة الأسلامية أضعفت الفقه ؟

أريد أن أو ضح بعض النقاط مساهمة مني في هذه الندوة حول الموضوع المعنون اعلاه وهو هل هناك عقبات وعوائق امام إنتشار المذهب الشافعي في الصومال وهل للصحوة الإسلامية دور في تهميش وإضعاف الفقه الشافعي في الصومال ؟

أولا : دور الصحوة الاسلامية في هد الصدد ايجابا أوسلبا

أولا قبل ظهور الصحوة كان الناس يطلبون العلوم المختلفة من المشائخ فقد اشتهرت منطقة أوجادينيا لدراسة علوم اللغة العربية كما اشتهرت المناطق في جنوب الصومال لدراسة الفقه وكانت المقرارات أو المناهج الدراسية في دلك الوقت محصورة ومحدودة في كتب محدودة ففي اللغة العربية كانو يدرسون النحو بدأ من كتاب الأجرومية إلى كتاب الألفية وفي البلاغة كانو يدرسون كتاب جواهر المكنون وفي الفقه كان المشائخ يقرؤن الفقه الشافعي في الغالب بدأ من كتاب سفينة الصلاة ثم المنهاج والارشاد وفي التفاسير كتاب الجلالين فلم تكن كتب النفاسير متوفرة في ذلك الوقت مثل تفسير ابن كثير والقرطبي والطبري والكتب المعاصرة مثل أيسر التفاسير وكتاب صفوة التفاسير وغيرها والصحوة الاسلامية

مصطلح يستخدم كثيرا في العصر الحديث وقد انتشرت الصحوة بعد رجوع البعثات التعليمية في الخارج من الدراسة في الجامعات في العالم الإسلامي كالسعودية والسوان

ومصر وباكستان وغيرها وبعد رجوعهم الي البلاد بدأ هؤلاء الخريجون يشاركون في الحياة العامة ويقومون بدور التوجيه والتثقيف والتعليم لأبناء المجتمع فكان بعضهم مدرسين في المدارس والمعاهد والبعض كانو اساتذة في الجامعة الوطنية والبعض منهم كانو علماء لهم حلقات في المساجد يدرسون العلوم والفنون المختلفة من علوم اللغة العربية كالنحو والصرف والبلاغة وعلم التوحيد والتفسير ومن علوم الشريعة كعلم الفقه واصوال الفقه وعلم الحديث والسيرة من ايجابيات الصحوة الأسلامية

1 نتيجة للدراسات الخارجية في العالم العربي والإسلامي رجع الشباب وهم يحملون علوما مختلفة لم تكن معهودة قبل ذلك في الصومال

٢ ساهموا في رفع وعي الشباب تجاه دينهم وعقيدتهم وامتهم

3 اسسوا كثيرا من الجامعات والمعاهد والمدارس مما ساهم في تثقيف الشباب ورفع مواهبهم وقدراتهم

٤ ازدهرت المكتبات والمراكز العلمية بالكتب والمتون الفقهية المتعددة في جميع المداهب الفقهية

٥ كان لهم تواجد ومشاركات بارزة في جميع الأصعدة والمجالات المختلفة في المجال الإحتماعي و التعليمي والاعلامي والسياسي والصحي والقضايئ ففي المجال التعليمي مثلا برز واشتهر فيه رجال أسسو البنية التحية للتعليم وكانوا يمثلون دور وزارة التعليم في ظل غياب حكومة مركزية تتولي زمام هذ الامر ومن هؤلاء الاستاذ فارح عبد القادر والأستاذ أحمد عبد الله وايبل رحمه الله مؤسس مدارس الامام الشافعي واللذان كان لهما الفضل الاكبر في تأسيس رابطة التعليم النظامي في الصومال وفي مجال الطب اشتهر من رجال الصحوة الإسلامية الدكتور ابراهيم الدسوقي

والدكتور علي باشى وفي العلم الشرعي برز علماء كثيرون كان لهم الدور الأكبر في ميلاد الصحوة الإسلامية في الصومال منهم علي سبيل المثال لا الحصر الشيخ محمد معلم حسن في مجال التفسير كان من أوائل قادة الصحوة من تيار الاخوان والشيخ نور الدين علي علو الذي يطلق عليه ابو التوحيد في الصومال وهو يعتبر من رواد التيار السلفي ومنهم الشيخ عمر الفاروق شيخ التفسير والمفسرين يرجع إليه الفضل في فهم كتاب الله تعالي وفي نشأة الصحوة الإسلامية المبنية علي ضوء منهج الكتاب والسنة ومنهم الشيخ إبراهيم سولي الذي كان يدرس علم الحديث وله الفضل في نشر المذهب الشافعي حيث يعتبر اول من قرأ كتاب رياض الصالحين وكتاب كان متن ابي جمرة في مسجد مرواس وغيرهم يعجز القلم عن سردهم وفي مجال السياسة وصلو إلي القمة حيث وصلو إلي سدة الحكم ومنهم الشيخ شريف شيخ احمد الرئيس السابق ورئيس المحاكم الإسلامية والرئيس عبد القاسم صلاد حسن دور الصحوة في تهميش المذهب الشافعي أولا ؛ التيار السلفي كان له دور في تهميش الفقه حيث تم تهميش دراسة كتب الفقه الشافعي مثل سفينة الصلاة وكتاب المنهاج والإرشاد واستبدل به كتب العقيدة مثل كتاب التوحيد وكتاب اصول الثلاثة والعقيدة الطحاوية وكانو يرون أنه لا بد من تصحيح عقيدة المجتمع قبل تعليم الصلاة والصيام والزكاة فلا تصح عبادة من يدعو غير الله تعالي ويدعو شيخ عبد القادر الجيلاني حسب تصورهم وأشعلوا معارك مع علماء الطرق الصوفية في داخل المساجد

لقد جلست يوما في حلقة علمية لواحد من الشباب المتحمسين من التيار السلفي في نيروبي وكان يقرأ كتاب صفة صلاة النبي للألباني ويشرح النية في الصلاة وان النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة ويشعل معركة بين السنة والفقه الشافعي ويقول كتاب سفينة الصلاة مكتوب فيه النية محلها القلب والتلفظ بها سنة بل هي بدعة ونرمي بها عرض الحائط ولا قيمة لها ونأخذ السنة الصحيحة عن الرسول صلي الله عليه وسلم وكأن الفقه يناقض السنة !! وللحديث بقية ان شاء الله .

وكتبه محمد شيخ عمر فاروق مقديشو

الفقه للحياة (2)

بالنسبة لتجربتي الشخصية فقد سبق لي في بدايات الطلب-وما زلت في بدايات الطلب- قراءة كتب أدلة الأحكام وشروحها مثل (سبل السلام) وشروح (بلوغ المرام) الأخرى و(عمدة الأحكام)و(نيل الأوطار)، وهذا كرَّهني (بتشديد الراء) جدا للمذاهب التي تسمى ب(أهل الرأي)، وكنت أفزع من خلافهم لكثرة ما طرق على سمعي أن أكثر اجتهاداتهم عرية عن الدليل ، ويقوي ذلك ما أراه من مخالفة صريحة للنصوص الواضحة مثل (حديث المصراة) و (خيار المجلس) و (قراءة الفاتحة) وإنكار حق الشفعة، وعدم اشتراطهم النية في الوضوء والغسل، وتسويتهم بين الطاهر والطهور في إزالة النجاسة فتجوز عندهم بكل طاهر مائع ، وكاباحتهم الوضوء بالماء اذا تغير بشيء من الطاهرات ما لم تغلب أجزاؤه على أجزاء الماء، كالصابون والزعفران ، وايجابهم الزكاة من كل خارج من الأرض، وتجويزهم دفع القيمة في زكاة الفطر، واباحتهم لبيع النجس والكلب وجعلهم بلوغ الغلام 18 سنة الى 19 سنة ، ومنعهم من الاحياء الا باذن الامام، وتجويزهم قضاء غير المجتهد، والذمي بالنسبة لطائفته، ونحو ذلك من مئات المسائل الفروعية.

وبعد اجالة النظر في نقاط التنازع في أبواب المعاملات بمعناها الأوسع التي تشمل ما عدا باب العبادات، ودراسة شيء من أصول الخلاف تبين ان مدار الفقه هو باب المعاملات، وهو يشمل الفقه المالي والتجاري والاقتصادي والأسرة والعقوبات والعلاقات الدولية والفقه الدستوري والقضاء والاثبات.

بتأمل دقيق في تباين طرق معالجة المذاهب للمشكلات نجد أن بعضها أقامت بنيانها من واقع معاناة الحياة ومشاكلها فهي تنطلق في تنظيرها من الواقع بملاحظة مشكلاته، وما يكتنف تطبيق النص من يسر وعسر وابتدعت لإزالة العسر نظريات مثل الاستحسان الذي هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول ، أو هو العدول عن مقتضى قاعدة إلى قاعدة أخرى لسبب يقتضي ذلك كدفع الحرج وتحقيق المصلحة، في حين انطلقت بعض المذاهب من استقامة قواعد الاستنباط الأصولي الصارمة من عموم وخصوص واطلاق وتقييد ، دون مراعاة للواقع وما يتطلبه من رفع الحرج وتيسير الحياة ذات المشكلات المتجدد، فكأن هذه المذاهب مستعلية عن الواقع بمثاليتها.

وهاك بعض الأمثلة:

الأول: في الطهارة حيث تشددوا في المياه والنجاسة، وحكموا بنجاسة الماء اذا خالطته نجاسة يسيرة دون تغير صفاته ، ومثل ذلك قولهم بنجاسة أبواب الحيوان مأكول اللحم وما يلاقيه الناس في بلادنا من عنت لدرجة أنني سمعت أن كثيرا من الشيوخ أفتوا قديما وخصوصا في المناطق التي يكثر فيها رعي الابل بالأخذ بالرخصة لترك الناس الصلاة بسبب صعوبة المذهب.

الثاني : تشدد الشافعية في باب السلم ، واشتراط دفع رأس المال جميعه في مجلس العقد أدى بهم الى تعقيد المعاملات واخفاقهم في تخريج بيوع المقاولة والاستصناع على بيع

السلم لفقدان الشرط المتقدم مع أنها اليوم تجري عليها أكثر التعاملات فان دفع الثمن يكون بأقساط ولا يتم سداده الا متأخرا بعد اتمام العمل او أكثره ، ومصلحة الناس انما يناسبها هذا، وقد لجا صاحب كتاب (الفقه المنهجي) الى رأي السادة الحنفية.

الثالث: بيع المعاطاة وتصرفات الصغير، فواقع الناس وأعرافهم الجارية مخالفة لتنظير (الايجاب والقبول) الذي تشدد فيه الشافعية مما دل على أن المذهب لم ينطلق في بدايته من ملاحظة الواقع في التعامل مع النصوص.

والرابع: قاعدة البطلان كأثر النهي عن الشيء في الصحة والبطلان فالنهي عن التصرف لوصف من الأوصاف لا يقتضي بطلان المنهي عنه، فلا يبطل التصرف وإنما يكون فاسدا فقط، والفاسد يمكن إزالة فساده بتصحيح الشرط الفاسده وحده، ويبقى العقد ثابتا .

فتفريق الحنفية بين الفساد والبطلان، وجعل الفاسد ما حرم لوصفه وليس لأصله، وجعلهم الباطل ما انخرم فيه ركن..أعطاهم سعة وسلاسة ووفر لهم هامشا كبيرا من استجابات الظروف المتقلبة ، وعلى أساسه صححوا عشرات العقود؛ اذ أمكن تصحيح الفاسد لاحقا، وايجاد الرضا الذي هو مقصود الجميع.

فالعقد على مجهول الثمن ، والعقد على مجهول الصفة حال العقد يمكن ازالة الجهالة فيهما وتحصيل الرضا، وبذا يصح بيع الفضولي اذا أجاز رب المال لاحقا، وهو نفس ما يطبقه علماؤنا في نكاح (التحكيم) -او المسافة- فكأنهم يرون أن الاجازة تلحق العقد ويرغم الولي على قبول الواقع.

ان اقامة المذهب على أصول صارمة تميل الى الاحتياط غالبا ، والحرص كذلك على تحقيق مستوى عال جدا من الالتزام لظواهر النصوص يجعله أقرب الى المثالية في

حياة تعج بالمشكلات النابعة من صعوبة البيئة ومن ظروف العولمة ومشاكل الهجرة والأقليات التي هي بحاجة التيسير والتعايش.

ولذلك يبقى فقه بعض المذاهب مناسبا لمعظم البيئات ، وفي حالات الضعف والقوة ، شعاره 《 الفقه للحياة 》 بينما تبقى بعض المذاهب أسيرة المثالية التي تقصر عن الوفاء بحاجات الناس أو توقعهم في الحرج وغشيان الاثام.

وخلاصة المداخلة ما قاله قال الغزالي -رحمه الله- في احياء علوم الدين (170/1 دار الكتب العلمية) - بعد أن ذكر مذهب الشافعي في المياة، وأن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة: " وكنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك رضي الله عنه في أن الماء وإن قل لا ينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشتراط القلتين ولأجله شق على الناس ذلك وهو لعمري سبب المشقة، ويعرفه من يجرّبه ويتأمله " انتهى.

فأنا كذلك تمنيت لو أن مذهبنا الشافعي في المعاملات برمتها مثل مذهب أبي حنيفة ليسره وخصوصا في البيئات العجمية ، فعيبه-في نظري- هو غلوه في التنظير وطلب صحة الاستدلال أصوليا بقطع النظر عن المشكلات المحيطة بتطبيق النصوص.

وللاستطراد فان هذه المثالية انعكست في طريقة الشافعية الأصولية القياسية التي تضع القواعد العامة ثم تبحث لها الأمثلة التطبيقية ، فهي تنطلق من القاعدة الى الواقع، بينما طريقة الحنفية في الأصول هي معاكسة لها تماما وتنطلق من ملاحظة الحوادث واستقرائها ثم تضع لها القواعد المناسبة. **(محمد عمر أحمد)**

شكرا أستاذ محمد بن الشيخ عمر فاروق ورحم الله العلامة المفسر.

قولكم حفظكم الله(التيار السلفي كان له دور في تهميش الفقه حيث تم تهميش دراسة كتب الفقه) فصحيح وإن كان الآن بدأ يستعيد تلك القوة ويخطو خطوات لتكميل هذا القصور.

وأما قولكم (واستبدل به كتب العقيدة) ثم ذكرتم (أنهم كونوا يرون أنه لا بد من تصحيح عقيدة المجتمع) فسرد هذا الكلام في موضع النقد فيه نظر؛ -إن كان فهمي صحيحا- إذ تصحيح العقيدة هو الفقه الأكبر الذي لا يستغني عنه أحد، بغض النظر عن المقرر الذي يدرَّس، ولكن لا بد أن نتفق أن التوحيد هو أول الخطوة الصحيحة التي ينبغي للدعاة إلى الله أن يسلكوها، ولا يخفى عليكم أن النبي ﷺ لما أرسل معاذًا إلى اليمن قال له: ﴿ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا إله إلا الله ﴾ فهذا المنهج النبوي في الانطلاق للدعوة، فالمنبغي شكر التيار السلفي في اهتمامهم بتصحيح العقيدة وربط الناس بكتب السلف -على تحفظ من تصرفات بعضهم مع الطرق الصوفية وكيفية معاملتهم معهم- .

وقد نبه على شيء من ذلك قبل أيام فضيلة الشيخ الدكتور أبي هاشم عمر إيمان أبو بكر وفقه الله.

(محمد عبد الكريم حسن حوش- السعودية)

العلم ليس مقصودًا لذاته بل للعمل به

 (كلُّ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ فَطَلَبُ الشَّارِعِ لَهُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ حَيْثُ هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى التَّعَبُّدِ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى، لَا مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى، فَإِنْ ظَهَرَ فِيهِ اعْتِبَارُ جِهَةٍ أُخْرَى؛ فَبِالتَّبَعِ وَالْقَصْدِ الثَّانِي، لَا بِالْقَصْدِ الْأَوَّلِ).

الإمام الشاطبي رحمه الله

- الموافقات (١٠٤/٢) ط. آيات سعيد و (٧٣/١) ط. مشهور.

ندوة تطور العلوم الفقهية 2013 تحت عنوان : ((فقه رؤية العالم والعيش فيه : المذاهب الفقهية و التجارب المعاصرة)) مهمة جدا وبعض محاضراتها متوفرة في الإنترنت https://www.mara.gov.om/nadwa/?MID=56

شكر الله لكم فضيلة القاضي القائد

أظن تهميش الصحوات بمختلف توجهاتها للفقه التأصيلي (المعتمد المذهبي ثم الخلاف المذهبي ثم الخلاف العالي ثم مرحلة الترجيح والاختيار) محل اتفاق، فلو بحثتم عن أسباب ذلك ودواعيه ؟ **(د. خضر حسن أحمد السعدي- هرجيسا)**

هناك عامل آخر .. وهو كل شباب الصحوة كانوا من طلاب المدارس بينما علماء الأحكام لم تكن تربطهم علاقة بهم .. فارغ حضاري (د. محمود عبد الرحمن هوري- غروى).

شكرا سيادة القاضي على هذه المداخلة القيمة، لست متخصصا في الفقه وإن كنت لا أجهله جهلا تاما. فان الفقه الحنفي متقدم في أسسه الفقهية من البدايات، ولمن يطلع على الحوارات في كتاب "الأصل" للامام محمد بن حسن الشيباني، بين الإمام الأعظم أبي حنيفة وتلميذيه محمد ويعقوب، يرى ما يعجبه، وقد يُخَيَل للقارئ غير الفطن لمنطلقات الحوار القواعية، أن الإمام يتناقض مع نفسه في أجوبته، ولكن عندما تفهم منطلقاته يسهل عليك أن تفهم مألات المسائل وأحكامها قبل أن ينهي الجواب، والكتاب يسير على

منهجية واضحة يذكرها المؤلف في بدايته، ويتضح فيه للقارئ عبقرية أبي حنيفة وعقلية الفهية الجبارة.

وربما يأتي الفقه المالكي في باب المعاملات من حيث السعة والمرونة بعد الفقه الحنفي. ويمدح الإمام ابن تيمية الفقه المالكي في المعاملات . (**السفير عمر شيخ إدريس- مقديشو**)

الصحوة وتهميش الفقه:

يبدو لي أن اتهام الصحوة الاسلامية في الصومال بتهميش الفقه أو عدم إعطاءها أهمية في دراسة الفقه بعيد عن الحقيقة والواقع.

أولا: فإنني ألاحظ أن بعض الإخوة الكرام يحاولون محاكمة الصحوة الإسلامية متأثرين بواقع الهجمة الجديدة للعودة إلى تقليد المذاهب التي لا تتجاوز بضع سنوات.

ثانيا: فإن عدم انتشار دراسة الفقه لم يكن مقتصرا على أبناء الصحوة في الصومال، بل كان في جميع بلدان العالم الإسلامي، حتى الذين لم ينفصلوا عن المذهب مثل السعودية، قد انتشر فيهم فقه الدليل الذي غلب على المذهب، وهو أمر صحي.

ثالثا: فإنه ينبغي التنبه أن عمر انتشار الصحوة الإسلامية لم يكن يتجاوز عقدان من الزمان قبل سقوط الدولة، كما أن علماء الصحوة كانوا حديثي التخرج من الجامعات وكان يقل فيهم من وصل لمرحلة التخصص فضلا عن أن وضع الدولة الشمولية لم يكن يسمح لهم التوسع في فتح محاضن علمية.

رابعا: فإن الهدف الأساسي للأبناء الصحوة كان محاربة الفكر الشيوعي المنشغل بتشويه التدين والالتزام.

خلاصة القول: يجب التفريق بين الهجمة المذهبية الجديدة وبين الحديث عن تأريخ الصحوة؛ لأننا اذا قرأنا تاريخ الصحوة في الصومال بموضوعية لا نجد ما يتباذر إلى أذهان البعض بأنها كانت تهمش الفقه، أو أن هناك رفضا للفقه والمذهب.

وعليه فمن المؤكد أن كل مرحلة لها رجالها وظروفها الخاصة، وقد كانت تلك المرحلة تتطلب ذلك النمط الدعوي، ومما يدلل على ذلك أن المعاهد العلمية الحالية بدأت تتفاعل مع الواقع الجديد

الحالي وبدأت تهتم بالفقه المذهبي، ولم يعترض علماء الصحوة بل كانوا يشجعون في الأمر، لذلك علينا أن نهتم بتطوير الدرس الفقهي من غير افراط في المذهبية . (**عبد القادر علي ورسمه- كندا**)

هل كل عبارة في كتاب حجة؟ (الحلقة الثانية)

إن انفتاح عقل المسلم، وتحرير تفكيره عن غبش التعصب، وتغسيل لبُّه عن أدران "إنا وجدنا آبائنا على ملة" هي السمة البارة لوحي الله تعالى منذ أول وهلة لنزوله؛ لأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على جادة طهارة القلب من التعلق بغير الله تعالى، والتعصب لوحيه المتمثل بالقرآن والسنة الصحيحة وما بني عليهما، والتعصب على الآراء الرجال المحضة والأهواء البعيدة عن وحي الله تعالى..

أيها المغتدي ليطلب علما.. كل علم عبد لعلم الرسول

تطلب الفرع كي تصحح أصلا ... كيف أغفلت علم أصل الأصول

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:

كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين

العلم ما كان في حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشيطان

(شرح الطحاوية، ص24).

وقد سلك القرآن العظيم لعلاج هذا المرض العضال، أعني مرض عدم التفكر في آيات الله، والتحرر عن عبودية التقليد الأعمى بأساليب متنوعة، وآليات فعالة، أهما ما يلي:

أولا: ذم تقليد الآباء والأجداد، واستحسان العتيق على أنه قديم، وإذا أمروا باتباع الدليل الصريح والحق الواضح يعتذرون عنه بأنهم يتبعون الأسلاف والموروث بدل الحق، ف"من تعصب لمذهب مع مخالفة الدليل ففيه شبه من هؤلاء؛ لأنهم يقولون: نتبع ما ألفينا عليه آباءنا – ويقول: المتعصب لمذهبه: ما وجدنا عليه مشايخنا، فهذا فيه شبه منهم، والواجب أن الإنسان إذا قيل له: اتبع ما أنزل الله أن يقول: سمعنا وأطعنا" (ابن عثيمين).

فالمقلد المذموم هو ذلك الإنسان الذي لا يعمل فكره في النصوص بل يعطله، ويسلم زمامه لمن يسوقه بدون بينة ولا برهان من الكتاب والسنة الصحيحة وما بني عليهما من قياس. فيقبل قول غير المعصوم بلا حجة ولا بينة، وينقاد من لا يعلم صحة قوله من خطئه.

ثانيا: تحديد مصدر تلقي الفقه بالكتاب والسنة وما حمل عليهما من الإجماع والقياس.. والنصوص الواردة في هذا البند كثيرة معروفة..

ثالثا: تحديد المرجع عند الاختلاف الذي ينتهي إليه الخلاف (وما اختلفتم فيه من شيء حكمه إلى الله) وقال تعالى (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحموك...الآية).. والنصوص في هذا السياق كثيرة مشهورة.

رابعا: احترام جميع العلماء واجتهاداتهم فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر.. وقد كفانا بحث هذا البند شيخ الإسلامي في كتابه الماتع" رفع الملام..)

العامي لا مذهب له:

وبما أن التقليد ليس طريقا للعلم، ولا موصلا إليه بداهة فإن على العامي الذي فقد أهلية استنباط الأحكام من أصولها أن يسأل أعلم الناس وأتقى العلماء عنده؛ لأمر الله بذلك لقوله: " فسألوا أهل الذكر.." وليس بشرط أن يكون المسؤول شافعيا أو مالكيا، فعلى العامي اجتهاد بحث عن أعلم أهل زمانه، وبلده، ولا يسأل من على مذهب علان أو فلان.. وقد ذكر لنا الرسول ﷺ ذلك الرجل الذي قتل في آخر المطاف مائة نفس بأنه سأل "بأعلم أهل الأرض"، ولم يسأل عالما بمذهب معين؛ ولذلك اتفق ثقات العلماء بأن العامي لا ينتسب إلى مذهب معين يتقيد به، ولذلك قال النووي في الروضة" " والذي يَقتضيه الدليل أنه -أي: العامي- لا يَلزمه التمذهب بمذهب، بل يَستفتي مَن شاء أو مَن اتُّفِق، لكن مِن غَيرِ تَلَقُّطٍ للرُّخَص" ونبه النووي بقوله" من غير تلقط للرخص" على مسألة غاية في الأهمية وهي مسألة خطورة تتبع الرخص عند العامي، لا يسأل الشيخ الذي يرى أنه يميع الدين، ويقدم الفتوى للشعب حسب ما يريدونه لا حسب ما يريده أو يقرره الشرع؛ لأن هذا يكون اتباعا للهوى، وإنما عليه أن يحرص أن يسأل نازلته عن الأعلم والأروع لديه، كما أنه إذا مرض فإنه يسأل أفضل وأمهر طبيب. وقد أبعد ابن حجر الهيتمي النجعة عند ما أباح للعامي أن يجري وراء الرخص، وأن يختار من الشيوخ من يختار له الرخص. (أنظر فتاويه، ج4، ص 315).

إذا تقرر بأن العامي لا يتقيد بمذهب معين، وإنما قصارى ما عليه أن يعول على أي عالم يثق بعلمه، والعالم الذي نعيش فيه صار قرية واحدة، أفليس له أن يتصل بأي عالم شاء في أرجاء المعمورة؟

اللا مذهبية:

كان الرعيل الأول في زمن الصحابة، والتابعين وتابعيهم، لا يتمذهبون بمذهب إمام معين، ولكنهم كانوا يتلقون العلم من أهله، فإذا استشكلت عليهم مسألة أو نزلت عليهم نازلة جديدة كانوا يراجعون أهل العلم، ويقبلون منهم دون تقيد بشخص معين، ومذهب بعينه، وقد سلك المسلمون على هذا الدرب قرابة ثلاثمائة عام، فهل يمكن أن نطلق على هؤلاء لا مذهبين؟.. العقلاء يتعلمون من الواقع شيئا كثيرا، ويستلهمون من الأحداث دروسا متنوعة، ويتحاشون أن يلدغوا من جحر مرتين وأكثر، والقاعدة الشرعية تقول: دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، وعليه لا يخفى ما ابتلي بالأمة الإسلامية من التشرذم والشتات، والاحتراب الداخلي، بسبب التعصب المذهبي، وما صاحبة مما يستحيي من ذكره، حتى استفرغ هذا التعصب طاقة شريحة واسعة من الأمة، وقيد عنها تطور الفقه، ومواكبته بحياة سريعة التطور، ولا يشفي غليها مذهب واحد، ولا اتجاه معين، بل يطلب العلاج من جميع ما أنتجته قرائح أهل السنة، عطايين كانوا أو حسنيين، حنفيين كانوا أو مالكيين أو شافعيين أو حنبليين، أو سفيانيين أوغيرهم من جهابذة علماء الإسلام وفقهائهم، تعرض أقولهم وانتاجهم على أدلة الكتاب والسنة وما حمّل عليهما من مصادر الاستدلال.

ثم العصر الذي نعيش فيه ليس ذلك العصر القطري، بل صار العالم قرية واحدة، قد يكون الاتصال بعالم في طرف آخر من العالم أسهل بكثير من الاتصال بعالم في طرف بلدك!.. وإذا دعونا إلى استفادة من جميع الجهود الفقهية لعلماء أهل السنة فهل نتهم بأننا لا مذهبيون، وأننا نحارب المذهب الشافعي.. وإمامنا الشافعي هو الذي وترك لنا

هذه القاعدة الثمينة " إن صح الحديث فهو مذهبي" .. وكان ينهى التعصب له ولآرائه، لقد ذكر عنه تلميذه الربيع بأنه قيل له هل تأخذ هذا الحديث؟ " فأرعد وانتفض! فقال: يا هذا أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني، إذا رويت عن رسول الله ﷺ حديثا فلم أقل به! نعم.. على السمع والبصر، نعم.. على السمع والبصر.." (بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي.. ج 1، ص، 24). وقال في مناظرته المشهورة لإسحاق بن راهويه في مسألة: "ملك ديار مكة وإيجار أصحابها" عندما ساق الشافعي أدلة من الكتاب ومن السنة عارضه الإمام إسحاق بفتاوى بعض التابعين، فقال الشافعي رحمه الله: " أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ قال البن إسحاق: هكذا يزعمون! فقال الشافعي رحمه الله: ما أحوجني أن يكون غيرك، فكنت آمر بعرك أذنه! أقول: قال رسول الله صلى الله وسلم، وتقول: قال عطاء، وطاووس، والحسن، وإبراهيم؟! وهل لأحد مع رسول الله صلى الله وسلم حجة؟!" (آداب الشافعي، للرازي، ص 180.مناقب الشافعي، لابن كثير، ص217).

وهذا منهج الشافعي في تعظيم النصوص، والعقاب بفرك الأذن لمن عارضها بفكر فلان وعلان.. فهل إذا سلكنا هذا الطريق اللاحب تعتبروننا أننا رمينا المذهب وتحولنا إلى لا مذهبيين!

أي الفريقين أحق أن يوصف بأنه لا مذهبي

: فريق يرى أقوال علماء المذهب أنها كآية نزلت من قبل الله لا يجوز معارضها ولا مخالفتها، وأن أقوال العلماء في المذهب يجب فهمها كما تفهم آية منطوقا ومفهوما، ظاهرا ونصا. وأن مفهوم كلام الشيخ يعتمد عليه؛ ولذلك نقول: يفهم من قول صاحب المتن كذا وكذا، مثلا قال الإمام في المنهاج – في صدد ذكر ولي المرأة " لو غاب الأقرب.. " يعني لو غاب الولي الأقرب الذي يزوج المرأة "إلى مرحلتين زوج السلطان" هنا قالوا: " غابَ" هذا نص قول الشيخ، ويفهم منه أنه ما صح بالمسمى صحّ

بالمجهول: "لو غُيّبَ الولي الأقرب..." ومن هنا نشأت مسألة تهريب النساء، وتغييب الأولياء التي تسمى " المسافة"! .. وقالوا: أن الذي لا شيخ له معين فشيخه شيطان! وأن كل آية أو حديث يخالف المتن الذي أدرسه إما مؤوَّل أو منسوخ.. ودراسة فقه الدليل هي فتنة وخطر على المذهب يجب التخلص منه؛ ولذلك أمر شيخنا " يوسف دِريد" بحرق كتاب بلاغ المرام للحافظ ابن حجر، مع أن المؤلف شافعي المذهب، وكان حرق "بلوغ المرام" ثم دفنه يوما مشهورا مشهودا.. وقالوا: "إذا اختلف القمران فاختر مَن شئت" هكذا بدون ترجيح كأنهما آيتان أو حديتان استعصى الترجيح فيما بينهما! مع المقرر عند العلماء "أن الصحابي إذا عارضه قول صحابي آخر وجب الترجيح ويُنظر أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة فيُؤخذ به، فإن لم نعرف أيهما أقرب إلى الكتاب والسنة فإننا ننظر أيهما أقرب إلى الصواب من حيث العلم" (ابن عثيمين).. ثم إن هذه المتون التي تذرف لها عيون الأفاضل، ويرون استبدالها بمتون آخر كارثة، والتنصل عن المذهب فهي متون عفى عليها الزمن في كثير من مسائلها، وشربها الدهر، هي متون لم ير أصحابها الطائرات وما تتطلب من أحكام، والهوائف وما أحدثت من مستجدات متنوعة، ولا الوضوء بالحنفيات، ولا تحلية الماء، ولا نعاصر المواد، مع ما في هذه المتون من مسائل كثيرة تركت للمبتدئين أزمات عملية في عباداتهم وطهاراتهم، وساوس صعب حلها في أطوار التعلم؛ لأن بعض هذه "المتون" تفرض علي الطالب أن يستحضر اثني عشر ركنا تخيلا عند الإحرام في الصلاة، مما يسبب له ارتباكا ظاهرا، قد تفوته ركعة وأزيد وهو منهمك في استحضار هذه الأركان، فتجده وهو يغمض عينيه ويفغر فاه ثم يتمتم بنويتُ أصلي كذا وكذا، ثم يفلته التخيل، فيعيد كرة بعد كرة حتى يفوته قسم كبير من أجر الجماعة..

ثم وجدتُ الشيوخ المؤهلين الذين يعرفون جيدا منطلقات هذه المتون، وأدلتها وتعليلاتها غير البارزة أنهم في صراع مع هذه المتون، يصححون هذه المسألة ويضعفون هذه، ويقيدون هذه، ويطلقون هذه، مما يجعل الطالب على مفترق طرق، ويسبب له أزمة

تربوية، وفقدان التربية الوجدانية لفقده احترام "المتن"؛ لأن شيخه صور له بأن "المتن" محشوٌّ فيه مسائل ضعيفة..

فأمامه خيران: إما أن يفقد ثقة متنه:

وإما أن يغمض الطرف عن تعليقات الشيخ الناقد فيأخذ "المتن" برمته كما هو، فتنشأ عنه مشكلة سلوكية، كالمثال الذي اشتهر عند الصوماليين بأن رجلا أراد أن يتبول، فوجد أن الجهات الأربع ممنوعة التوجه بالبول، لأن هذه الجهة تخرج منها الشمس وإلى هذه تغرب، وهذه نحو القبلة والرابعة هي استدبار لها، فما بقي له إلا الجهة العليا، فرمى نحوها البول، فلما سئل ما الخطب؟ قال: نحن قوم حيرهم العلماء، منعونا أن نتوجه البول إلى الجهات الأربع.

ثم إن المتحمسين لهذا الاتجاه المذهب عندهم هو شراح المتأخرين وأقوالهم من أصحاب المذهب الذين يسمونهم محرري المذهب. وكان يقول شيخنا "يوسف دِريد" إذا كانت عندك أربع باءات فالمذهب في متناول يدك (البجيرمي، والبكري، والباجوري، وبغية المسترشدين). وشراحهم لهذه المتون عاهات كثيرة لا يكون أحد في مأمن أن تتسرب إلى طلاب هذه المتون شيء منها، بل وتسربها إليهم قضية حتمية؛ لأن الذين تربوا على هذه الشراح وأدركوا كانت النتيجة أنهم تشربوا هذه الأفكار والعقائد المبثوثة في ثنايا هذه الشراح.

أهمها: 1- التشجيع باستغاثة الأموات، والاعتبار بأنهم أقطاب، وأوتاد، وأنهم يلبون حاجة كل من استغاث بهم، أو نادى إليهم، وهذه الأفكار بحضورها الواضح في شراحهم لهذه المتون لا يختلف فيها شخصان، ولا تتناطح فيها عنزان، فابن حجر الهيتمي فهو حامل لولاء هذه الأفكار ومنظرها بقوة، حتى شيخه زكريا الأنصاري له في ذلك مشاركة ظاهرة كقوله في شرح رسالة القشيرية: " فهم – الصوفية – الغياث

للخلق في مرجعهم، ومحل استغاثتهم في مهماتهم حيث ينتفعون بدعائهم وغيرهم" (ص،35).

2- الإغارة والهجوم على من خالفهم في هذه العقيدة، كابن تيمية وغيره " أن ابن تيمية عبد خذله الله، وأضله، وأعماه، وأصمه، وأذله.. والحاصل: أنه لا يقاوم لكلامه وزن، بل يرمى في كل وعر وحزن، ويعتقد بأنه مبتدع، ضال، ومضل، جاهل، غال – عامله الله بعدله وأجارنا من مثل طريقته وعقيدته وفعله آمين أهـ كلام ابن حجر ملخصا.

3- تسويق البدع الإضافية وتبريرها، وإعطاء سمة السنة، كالدعاء والذكر الجماعيان بعد الصلاة..

4- التعصب والجمود المذهبي، ورفض فقه الدليل.

5- تفضيل قول المذهب على فتاوى الصحابة؛ بدعوى أن المذهب محرر ومهذب. كل بند من هذه البنود يتسع لبحث كامل كما هو معروف.

وأما أصحاب الضفة الأخرى: فإنهم يقولون: لم يستعبدنا الله لا بالمذهب الشافعي، ولا بالحنفي، ولا بالحنبلي، فهؤلاء كلهم نعتبرهم أئمة لنا، ونجلهم، ونحترمهم، وليس وأحد منهم مقدم على وأحد عندنا إلا بحسب قربه وبعده عن الدليل، إذ أقوال الأئمة ليست معصومة ولا مقدسة، نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال، ففرقعة تحنبل أو تشفّعَ فرقعة لا طائل تحتها، وجعجعة لا طحين لها، ينبغي الّا نضيع الأعمار والأوقات بمعارك مذهبية سذاجة، وفكرية ضيقة، التي استنزفت أوقات رجال مضوا قبلنا، واكتوى بنارها شعوبا وقبائلا، أقطارا وجهات، ومازالت أوارها لم تخمد، ولا أقباسها لم تخب، فنفخها من جديد - بطريقة أو أخرى – ليس بسديد، العالم الذي نعيش فيه اليوم يختلف تماما عن ذاك العالم الذي عهده هؤلاء العلماء ، صار عالمنا اليوم

قرية واحدة، بل بيتا واحدا، مما أسقط القطر المذهبي، وسهل جريان الماء في مجرى واحد، ولتلاقح الأفكار، وتلاقي المذاهب بكل أطيافها، ولم يعد المذهب الواحد، أو الرؤية الأحادية لتلبي حاجة هذا العصر، ولا تشفي غليل الطفرة العالمية، ولا تستوعب إفرازات الحضارية، مما يفرض علينا أن نغوص في خضم هذه الأفكار المتلاطمة بدون توجس، ولا تلكأ، لا ينبغي أن نقدم رجلا أو نأخر أخرى، بل علينا أن نجترئ أن نحمل راية العلم والمعارف – بكل جرأة - متسلحين بالكتاب وبالسنن
الصحيحة واستنباطات عباقرتنا، أحنافا كانوا أو شوافع، مالكية كانوا أو حنابلة، فكلهم من كتاب الله ملتبس. قال شيخ الإسلام بن رحمه الله

""لو خالف العبد جميع الخلق وأتبع رسول الله ما سأله الله عن مخالفة أحد ""

مجموع الفتاوى: (16 - 529

لماذا نتجمد على طريقة واحدة، ونحكر الواسع عن أنفسنا، لماذا لا نختطف من كل بستان زهرة، لماذا لا نغربل الأفكار والمناهج والطرائق المعالجة مِن قبل مَن سبق مِن علمائنا، وما الشافعي والحنبلي إلا تلميذ وأستاذه، وما المالكي والشافعي إلا شيخ وطالبه، ولماذا نقرق بين هؤلاء فنؤمن ببعض ونكفر ببعض، لماذا لا نعتبر كلهم مشايخنا، وأئمتنا، فتتسع صدورنا للتفيّئ في ظلالهم، والانسياج على منوالهم، والتسلح على مداركهم.

هل يسألني ربي يوم القيامة لماذا لم تشفع أو لم تحنبل؟ كلا والله! إذ مضت قرون وهي لا تعرف لا الحنابلة ولا الشافعية، وإنما عرفت ربها وسلكت سبيل نبيها، وأيقنت أن الله سائلها يوم القيامة" ماذا أجبتم المرسلين" لا ماذا أجبتم هيّان بن بيّان!

مدارسنا اليوم في أمس الحاجة إلى تحرير عقولها عن رواسب تقديس الرجال، لا عن بعثه من جديد، وطلابنا يجب أن نربيهم على تقبل النقد البناء، والنظر في الراي المخالف من المذاهب الأخرى، واختيار الأصلح، أما الانتقال من مذهب إلى مذهب ومن قراءة إلى قراءة فهي سنن الله في عباده، وليست كارثة تستدعي كل هذا الاهتمام، لأنه كلأ مباح، وواسع لا يحكر، لماذا نفرض ما لم يفرضه الله ولا رسوله، دعوا الناس واختياراتهم مادام في ذلك مندوحة.

التقيت شابا كان يدرس معنا في حرم إحدى الجامعات في باكستان، فسألني على أي مذهب تتبع؟ قلت: أنا على مذهب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي! فأحسست توجسا في وجهه. فقلت له: ترى على أي مذهب كان هؤلاء؟ فأطرق رأسه هنيئة، ثم قال: علّهم كانوا على مذهب الإمام الأعظم (أبي حنيفة).

وفي آخر المطاف أرى أن الحل كامن في النقاط التالية إضافة إلى ما أشار إليه الفضلاء:

1- تربية المتفقهة على انفتاح الذهن، والتحرر عن ربقة التقليد والتعصب، وتدريبهم على ذلك بالتدرج.

2- العودة إلى النبع الصافي وإلى منهج الإمام الشافعي وإخوانه من أئمة الإسلام؛ لإحياء الفقه المبني على الدليل والتعليل، لا على مجرد التمذهب، والتباهي بالتمذهب وجعل ذلك وسيلة لتسويق الأفكار، كقولهم بعضهم فلان الشافعي... وننظر منهم غدا انتسابات أخرى إضافية.. على شاكلة ..كالأشعري، والقادري... و..و..

3- جمع جميع المسائل الفقهية المختلف فيها، وتحريرها تحريرا علميا، نزيها موضوعيا.

4- بذل الجهود لتأليف فقه دليل ميسر عام خال عن الحشو والقصور والتعصب المذهبي...

(الشيخ يوسف أحمد - السويد)

المؤسسات ودورها في تخريج الفقيه.

لا شك أن المؤسسات العلمية لها دور واضح في تبنى وتخريج الفقيه حيث يكون لطالب الفقه مرجعية يرجع إليها، وكانت المساجد تمثل هذا الدور حيث كان التدريس في المساجد يأخذ شكل الحلقات: يتحلق الطلاب حول شيخهم يستمعون إليه، ويستند الشيخ عادة إلى أحد الأعمدة إما على الأرض وإما على مقعد يُعرف بالسُدَّة. ويبدأ الدرس بعبارة بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ، ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يقرر الدرس. وفي نهايته يختم بقراءة الفاتحة .

وبعد ظهور الجامعات في بلدنا لم تلق الدعم المناسب وبالتالي لم ترتق بالمستوى المنشود ولا حتى أن تسد الفراغ الذي خلفه المسجد ودوره العلمي،

ومقارنة بالطلاب الأخرين من جنسيات مختلفة كان الطالب الصومالي في الجامعات يحتل الصدارة سواء كان في الجانب الأكاديمي أو السلوكي بينما الطالب مثلا من اسيا يرسب في الامتحانات أو ينجح بأقل العلامات ولكن بعد عودة كل منهم إلى بلده يظهر بشكل واضح دور المؤسسات ، حيث ينضم الطالب الأسيوي إلى جامعات عريقة ويكون فيها محاضرا ومدرسا وباحثا ومؤلفا وبعد فترة من الزمن تراه يشارك في المؤتمرات وفي المجامع الفقهية العالمية ببحوث وفتاوى ممثلا بمؤسسته أو حكومته بينما لا يجد مثيله الصومالي إلا الملتقى العلمي لينشر ما يجول في خاطره من أفكار،

وعلى هذا يجب علينا السعي ببناء مؤسسات علمية قوية جدا تعنى بالفقه والفقهاء ولديها أوقاف تدر عليها بالدخل وبعدها سترون ما تقر به أعينكم بإذن الله. (**د. محمد غالب- جيبوتي**)

الفقه التقليدي تجديد أم تمديد

خلاصة ما في الامر أن المسجد اخذ دوره والحلقات العلمية كانت تخرج الدعاة والعلماء بعد اجازة وتربية سلوكية وحزاهم الله خيرا ولا يخلو الانسان من تقصير او اخطاء والعاقل من استفاد من تجارب الاخرين حسب رايى القاصر عصر الحلقات قد انتهى بعوامل لم يمكن لي حصرها وتطويرها يحتاج الى جهد جهيد. اما اليوم فعصر المؤسسات سواء عبر المعاهد او المراكز او الجامعات فهل يمكن انشاء الجمعية الفقهية الصومالية تقدم الاستشارة للجهات المعنية وتجرد المتون وتشجر الكتب وتضع الناهج وتعقد الندوات وتنشا مجلة علمية محكمة وتضم كوكبة من الفقهاء باختلاف مشاربهم. هناك علماء مشهورون في كل قطر بتدريس الفقه والفتوى وهناك من انتج وله مؤلفات في الفقه وبحوث. ولكن المشكلة الجهود المشتتة. وهذا لا ينفع في زمن العولمة والتفجر المعرفي. وشكرا (**منير عبد الله حاج عبده – بوصاصو**)

لقد متعتمونا بمناقشات ممتازة ومتشعبة لكن لأجل توسيع رقعة المناقشة يستحسن ملاحظة أمور قد تعيق كل تقدم ومنه تقدم الفقه ومن اهمها:

١) اعدم الأمن والاستقرار فعدم الاستقرار زهاء نصف قرن قد أثر حياة المجتمع نفسيا وروحيا وعقليا وحضاريا... الخ ولا يمكن تقدم مناحي الحياة في الظروف المضطربة.

٢) الفقر : يحتاج العلم إلى التفرغ والإقبال عليه كليا وطالب العلم الفقير وكل صاحب علم فقير لايمكنه التقدم في العلم ومواكبة أقرانه وكل واحد منكم يستطيع أن يتذكر زملاء دراسته في الجامعة والذين ربما كان تحصيله أحسن منه لكن بعد التخرج انشغل

الصومالي في تحصيل الرزق اكثر مما قام به في تحصيل العلم وتوقف تفوقه على أقرانه بل تفوقوا عليه لانعدام الفرص امامه.

٣) الجغرافيا المعزولة :

نحن نعيش في منطقة معزولة عن العالم الإسلامي مما جعل التحديات التي تواجه الإنسان الصومالي صعبة لواقعه الجغرافي.

٤)قلة السكان الصومالي والمتعلمين فيه: قلة عدد السكان له أثر خطير في التقدم الثقافي إذ العلم لا يتقدم إلا بالتأليف والكتاب الذي لا يلقى رواجا في السوق لا يمكن طباعته لأن التكاليف باهظة ولا يوجد له سوق فيزهد المؤلف فيه.

٥) عدم وجود سلطة حاكمة تهتم بالعلم والعلماء وتوفر له الإمكانات المالية والمعنوية فقد قرأت قبل فترة أنه يوجد في تركيا ثلاثة آلاف باحث عنده إجازة تغرغ للبحث العلمي ... كل في مجاله وهو يتقاضى راتبه الأساسي.... أما الأستاذ الجامعي الصومالي يطوف في الجامعات كي يوفر لقمة عيشه ولاهله .. وأتذكر أن احد الإخوة من أعضاء هذا الملتقى ذكر في الملتقى أنه كان يستمع القرآن لولده وهو يسوق سيارة أجرة في المهجر فالمتعلم الصومالي غالبا يكافح لأجل لقمة عيش.

أخيرا .. نخن محظوظون جدا وممتازون لأننا استطعنا المقاومة وقطعنا شوطا كبيرا وحافظنا على القيم ما استطعنا.. وخدمتنا للمجتمع بقدراتنا المحدودة أفضل من بعض إخواننا فلا تزدروا جهدهم.. ولنتحه نحو الزيادة ..وبارك الله في جهودكم. (**د. علمي طحلو غعل – مقديشو**)

في موضوع التقييم لدور أبناء الصحوة في الصومال للفقه الإسلامي.

-أوافق لبعض الشيوخ والدكاترة للنقاط المهمة التي أشاروها، مثل تقريب صورة دارسي الفقه الإسلامي في ربوع البلد ، وكون أكثرهم من رواد علماء الصوفية مع أن أبناء الصحوة كانوا منشغلين ترشيخ العقيدة الإسلامية تصحيحا، تدريسا وتعلما، بالإضافة ما يعاني أبناء الصحوة من قلة الخبرة والعلم والوعي. وأضيف إلى ذالك:

1-انطلاقا من تلك النقاط التي ذكرها الإخوة فأرى أن نقسم مراحل دور أبناء الصحوة للفقه إلى مرحلتين:

1-مرحلة العزوف والانكفاف لتدريسه، وهذا -حسب قياسي- من بداية الصحوة إلى عام: 2002-2004. وفي هذه المرحلة كان يعتقد بعض أبناء الصحوة أن المذهب الحنبلي أفضل وأثبت نصوصا من المذهب الشافعي وهذا ليس صحيحا.

2-ثم بدأت تحركات لبعض من العلماء الذين تخرجوا من الجامعات الإسلامية لإحياء وإبراز أهمية الفقه الشافعي والتخلص عن قضية العزوف عن تدريسه ، وبدأ تدريسه بعض من العلماء مع تسجليل أكثر متون الفقه، ومازالت التدريس متسمرا إلى اليوم في أكثر مدن ومناطق البلد، بل يوجد في المكتبات وغرف اليوتوب جميع متون المذهب وبعض شروحه مسجلة يلقيها عدد من العلماء، مع الإمكان أن تجد مثلا: كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين للنووي مسجلا من عدد من العلماء بطرق ولهجات مختلفة؛ أضف إلى ذلك تدريس كتب أصول الفقه وقواعده لعلماء المذهب، حتى أصبح كثير من أبناء الصحوة حاليا من محبي المذهب وناصريه، وكثر مدرسوه، وهناك عوامل تساعد هذا النجاح الملموس منها:

أ/ارتفاع الراغبين لدراسة المذهب تعليما وتعلما.

ب/ بعض الكليات والمعاهد الشرعية اعتمدوا متون الفقه وشروحه أنها مقرراتهم الرسمية.

ج/سهل المنال ووجود الكتب في المكتبات العامة والخاصة في كبريات المدن.

لكن هذه المرحلة وإن كانت أحسن من سابقتها ونالت نجاحا ملموسا، لكنها مازالت يعتريها الضعف والقصور من حيث التحصيل والاستيعاب وتأصيل المسائل.

وفي الأخير: نرجوا من المتلقى عرض حلول مناسبة لإثراء الموضوع وتقديم طرائق بديلة بالطرق التقليدية، وكيفية سد تلك الثغرات المشار إليها، والارتقاء إلى مرحلة التأليف والتبسيط والتأصل.

مشكورون. (**مختار أحمد فارح- غروى**)

ما هو التجديد الذي نناشده ؟

ذكر سعادة القاضي محمد عمر أن من الجزئيات التي لم يتم التطرق إليها في محاور المناقشة قضية تجديد الفقه ، وهنا يسأل السائل : ما المقصود بتجديد الفقه ونحن نريد العودة إلى دراسة تراث علمائنا والاستفادة منه ؟ وما مواصفات هذا التجديد ؟

يدرك الجميع أن هناك صيحات عديدة وتعالت الأصوات من هنا وهناك في تجديد مناهج العلوم الشرعية ليس في الفقه فحسب .

واختلفت طريقة التعامل مع هذا المصطلح :

- منهم من أبطل دعوى التجديد واعتبرها اعتراضا على الشرع .

- ومنهم من لديه أجندات خفية ، وركب هذه الموجة ، وفتح الباب على مصراعيه .

- ومنهم من تعامل بيقظة وحذر ، فأخذ ما يحقق المصالح ويدفع المفاسد ، وهي سمة جماهير علماء أمتنا ؛ إذ التجديد من سنن الإسلام بشهادة أحاديث نبينا ﷺ .

وبعد هذا التصنيف في اتجاهات الناس نحو التجديد ينبغي أن يعلم مواصفات التجديد الذي نناشده :

١- المنضبط بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ ، فهما مصادر الفقه الإسلامي .

٢- التجديد الذي يحترم تراث الأمة وعلمائها دون تقديس ، وإنما يستفيد من تلك الثروة الفقهية الهائلة ويبني عليها ،

فمن الخطأ الفادح من يزعم أنه يأتي بجديد دون أن يستعرض جهود من سبقه ، ومن العبارات النفيسة التي كان يرددها أستاذنا الدكتور أكرم ضياء العمري عندما كان يدرسنا مادة " مناهج البحث " قوله : " ما الابتكار العلمي سوى نسج الخيوط بعضها ببعض ، أما الابتكار من العدم فلا وجود له " .

٣- التجديد الذي نناشده هو الذي يراعي المقاصد الكلية والجزئية في شريعتنا .

٤- التجديد الذي نناشده هو الذي يهتم بالنوازل الفقهية المستجدة ، وما أكثرها في هذا الزمن .

٥- يميل إلى التيسير ورفع الحرج عن الأمة ، ومن كلام الإمام الثوري : " إنما الفقه الرخصة من ثقة ، أما التشديد فيحسنه كل أحد " **(د. عبد الرزاق حسين أحمد – جيبوتي)**

من حديث ان الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها (رواه أبو داؤد)

من هذا النص نجد أن الفقه من الدين فهو اذن من الجوانب التي يتناولها هذا التجديد, كما يتناول جوانب الحياة العلمية والعملية الأخرى.

اذا اتفقنا على هذا نأتي لأسئلة ماذا ومن ومتى وكيف ولماذا .

شكرا د. عبد الرازق حسين. (**محمد عمر أحمد – مقديشو**)

سلمت اناملك دكتور وضعت النقاط علي الحروف فمن المهم قبل الدخول في موضوع ان نتفق أولا علي التجديد الذي نبحث عنه فقد كثرت صيحات التجديد في العالم الإسلامي حتي نادي البعض بحذف الآيات القرآنية التي تتحدث عن عن صفات اليهود من المكر والخديعة وزرع الفوضي وتدبير المؤامرات وقتل الرسل وغير ذلك من المناهج الدراسية باسم التجديد! كما اقترح البعض من الحكام بالسماح بالاختلاط بين الجنسين في الدراسة وفك القيود التي تمنع من ذلك باسم الحرية والتجديد إلي غير ذلك من دعاة التجديد وطبعا التجديد الذي يناشده القاضي ليس من كل ما ذكرنا بل هو تجديد يقصد به إعادة المؤسسات التعليمية النظر في المناهج الدراسية في الفقه وإعادة الفقه إلي كرامته ومنزلته التي كان يتمتع بها في العهود التيرة الماضية ويمكن حسب تصوري تجديد الفقه في المجالات الآتية:

1 - ان تعيد المؤسسات التعليمية النظر في مناهجها وخاصة في الكليات الشرعية ليتم التركيز علي المقرارت التي تم اهمالها من قبل في المذهب الشافعي .

2 - ان تعيد المحاكم الشرعية النظر في القوانين المعمول بها ليتم استنباطها من المصادر المهمة في الفقه الشافعي مع الاستعانة بالمذاهب الآخري خاصة في قانون أحوال الأسرة وفي الجنايات وغيرها.

3 -المؤسسات المالية لها دور في تجديد الفقه فينبغي أن يتم التنسيق بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية لتقنين الأحكام الشرعية في فقه المعاملات المالية من المصادر الفقهية المهمة علي طريقة المعايير الشرعية الدولية التي وضعتها ايوفي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية في البحرين.

4 -ان يتم التنسيق بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية الصومالية لمراجعة العقود والصيغ المعمول بها في المصارف والتأكد من من موافقتها مع احكام الشريعة في الفقه الإسلامي هذه هي خلاصة تصواراتي في موضوع التجديد. (**محمد حديث بن الشيخ عمر الفاروق- مقديشو**)

السلفية الصومالية: عودة الى الجذور ام استباق للأخطار؟

ينظر كثير من الناس الى المذاهب الفقهية كمذاهب دينية فقط تعنى بتنظيم سلوك الأفراد والجماعات، ويرون مهمة الفقهاء منحصرة في معرفة الاحكام الشرعية ولكن المتأمل في المذاهب الفقهية وتطورها وانتشارها فلن تخطي عينه ان لها ابعادا سياسية واجتماعية اخرى تجعلها في كثير من الأحيان جزء من الهوية الثقافية في بعض البلدان. فعلي سبيل المثال نرى المدهب المالكي انتشر انتشارا واسعا في المغرب العربي حتى صار ركيزة أساسية متجذرة في الهوية الثقافية لبلدانها بل تحول الى جزء مهم من الهوية الوطنية لبلدان المغرب العربي فلا ينفصل عن الهويات الوطنية الاخرى التى تشارك فيها الامم وتشعرها بالوحدة والانتماء المشترك مثل الدين واللغة والتاريخ والثقافة وعير ذلك من روابط الانتماء ووشائج القربى والتواصل. وكل ذلك لما لهذا المذاهب من تاثير في حياتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في مراحل مختلفة من تاريخهم المديد وما يمثله من كنز مهم من تراث هذه الامة لابد من حفظه وصيانته.

فلما انتشر المد الوهابي في العالم الاسلامي منذ النصف الثاني من القرن الماضي ثبت المذهب المالكي في بلدان المغرب العربي لموجات اعاصير التيار السلفي الوهابي الذي كان يتكون من شقين: الشق العقدي في صيغته السلفية الوهابية، والشق الفقهي في صيغته الحنبلية، الا ان هذا الشق الاخير كان متسترا في الشق الاول، والحنبلية لم تكن ظاهرة للعيان ولكنها كانت محمولة تحت عباءة العقيدة السلفية التي كانت بمثابة فتح للقلوب كما يراها أصحابها وتمهيد للأرضية المناسبة لبذر البذور الحنبلية. تصدى علماء بلدان المغرب لهذه الموجة لما لهذه البلدان من مراكز اسلامية عريقة مثل القرويين في المغرب والزيتونة في تونس، واستطاعوا ان يحتفظوا بمذاهبهم التقليدية، ولم يجد المد السلفي الوهابي هناك تربة خصبة للتمدد والانتشار السريع، وكذلك لم يجد فرصة سانحة لتهميش المدهب الفقهي التقليدي او ان يحل محله بسهولة لان المذهب المالكي في تلك البلدان كما أسلفنا القول له جذور راسخة في تاريخ القوم حتى اصبح جزء من هويتهم الوطنية وكنز من كنوزهم الحضارية والثقافية.

ما ذا حدث في الصومال؟

كان المذهب الشافعي هو المدهب السائد في الصومال كما كان المذهب المالكي منتشرا في بلدان المغرب العربي. ولما طرق المد الوهابي أبواب الصومال منذ نهاية الستينات من القرن المنصرم لم يجد مقاومة تذكر من العلماء التقليديين؛ فلم تكن هناك مراكز اسلامية عريقة كتلك التى كانت في المغرب العربي. وقد أبدى بعض العلماء التقليديين بعض المقاومة ولكنها لم تكن مقاومة منظمة على قدر التحدي الذي كانوا يواجهونه من المد الوهابي الذي كان بيده المال مع

حماس الجماعات السلفية لنشر افكارهم الجديدة في المجتمع. العقبة الحقيقية الوحيدة التى كانت تواجه التمدد السلفي في الصومال كانت الحكومة العسكرية التى كانت تراهم خطرا سياسيا حقيقيا فتحالفت الحكومة مع العلماء التقليديين لمواجهة خطر مشترك وان كان الخطر الذي يستشعره كل منهم مختلفا كل الاختلاف، بحيث ان العلماء التقليديين كانوا يخشون من التهديد الذي تشكله نلك الجماعات لمراكزهم التقليدية الدينية، في حين ان الحكومة العسكرية كانت تتوجس من الأطماع السياسية للتيارات الاسلامية. ولما انهارت الحكومة العسكرية في عام ١٩٩١ خلا الجو للجماعات السلفية فانتشرت انتشارا سريعا وأنشأت المدارس والمعاهد ونشرت افكارها وتمددت تمددا مذهلا في جميع مناطق البلاد.

ومما يلفت النظر ان كثيرا من لعلماء التقليديين رفعوا راية الاستسلام بعد ان انكشف ظهرهم بسقوط الحكومة، وانضم بعضهم الى الجماعات الاسلامية طوعا او خضوعا للاغراءات التى كانت تستعملها تلك الجماعات لاستمالة خصومهم، واختار بعضهم الاخر العزلة حتى يفتح الله لهم فرجا اخر او يقصى الله أمراً كان مفعولا. وقد استغلت التيارات السلفية من هذا الفراغ السياسي والديني في البلاد فقامت على تهميش المذاهب التقليدية في البلاد في الفروع متمثلا في المذهب الشافعي وفي الأصول متمثلا في المذهب الأشعري فبذرت بدورها فنمت وازدهرت فحلّ كتاب صفة صلاة النبي محل سفينة الصلاة وكتاب التوحيد محل جوهرة التوحيد وابن كثير محل الجلالين، وباختصار حلّ الامام ابن حَنْبَل محل الامام الشافعي وابن عبدالوهاب او ابن تيمية محل الأشعري.

ان العلماء التقليديين الكبار في كثير من بلدان العالم الاسلامي كما راينا في المغرب العربي وكذلك في الشام وفي تركيا وفي اسبا وقفوا سدا منيعا ضد محاولات المد الوهابي لتغيير منظوماتها الفقهية والعقدية. وقد كان مما يوسف له ان علماء تقليديين صوماليين كبار انضموا الى التيارات السلفية وشاركوا في اقتلاع جذور المذاهب التقليدية التي نشأوا عليها وتعلموا في مدارسها ومناهجها فكانوا كمن يبحث عن حتفه بظلفه، وقد ذهب بعضهم الى الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة علماء كبارا شيوخا يتقنون فنون العلم ورجعوا بعد اربع سنين واقفين على الطرف النقيض ويعملون على نسف منظومتهم الفقهية والعقدية ليضعوا محلها منظومة فقهية وعقدية اخرى مما ادى في النهاية الى فوضى علمية عارمة، فليس من السهل اجتثاث منظومة اصلها ثابت في التاريخ ووضع مكانها منظومة مستورة لا قرار لها ولا جذور.

لقد كان لكثير من العلماء التقليديين الصوماليين دور في ضياع كنوز الامة الثقافية والفقهية والعقدية، وكان ينتظر منهم ان يقوموا بحفظه كما قام بذلك غيرهم من العلماء في كثير من بلدان العالم الاسلامي. لم يكن تاثير ذلك محصورا في مظاهر الفوضى العلمية التى نراها فحسب وانما تجاوز ذلك الى تعميق الانشقاقات والخلافات المدهبية والحركية مما زاد من حالات التدابر والانقسامات في البلاد. وقد سمعنا في الآونة الاخيرة دعوات من بعض التيارات السلفية خاصة جناحها الاعتصامي الوارث لتركة الجماعات السلفية في الصومال للعودة الى الجذور واحياء المذهب الشافعي تعلما وتعليما وتأصيلاً. ولا ندري هل هذه الدعوات يقظة حقيقية واعتراف بالخطأ جاءت بعد دراسة ما آلت اليه الامور من الفوضى العلمية والانقسام المذهبي والانشقاقات الحركية ام مجرد تكتيك اخر لاحياء المذهب الشافعي بعد ان تاكدوا من ضعف الجماعات التقليدية التى كانت تدعى ملكيته؟

وقد لا يكون الامر بعيدا عن التغيرات السياسية التى تدور في معقل السلفيين في السعودية ودخول العلاقة والتحالف التاريخي بين آل السعود وآل الشبخ (السلفية) في منعطف خطير يؤذن بتحولات جذرية ستكون لها اثارها الخطيرة على التيارات السلفية في العالم. وربما يكون التوجه السلفي الاخير للعودة الى الجذور استباقا لنتائج تلك التحولات التي تراها انه لن ينتهى لصالح مصالحها، فبذلك تكون قد اعدّت لها ارضية مناسبة لاستمرارها ووجودها بغض النظر عما يتولد عن هذا المخاض من آلام وآمال. ومهما يكن من امر، فان هذه العودة الى الجذور -لا شك- تحول كبير في تطور الجماعات السلفية الصومالية، وقد يكون ايضا إيذانا لرغبة حقيقية في صوملة السلفية التى كانت في السابق نبتة مستوردة غرست في ارض غير ارضها، ولكن السلفيين يريدون الان صوملتها وذلك في مزجها بعناصر محلية مأخوذة من التربة الصومالية مما يعطيها فرصة اكبر للنمو الصحيح والتجذر الراسخ وغرس شجرة محلية اصولها ممتدة الى الروابط التاريخية للامة. تلك محاولة ذكية ولكنها محفوفة بالمخاطر. فاذا نجح السلفيون في الاحتفاظ بعقيدتهم السلفية الوهابية وفي الوقت نفسه نجحوا في العودة الى جذورهم الفقهية فان ذلك يفتح لهم مجالا اوسع للتأثير والبقاء وينبئ عن نضوج فكري وفقهي ستكون له اثار إيجابية في مستقبلهم على المدى البعيد.

والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. **(عبدالواحد عبدالله شافعي- لندن)**

مرئيات حول إعادة وتفعيل دور المذهب الشافعي في خلق وحدة ثقافية وإعادة الوئام الاجتماعي في الصومال. .

لقد سررت كل السرور النقاش الرائع والإثراء المتميز الذي جادت بها قريحة علمائنا الأفاضل في هذا الملتقى المبارك.

حول أسباب انحسار المذهب الشافعي السائد في مجتمعنا منذ القدم على حياتنا الفقهية وأسباب هذا التراجع الذي أصابه من حيث تدريسه وإجراء بحوث جادة حوله ،

وطرح التساؤل حول علاقة تيار الصحوة الإسلامية بمختلف مدارسه بإضعافه أو على الأقل عدم إعطائه العناية التي كان يستحقها منهم كأصحاب مشروع إسلامي نهضوي يريدون من خلاله إعادة الحياة العامة والخاصة للمجتمع الى المحجة البيضاء لشريعتنا الغراء، وماهي السبل الناجعة لإعادة دوره المنشود.

وأريد أن أعرض اليكم بعض مرئيات سريعة ومتواضعة علها تضيء بعض الجوانب المثارة من قبل علمائنا الأجلاء مع طرح في نهاية المطاف لبعض المقترحات او التوصيات التي قد تساهم في إثراء المخرجات من هذه المناقشات التي هي عبارة عن تسليط للأضواء بعجالة على جوانب من هذه الإشكالية المطروحة من قبل الإدارة، والتي يمكن فيما بعد أن تتحول إلى ندوات علمية تقدم عنها أوراق علمية أو على الأقل تعقد لها حلقات نقاش مستديرة لتعميق الحوار وتبادل روى حولها.

وانطلاقا من قاعدة "العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب" ، فإنني أرى ان أغلب الإخوة الذين أدلو آراءهم حول الموضوع المثار، كانو مقتنعين بأهمية الرجوع الى تعميق الدراسات الفقهية للفقه الشافعي السائد في منطقتنا وتوجيه شباب الصحوة والأجيال المتعلمة الى تعمق في دراسته وإتقانه .

وسبب هذه الدعوة برأيي ليست الدعوة الى التمذهب والتعصب وتشجيع الناس للتقليد الأعمى وهذا ضد المنهج القويم الذي دعت اليه الشريعة وبذلت الصحوة فيها جهودا مضنية لمحاربته، وإنما المقصود منها هو رعاية المذهب السائد في المجتمع الصومالي من أجل تحقيق الاستقرار والوئام الاجتماعي للتدين الاجتماعي في الصومال ، وهذا التوجيه كثيرا ما ورد من علمائنا من السلف والخلف ابتداء من - على سبيل المثال- رفض الإمام المالك أن يوزع كتابه الموطأ على المدن عندما طلب منه ذلك الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور فقال له:" ياأمير المؤمنين لا تغعل؛ فإن الناس قدسبق لهم أقاويل وسمعو أحاديث وروايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودالوا له، من اختلاف أصحاب رسول الله عليه وسلم وغيرهم، وإن ردهم عما اعتقدو شديد فدع الناس وما هم عليه وما اختار أهل كل بلد لأنفسهم".

وعلماؤنا الأجلاء المعاصرون أوصوا كذلك أن يفتى لأهل كل بلد على ضوء المذهب السائدعندهم او إحالة الفتوى اليهم.

وعندما يعتمد على المذهب السائد في منطقة معينة، فليس معناه أنه لايمكن الخروج عليه بأية مسألة وإن كانت ضعيفة جدا، والإمام النووي قد خالف على سبيل المثال المذهب في بعض المسائل فيه وهو العمدة في المذهب، فلربما رجح بعض أقوال فيه على خلاف الظاهر، إذا رأى ان النص يعارض المذهب صراحة حسب رأيه، وفي هذه النقطة نفسها هو ينفذ وصية امامه الشافعي التي أوردها بعض الإخوة خلال المناقشات مفادها، إذا صح الحديث وقولي يخالفه فارموا قولي عرض الحائط.

وقد يقول غيره عكس ذلك من أن قول المذهب موافق للشريعة وإنما فهم الشيخ للنص قديكون فيه نظر ،مثل مسألة الوضوء من اكل لحم الإبل.

وهذا النهج هو ما تدعو إليه جل الحركات المعاصرة، وكذا العلماء الموجهون في معظم الأقطار الإسلامية من أجل تحقيق الوحدة الفقهية لتدين المجتمع في كل قطر على الأقل؛ حيث أن جهابذة من علمائنا توافقو أو تواطؤو على هذا الفهم، فمثلا الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني كتب كتابا قبل سنتين بعنوان:

" الإختيارات المغربية في التدين والتمذهب " والكتاب من إصدارات قسم الإنتاج العلمي والفكري لحركة التوحيد والإصلاح المغربية.

وفيما يخص إهمال التيار الصحوي لتراث الفقهي للمذهب الشافعي أو إقصاءه، أنا أوافق بأنها لم تكن مقصودة أو انها جاءت بتوجيه من قيادات التيار الصحوي، وإنما كان الامر إنه ما كان يناسب أهدافهم في تلك المرحلة كما أشار إليها بعض الإخوة في مداخلاتهم، وإنما كان جل اهتماتهم في تصحيح عقائد المجتمع ومحاربة الأفكار الهدامة من الشيوعية والعلمانية، ومحاربة العرى والرذائل الاجتماعية وغرس الهوية الإسلامية المعتز بدينها من جديد، وخلق رأي عام مقتنع كل الاقتناع بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية وتعاليمها في الحياة العامة والخاصة، رغم جهل كثير منهم مضامينها أحيانا، لكن همهم أصبح تبعا لما جاء به المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، وهذا هو نجاح باهر يحسب لها، وذلك بمجهوداتها المختلفة التي بذلتها من نشر للدعوة العامة في المنابر والحلقات العلمية، وبناء المدارس والمعاهد والجامعات وإغاثة الناس..... إلخ، ولكن آن الأوان أن تهتم بتطبيق شعارها العام، وهو الإسلام هو الحل، وصالح لكل زمان ومكان.

إذن كيف يتأتى أن تطلق مشروعها في تطبيق الشريعة الإسلامية وتستفيد من إنجازات التي تحققت ولو نظريا حيث سطرت الدساتير الأخيرة التي وضعت للصومال منذ مؤتمر عرتا الى اليوم بأن

الشريعة الإسلامية هي المصدر الاعلى للتشريع الوطني و أن أي تشريع يخالف يعتبر لاغيا.

وعليه يرجى من العلماء أن يهتموا بوضع تصور حول تقنين للأحكام الشرعية لتكون مرجعا للقضاة، إذ التقنين يحتاج الى مذهب ينطلق منه ويعتمد عليه دون ان يتجمد في أقوال علماء القدامى وهذا مايستلزم اليوم من العلماء إعداد أجيال من طلبة العلم والباحثين المتسلحين بالفقه السائد .

وفي هذا الإطار نشير إلى أن المذاهب الفقهية تزدهر وتتطور في ظل تطبيق مسائله في الواقع المعيش؛ وهي فرصة حصل عليها المذهب الحنفي أكثر من غيره.

والمذهب الشافعي بأصوله الذي جمع بين تراث أهل الحديث وتراث أهل الرأي، وعلماءه هم أول من وضعوا وطوروا علم أصول الفقه، ووضعوا كذلك منطلقات علم مقاصد الشريعة وكلياتها، وقعدوا القواعد الفقهية الجامعة للمسائل الفقية المتناثرة، وهم أهم من وضع علم تخريج الفروع على الأصول وأشباهه.

كل هذه العلوم والتراث تمكن لأربابها إذا تركو الجمود على الأقوال الموروثة من علماءنا القدامى ولا سميا في باب المعاملات أن يخرجو المسائل المستجدة على تلك الأصول والتراث المتميز مع عدم الإغفال عن الاستفاذة من تجارب والآراء النيرة في المذاهب السنية الأخرى.

وأخير أقول فلا خوف على قدرة المذهب بأصوله ومراجعه وتراثه ورجالاته المحلية والعالمية من أن يعيد المذهب لنهضته وعطاءه المتجدد، وقد بدا بعض علمائنا الأفداد من الشام ومصر مثل مصطفى سعيد الخن، ومحمد الأديب وغيرهم من أصحاب الفقه المنهجي وغيرها من الكتب التي عرض نسخا منها في ملتقانا المبارك، وكان من ضمنهم بعض علماء الصومال.

وعليه نوصي الآتي:

1. خلق رأي عام عريض بين علماء الصحوة يشجع التمسك بالمذهب الشافعي كخيار فقهي جامع في المنطقة على ضوء المقاصد المشار اليها أعلاه.

2. عقد حلقات علمية في المساجد لدراسة المذهب بطريقة تربط الفروع بأصول المذهب ومناهجه وتشرح مآخذ أدلته الشرعية.

3. توجيه جامعاتنا ومعاهدنا العلمية الى جعل المقررات الدراسية بكتب المذهب الصالحة للمستوى أو تأليف مقرر جديد يناسبه على ضوء مراجع المذهب وعلمائنا في الصومال أقدر بذلك من غيرهم بكثير.

4. أن نشجع مؤسساتنا التعليمية العالية والمراكز المهتمة بالدراسات الإسلامية من أن يوجهوا بحوث رسائل طلابهم المتخرجين من المراحل كلها دراسة اومقارنة بمسائل المذهب الشافعي وتخريجها على المسائل المستجدة بناء على أصول المذهب ومنهجه في الإستنباط، وأن لا يقتصروا على المنقول فقط.

5. اعتناء علماء المهتمين بدراسة وبحوث مقاصد الشريعة في الصومال وعلى رأسهم مركزنا المتميز " مركز المقاصد للبحوث والدراسات" الذي يترأسه الأستاذ الدكتور محمد حاج احمد حفظه الله، وكذلك كليات الشريعة والدراسات

الإسلامية المهتمة بتدريس مقاصد الشريعة الإسلامية أن يوجهو كثيرا من بحوثهم وندواتهم العلمية على الانكباب على القضايا الفقهية الراهنة، من منطلق مقاصدي مع ربطه بأصول المذهب ومنهجه العام. وطبعا القضايا العامة والكلية هي التي لها الأولوية دوما.

وكذلك دراسة أعلام المذهب وإبراز رعايتهم للمقاصد من خلال مؤلفاتهم وسيرتهم.

6. أن نشجع الكوادر المؤهلة في الانخراط في المجالس التشريعية والسلك القضائي ووزارة العدل ونظيراتها في الولايات قصد تحريك لمشروع أسلمة القوانين ومشاركة تقنينها على أسس ومبادئ المذهب الشافعي وربطها دوما بمقاصد الشريعة الإسلامية ورعايتها للواقع المعيش ومآلاته.

وإلا سنواصل دوما الدندنة والتنظير العام البعيد عن الواقع الذي سيتشكل ويتغير بإستمرار.

وأخير نوصي إدارة الملتقى،مع شكرنا لهم على جهودهم المتميزة بإقامة ندة علمية حول ترسيخ هذه المفاهيم ومناقشة إشكالياتها للوصول الى مقاربة مقبولة من قبل غالبية علماءنا المشاركين في هذا الملتقى المبارك، من أهل الفضل والعطاء.

وجزاكم الله خيرا . وعذرا على الإطالة

أخوكم د. محمد حسين عيسى (الملقب بليبان)

من أتقن مذهبا فقهيا فهِم النوازل

قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح:

« يبعد - كما ذكر الإمام أبو المعالي ابن الجويني - أن تقع واقعة لم يُنصَّ على حكمها في المذهب، ولا هي في معنى شيء من المنصوص عليه فيه من غير فرق، ولا هي مندرجة تحت شيء من ضوابط المذهب المحررة فيه». أدب المفتي والمستفتي ص 100.

قال الإمام القرافي رحمه الله:

"ولا ينبغي للمفتي أن يحكي خلافا في المسألة لئلا يُشَوِّشَ على المستفتي، فلا يدري بأي القولين يأخذ "

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام، للإمام القرافي:(249).

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ.

الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الحبيب.

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين .

التَّمذهب هل هو بدعة؟

✍ الجواب: الأئمة أتباع دليل من الكتاب والسنة ،ونقل عن أصحاب المذاهب الأربعة وصية عظيمة باتباع الدليل عند تعارضه لاستنباطاتهم.

- نعم الأئمة وبئس الأتباع.

- محاريب في المسجد الواحد (بدعة)

- يصلي الأحناف خلف إمامهم الحنفي، بينما ينتظر الشافعية حتى تنتهي الصلاة فيتقدم إمامهم وتنتظم صفوفهم (بدعة).

- تواضع الأئمة بحضرة بعضهم البعض (الشافعي يصلي الفجر في مسجد أبي حنيفة) فلم يقنت احترامًا لرأي أي حنيفة وهو في قبره.

- ليس الأئمة الأربعة هم وحدهم أصحاب العلم والفضل، لا بل كان الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك كما قال الشافعي، ولكن لم يكن له تلاميذ يأخذون عنه.

- المشكلة الكبرى وجوهر الاختلاف ليس في النص آية كان أم حديثًا، بل المشكلة بفهم من؟ وبما أن هؤلاء الأئمة بشر ليسوا بمعصومين فمن هنا يظهر تعدد الآراء بحسب فهم الآية أو الحديث (خير مثال كتيّب للشيخ ابن باز رحمه الله اسمه صفة صلاة النبي، وللشيخ الألباني رحمه الله كتيب بنفس الاسم، وربما كلا الكتيبين يحويان نفس الآيات والأحاديث، ثم يظهر اختلاف الأفهام للنصوص، فالشيخ ابن باز رحمه الله يقول بوضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، ويعتبر ذلك هو صحيح السنة عن فعل النبي ﷺ، بينما الشيخ الألباني رحمه الله لا يعتبر ذلك هو السنة الصحيحة، وكذلك التكبير عند القيام للركعة الثالثة في صلاة الظهر، والعصر، والمغرب، العشاء، أربع أوقات من خمسة يوميًا يكبر الشيخ الألباني رحمه الله من جلوس ثم ينهض للركعة الثالثة، بينما ابن باز رحمه الله يكبر من وقوف، ويعتبر هذا هو الفعل الصحيح من السنة).

- من هذين المثالين يتضح لنا أن اختلاف الآراء الفقهية مرده لاختلاف فهم النصوص الشرعية المعتمدة كأدلة لترجيح هذا الفهم أو ذاك.

- إن الأمثلة أكثر من أن تحصى في اختلاف الآراء الفقهية بحسب اختلاف فهم نص الدليل من الكتاب والسنة، كتغطية الوجه للمرأة بالنقاب.

- بعض من ضاقت نظرتهم وازداد تعصبهم ينكر التمذهب ولو سألته عمن يعتمد، فيقول لك هم رجال ونحن رجال، ولو فتحت له صحيح البخاري ليقرأ فتراه يلحن في قراءة الحديث ناهيك عن صحة فهمه، وهنا تظهر إشكالية أخرى عن هؤلاء فتراهم ينكرون التمذهب ويعتبرونه بدعة، ولو سألته أنا عامي عمن آخذ الفتوى، فيقول خذ عن فلان، وفلان ودعك من قول الشافعي وأحمد، وهنا تتزاحم في عقلي الأسئلة .

1- الأخذ عن الإمام الشافعي بدعة بينما الأخذ عن الشيخ فلان هو السنة واتباع الدليل؟

2- هل الشيخ فلان أفقه وأعلم من الشافعي؟

3- هل سمعت عن الشيخ فلان أنه بلغ مرتبة في العلم والفهم فوق مرتبة الشافعي؟

4- هل يمكن القول بأن الأخذ برأي الشيخ فلان هو السنة، بينما قول الشافعي بدعة.

- الأئمة الأربعة يبرؤون إلى الله من تعصب الأتباع وكلهم قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، كل يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، إذا تعارض كلامي مع الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط، إذا الأئمة لا يدعون إلى التعصب لآرائهم حتى وإن ظهر الدليل الأصوب والأقوى، بل على العكس عن ذلك.

- إن سوء الأدب مع الأئمة الأربعة وإنكار الأخذ عنهم جريمة شنيعة، من أولئك الذين لم تنبت لحاهم بعد، وإنه لمن الأدب أن نقول أن الشافعي لم يبلغه الدليل من الحديث الصحيح، وبذلك نحسن الظن بالشافعي، وندرك الاختلاف ومنشأه، وتبقى للشافعي هيبته وعلمه، وهذا هو العدل والإنصاف بعينة.

- إن بعض المتعصبين من أتباع الشافعي لا يقبل منك القول بأن رأي الشافعي مرجوح وأن الدليل الصحيح الأقوى عند غيره ممن سبقه أو عاصره أو جاء بعده في مسألة من مسائل الفقه.

- في مقابل المتعصبين يوجد بعض الملفقين، فتجده شافعًا في خروج الدم وبأنه لا ينقض الوضوء، حنفيًا في اللمس، فلمس الزوجة لا ينقض الوضوء، ولو تتبعته لوجدته يبحث عن الرخص في المذاهب، حتى لا تجد عنده شيئًا حرامًا، يتتبع الرخص ليس عن فقه وعلم، بل أسهل وأيسر وكله جائز، وهذا يسمى (التلفيق) وقد قيل: من تتبع الرخص فقد تزندق.

- يفهم مما سبق: أن التمذهب بحد ذاته ليس بدعة، وأن إمام المذهب يتبرؤ من التعصب لآرائه، بينما نجد من الأتباع من هو مالكي أكثر من المالك،و شافعي أكثر من الشافعي ذاته، لا يقبل أن تقول رأي الشافعي مرجوح في هذه المسألة، وأن الشافعي مصيب لا يخطئ في كل أقواله وآرائه الفقهية، وهذا تعصب مقيت وفي المقابل تجد من ينكر الأخذ برأي الشافعي على أساس هم رجال ونحن رجال، متعللاً بالأخذ من الكتاب والسنة، تسأله أنا إنسان عامي ماذا أفعل؟ فيكون الجواب اقرأ للشيخ فلان، ولو سألته هل الخطأ وارد على هذا العالم كما هو وارد بحق الشافعي؟

فيتلعثم في الجواب، ثم تسأله هل الشيخ فلان أثقل في ميزان العلم الشرعي من الشافعي؟ فتراه يحاول التهرب من الإجابة، ويصلك الجواب بأن من يقلده ويقدس آرائه هو طويلب علم صغير صغير في حفظه وعلمه مقارنة مع الشافعي.

- ولو سألته ما الذي منعك عن الأخذ برأي الشافعي وهو صواب وله دليله وأخذت برأي الشيخ فلان؟ لقد أسأت الأدب وحسن الظن وعمق الفهم فيما قاله الشافعي.

- يميل القلب للقول بأن تبديع اتباع المذاهب الأربعة وراءه مشروع خفي لتدمير ثوابت الأمة، وزعزعة الثقة بعلمائها الأثبات الثقاب، ليخرج علينا حدثاء الأسنان يهدمون وهم يظنون أنهم يصلحون، ويسقطون الرموز والقدوات حتى لا يبقى في الأمة، فقيه يقول فيسمع لقوله، وهذا هدم للدين واسقاطه في نفوس الشباب حتى يمضي في التيه على جهالة تؤدي به إلى التكفير.

- قد ألتمس شيئًا من العذر لهذا الصنف من الشباب لأنهم لم يجدوا من يأخذ بأيديهم إلى الحق والصواب، فيعزز في عقله وقلبه حب الأئمة الأربعة، وبأنهم جميعهم عن رسول الله ﷺ شارب ومغترف ومقتبس، وأن هذا التنوع في الآراء مرجعه إلى أنهم بشر ليست لهم العصمة، وأن الأدلة المتوفرة بسير وسهولة بين أيدينا اليوم كانت تضرب أكباد الإبل ليصل الفقيه لرجل ثقة من أهل الحديث فيأخذ عنه ولذلك لو وضع الأئمة الأربعة في مكانتهم العلمية الصحيحة لما سمعنا (هم رجال ونحن رجال)، ولكن للأسف لم يدر هؤلاء كم هو الفارق الكبير بين رجولتهم ورجولتكم والمنصف العدل يقول الشافعي من أئمة الهدى الأعلام، في عقيدته وفقهه، ثم يستدرك بأدب جم وبتواضع شديد فيقول: هناك أحاديث لم تبلغ الشافعي فبنى حكمه الفلاني على الدليل الفلاني ولو اطلع على الحديث الفلاني لما قال بما قال.

- قد يؤخذ على أتباع المذاهب الأربعة عدم الاهتمام بالدليل وإظهاره وهو موجود، بل أجزم فأقول: أن جميع الآراء الفقهية في المذاهب الأربعة معللة مدللة، وأن الدليل إما آية من كتاب الله، أو حديث مروي عن النبي ﷺ، ولو عند إلى زمن الأئمة الأربعة لوجدنا أن فلسفة الأحكام والآراء الفقهية قائمة على الثقة والصدق والأمانة، وهذه اخلاق حميدة كانت مقبولة وكان يكفي أن يقول الشيخ رأيه الفقهي دون التطرق لذكر الدليل حتى أصبحت المسائل الفقهية تذكر دون أدلتها وهي موجودة، ويرجع سبب

اختلاف الأئمة الأربعة في مسائل الاجتهاد لأنهم بشر ولأن لكل واحد منهم ترجيحاته الفقهية القائمة على فهم بشري محض في فهم الدليل من الكتاب والسنة.

الخلاصة :

✍ نأمل أن يقيض الله لهذه الأمة رئيسًا يخاف الله يحب أن يجمع كلمة المسلمين، فيشكل خلية عمل يُدعى لها جميع كبار العلماء في الفقه والعقيدة.

✍ وتقوم هذه الخلية بمراجعة الآراء الفقهية رأيًا رأيًا، والاطلاع على أدلتها، وترجيح الأصوب منها، وسنجد عندها أن الشافعي قد جانبه الصواب في عدد من المسائل تقل أم تكثر، المهم أنها ضبطت بالدليل الأصلح القوى.

✍ وبهذه الحالة يبقى مذهب الشافعي قائمًا ومحترمًا ومعتبرًا، بينما اتضح للجميع أن فكرة (هم رجال ونحن رجال) وأن التمذهب بدعة ليس صحيحًا، بل مذهب الشافعي قائم على فهم وأدلة من الكتاب والسنة وأن وجود عشرات أو مئات من الأحكام الفقهية المبنية على دليل مرجوح لا راجح هي ظاهرة صحية طبيعية.

ختاما :

فمن يحمل الراية لبني الصومال ؟

ومن يسابق الزمن لكسب الأجر؟

ومن يحظى بهذا الشرف؟

بتجديد الفقه الشافعي وتنقيح مسائلة بأسلوب مبسط يناسب لغة العصر.

(الشيخ عبد الله حنبلي –اسطنبول)

من طبيعة نشأة المذاهب الفقهية او العقدية في أولى تكويناتها أنه ثمة خلفيات، وبيئات تساهم في نهضتها أو سقوطها ، و من أهم تلك الاسباب البيئة العلمية و الفكرية والسياسية من اجل ذلك لم تكن الصومال مختلفة عن تلك العادة المطردة التي تنشأ فيها المذاهب و تنمحي اخريات عن الوجود.

فلما وصلت طلائع التيارات الصحوية إلى الصومال لم يكن همها الاول إصلاح المنظومة الفقهية الاسلامية، بقدر ما كانت تهتم باصلاح الوسط الفكري و العقدي والسياسي الفاسد.

و لم يكن ذلك محل نزاع بين الناشطين الصحويين بشتى تياراتهم ، وإنما كان النزاع محصورا في الطريقة المثلى التي يجب سلوكها عند كل تيار

و كل تيار استورد منظومته الفكرية استيرادا لا يراعي خصوصية الحواضن الداخلية، و طبق على البيئة الصومالية وفق اجتهاده و أولوياته الحركية التي تلقفها من البيئات التي تأثر بها.

و هذا ليس خاصا بالتيار السلفي، فإذا كان التيار السلفي يدرس للناس كتب عقيدة أهل الحديث كالسنة للبربهاري و لمعة الاعتقاد لإبن قدامة ، و العقيدة الواسطية لشيخ الاسلام و كتاب التوحيد للشيخ محمد عبدالوهاب و غيرها من الكتب فإن حركة الاخوان تقوم بتدريس رسائل حسن البنا و كتب مرشدي الاخوان كأصول العشرين للبنا، و ماذا يعني إنتمائي للإسلام لفتح يكن، و ظلال القرآن، و معالم الطريق للسيد قطب، و غيرها من الكتب الفكرية للحركة.

و لم تكن تدرس التراث الاشعري في العقيدة كجوهرة التوحيد للقاني المالكي و لا تفسير الجلالين. فلا معنى لإتهام السلفية وحدها بزهدها عن التراث الاشعري .

و في تلك الفترة ضعف اهتمام الناس إلى مدارسة التراث الفقهي الاصيل بشتى مدارسه بشكل جاد، سواء كان مذهبا له وجود في المنطقة على ضعف فيه أو مذهبا مستوردا من الخارج. ...

فلم أجد حتى هذه اللحظة مختصرا حنبليا درّسه علماء السلفية في المنطقة الصومالية كلها، مع اني قصدت إلى تتبع تسجيلات علمائهم في المنطقة.

فأظن أن زعم دخول المذهب الحنبلي في المنطقة الشرقية عبر السلفية يحتاج إلى إثبات تاريخي.

و الحقيقة أن كل التيارات الصحوية إشتغلت بما لديها من الكتب و لم تول اهمية في جانب الدراسة الفقهية .

و ما دامت طبيعة السلطة السياسية في الوطن كانت غريبة الى حد ما في القطر ، لكونها من تركة الاستعمار فلم تكن لها اي صلة تذكر في القضايا الدينية بل كانت على النقيض تحارب كل ما له صبغة دينية ، فلم يبق لكل من يريد أن يطلب العلم إلا حلقات المساجد ..

و حسب روايات علمائيا فإنه قلما تجد عالما واحدا مستقرا في قطر معين من أقطار الصومال لديه القدرة العلمية لإلقاء جميع العلوم الشرعية على الطلبة التي تفد إليه من اقطار الوطن.

لذا يمكن أن يقال إن البئية العلمية الصومالية كانت تعاني ضعفا علميا ملحوظا نتج عن هذه العوامل السياسية و الفكرية.

و بما أن الناس استشعروا أهمية تعلم الفقه لحاجة الناس الشديدة إليه و وفرته الكبيرة في تقديم الحلول في مشاكل الحياة كان لزاما على المجتمع العلمي ان يسلط الضوء مرة ثانية و يعيد النظر في مكانة دراسة الفقه في الحياة بشكل عام.

و ليس كما يظنه البعض بحث صبغة محلية صومالية، فالمجتمع العلمي في الصومالي ليس وافدا و لا ضيفا في الوطن بل هو جزء أصيل منه و ليس محل إتهام عند الناس .

و الاصلاحات العلمية دائما تمر عبر مراحل مختلفة و تظهر في كل مرحلة حاجة شديدة إلى توجيه الاهتمام على جانب معين من جوانب الاصلاح

و لعل أوان النهضة الفقهية قد حانت و تهيأت لها الظروف المناسبة لعدة امور منها عودة طلبة مبتعثين لا بأس بها رجعت من بعض حواضن بيئات حنبلية تعتني بدراسة المذهب الشافعي اعتناء شديدا.

فمثلا كنت درست المذهب الشافعي في أولى مراحل تعليمي 2009م بين يدي الفقيه الشافعي الكبير فضيلة الشيخ الدكتور محمود محمد الشبلي .

فكانت الدراسة متدرجة بدأت من أخصر مختصرات المذهب الشافعي إلى نهاية المقرر الدراسي في المذهب

و تعتني الجوانب التاصيلية و القواعد الفقهية فلم تكن مقتصرة على دراسة الفروع في المتون بل إتسمت بعنايتها الشديدة لربط الفروع بأصولها وإظهار الضوابط والعلل التي تنبثق منها الفروع ..

فكانت هذه السلسلة علمية و نافعة، و نفس الامر قد حصل في عدة أقطار من اقطار الصومال.

و شكرا (**بشير شريف حسن – نيروبي**)

الإخوان في الصومال: والاستثمار بالدعايات لمحاربة المذهب الشافعي!

كل حامل قلم يستطيع أن يسود الأبيض بما يدور في مخيلته من الأفكار التي ربما نشأت عن حزبية، وعصبية فئوية، بدون أن يذكر مصدرا واحدا يبرهن على ما يقوله.

والدعاوى مالم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء!

وهذا مما ابتليت به ساحة الدعوة، فتركت بسماتها السلبية على الدين والتدين، وقسمت المنقسم أصلا، بل نشأت منها حزازيات وتنابز بالألقاب، وربما يتجاوز ذلك من مربع اللسان إلى مربع السنان.

أرى بين الرماد وميض جمر * وأحرى أن يكون له ضرام

فإن النار بالعيدان تذكى * وإن الحرب مبدؤها الكلام

والمذهب الشافعي هو المذهب السلفية؛ لأن الشافعي هو حامل لوائهم؛ وإذا كنا نقصد السلف بالقرون المفضلة، فأئمة المذاهب الأربعة سلفيون باصطلاح أهل العقيدة، وممن أقر بذلك ودندن حوله الأشاعرة بحيث يكثرون في كتبهم:

"مذهب السلف أسلم ومذهب خلف أعلم" بصرف النظر عن الإقرار لهم بأنهم أعلم من السلف!

وقد درسنا في صغرنا " جوهرة التوحيد " لبرهان الدين اللقاني هذا البيت:

فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف

الإمام أبو حنيفة:

لا يشك أحد بسلفية الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ومن كلامه الخالد:

"لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف " (الفقه الأبسط 56). وسئل رحمه الله: عن النزول الإلهي! فقال: "ينزل بلا كيف" (شرح الفقه الأكبر للملا القاري، ص 60)

الإمام مالك:

عن جعفر بن عبد الله قال: كنا عند مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما معنى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}؟ فنظر إلى الأرض، وجعل ينكت بعودٍ في يده علاه الرحضاء - يعني العرق - ثم رفع رأسه ورمى بالعود، وقال: الكيف منه غير معقول، والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج. (الحلية لابي نعيم ج 6 ص 325، التمهيد ج 7 ص151).

الإمام الشافعي:

قال في استهلال رسالته:

"والحمد لله... الذي هو كما وصف به نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه." (الرسالة ص7، 8). وقال:

"نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن، ووردت بها السنة، وننفي التشبيه عنه، كما نفى عن نفسه، فقال: " لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ" (السير للذهبي ج 20 ص 341).

هذه بعض النماذج للأدبيات السلفية، والعقيدة السلفية التي توسمون أصحابها بالوهابية.

وأيما كان الأمر، فإننا نستطيع أن نبرهن جناية أولئك الذين ينابزون السلفية بألقاب مفتعلة، وينكرون فضلهم على الدعوة، وسد ثغرات كانت شاغرة، وما أبلوا في ذلك من البلاء الحسن، أستطيع أن أكشف ملفات هؤلاء الناقمين، وكيف جنوا على الفقه الإسلامي برمته ناهيك عن المذهب الشافعي، ولكنني أعرض صفحا عن هذا كله حتى لا يجرنا ذلك إلى مساوئ لا نريد أن نخوض في غمارها، كما خاض هؤلاء الأغرار، ولا نريد أن نتتبع عورات الدعاة، لأن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وكل يعمل على شاكلته فربك أعلم بمن هو أهدى سبيلا" ومن مساوئ هذا المسلك، :

1- عدم الحرص على تحقيق مصلحة العليا للأمة وتماسكها.

2- التركيز على سلبيات العلماء والدعاة، واستخراجها بالمنقاش ولو تأويلا، وعدم الاستفادة والاقتباس من إيجابياتهم، الكثيرة الواضحة.

3- غضّ الطرف عن الجوانب المضيئة للدعاة، كمحاربتهم للخرافة في ظروف عصيبة، وبخس حقوق هؤلاء الأفذاذ وقذفهم بالألفاظ النابية، وعبارات سمجة، تحمل في طياتها خبثا ودهاء.

4- تعصب يمنع أخذ الحكمة من هؤلاء الأفذاذ، ونسف تجربتهم في حقبة ذهبية، امتزج فيها التقليد ومحاولة التحرر منه، وتشابكت فيها الخرافة بالنصاعة..

5- محاولة ترويج الأفكار المضادة أو غير متناغمة على أنقاض دعاة بذلوا مهجهم في سبيل الله، من باب اهدم هؤلاء لترفع شراعك على أجسادهم، أو كما يقول المثل الصومالي" البقرة ذات القرون القوية لا تستظل الشجرة ولا تترك غيرها يستظل"

6- غض الطرف عن الظروف والملابسات التي ألجأت بعض الدعاة لسلوكيات معينة، فتغير البيئة والظروف له أثره في التصرفات والمواقف، فما هو متاح اليوم لم يكن متاحا قبل نصف قرن، والعكس صحيح.. لو رأيت شيخنا محمد معلم رحمه الله تعالى والجواسيس نتشر حواليه كما تنتشر الجراثيم في الجسد، فتنتظر منه أحر من الجمر كلمة غير مرضية عندهم، مع هذا أدى واجبه الدعوي بلباقة فائقة، وشجاعة نادرة، حسب ما كان متاحا له يومئذ. ورفضه كل الإغراءات؛ حتى قال بلسان الحال" رب السجن أحب إليّ مما يدعونني إليه". ولو رأيت تلميذه الشيخ عمر فاروق رحمه الله وهو يُطارد في كل مكان؛ لصدعه بالحق، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت.
ولو علمت أمر ذلك الشاب "بقلصوم" اليافع المتدفق حيوية ونشاطا، وهو لا يكلُّ عن تعليم الناس وتثقيفهم ليل نهار، ولو وصلك قبل هؤلاء خبر ذلك الشيخ الوقور الشيخ "نور الدين علي" شيخ الموحدين، كيف ابتلي بلاء حسنا، في زمن قلَّ الرجال وقصته مع الشيخ عبد الرحمن "فولاوي" قصة من أعجب القصص، روى لي عمي "علي التوحيدي" الذي كان من مرافق الشيخ، وحصلت القصة أمام مرآه ومسمعه..
وغيرهم.. وغيرهم... لو حضرتَ زمن هؤلاء، وما اعترض عليهم من الظروف الصعبة، لأدركتَ أنه من الجور الواضح أن نقرأ سلوكيات هؤلاء الدعاة بعيون اليوم، وأنت متكأ على أريكتك وأمام شاشتك المفضلة، تتداعب في أعراضهم أناملُك، وتتهم بهم أنهم كانوا يدورون في فلك السعودية تغدقهم بالأموال الطائل،

ويصدرون ويردون تحت طاعتها، سبحانك هذا بهتان عظيم، وفرية كفرية الشيعة على أبي بكر وعائشة رضى الله عنهما. ومع هذا إني لعلى يقين بأنه لا يضرهم من بخس من حقهم شيئا؛ لأن من شأن العظماء أن يختلف فيهم الناس.

7- من المساوئ البين والشطط الواضح عدم تقدير واحترام جهود العلماء والدعاة، وطرائقهم التغييرية، وتسفيه ثمارهم، وعدم تقييمها بتجرد وموضوعي.

8- التغافل عن سنن التنوع والاختلاف في ميول الناس، ومشاربهم، لتسير الحياة على طبيعتها من التجدد والاستمرار، بدل أن ننظر هذا التنوع بعين عالمية الإسلام وكماله، نضيق عن هذا ذرعا ونسلق به ألسنة من حديد، ولله حكمة يعلمها إذ لم يجعل البشر نسخة واحدة، فقبول حكم الله وحكمته لا مفرَّ منه" ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة"..(الشيخ يوسف أحمد- السويد)

شيخ يوسف، فانا لست من الاخوان ولا من الاصلاح جديده وقديمه وانما انا من المسلمين ولا امثل الا نفسي ورأيي فيما اكتبه. وهذا المقال يسلط الضوء على على قضية واحدة الا وهي كيف تعامل السلفيون مع المذاهب التقليدية التى كانت موجودة في مجتمعاتهم وليس تقييما للجهود السلفية وذكر محاسنهم. وهذا لا يعنى انني اغمط السلفيين حقهم او نتعمد على تشويه صورتهم او نبتغى اقصاءهم، كلا، فليس هذا مما قصدناه ولا أردناه، والسلفيون في الصومال اليوم هم الأكثر تنظيما وتاثيرا وقوة. انتشارا وتمويلا وحتى تسليحا اذا أضفنا اليهم السلفية الجهادية (الشباب)، فمن الذي يستطيع ان يقصيهم او يتجاهلهم؟ وانا شخصيا ضد إقصاء اي جماعة اسلامية في الساحة بما فيهم السلفيون، وقد كتبت عن ذلك مرارا وتكرارا ويعرف ذلك كل من تتبع مقلاتي، وهذا هو رايي الثابت ومبدئي الذي لن أحيد عنه ان شاء الله طالما بقي لي قلب ينبض . وتسليط الضوء على جانب من التطور التاريخي للسلفيين لا يعنى بحال من الأحوال انني انتقص من قدرهم او ابخس من حقهم بل انني احترمهم وأقدرهم ولي مع

كثير منهم صداقات شخصية. واذا قرات مقالي اليوم بعين الانصاف فليس كله نقدا وانما فيه مواضع أشرنا فيه الى التطور الإيجابي للسلفية. وكما يقولون فلا يرمى الا المثمر من الأشجار، الا ترضون ان يذهب السلفيون بالانتشار والتمدد ونذهب نحن بالكتابة؟ اتريدون ان نجمع لكم السلطة والمال والثناء؟ ما لكم كيف تحكمون؟ (عبد الواحد شافعي- لندن)

من باب الإنصاف اقول: لاشك أن بعض شباب الصحوة من بعض التيارات كانت لهم نظرة سلبية تجاه تدريس كتب المذهب، أتذكر أني كنت أدرس متن أبي شجاع لبعض الإخوة في التسعينات فقلت يوما لبعض الطلبة الذي لا يتمكن من اللغة العربية وقواعدها ومن كتب الفقه الشافعي من سفينة الصلاة إلى المنهاج فلا يمكن أن يصبح عالما .. هذا ما قلته في الحلقة سردا .. وبعدها ما ذا حدث؟ كأن الكلمة لم ترق لبعض الإخوة الذين كانوا حاضرين في تلك الحلقة فنقلها إلى شيخه وأنصاره وكلهم من أبناء الصحوة، وفي نفس المسجد وبعد صلاة العشاء قام أحد الإخوة قائلا لقد تصدر للتدريس في هذا المسجد شخص ينفر الناس عن كتب السنة ويدعوهم إلى كتب أهل البدعة فصارت في المسجد ضجة بينه وبين بعض طلبتي وكنت غائبا في تلك الليلة عن المسجد... وأخيرا ما أريده أن اقول هو لا بد من المصارحة لنتمكن من العلاج .. ولا ينفع أن يستمر معنا التعصب للحركات والاتجاهات المختلفة بعد ما مرت الدعوة بمراحل عصيبة .. حان وقت المراجعة والمصارحة ...(د. محمد غالب- جيبوتي)

بخصوص الموضوع الذي أثاره الأستاذ عبد الواحد شافي مع تأخري في تناوله بسبب الأشغال عن الملتقى في هذه الأيام من تساؤلات حول التوجهات الجديدة للجماعات السلفية، وهل هذه التوجهات الجدة جذرية أم تستبق من الزمان؟ ومقارنة شرقي القارة أو بالأخص القطري الصومالي في تأثير التمدد السلفي إن صح التعبير مع شمالي القارة .

أولا: ما يتعلق بتصحيح الأفراد والجماعات لمواقفهم الفكرية والعلمية والعملية بحسب التغذية الراجعة من تلك الجهود التي بذلت فقد تطرق إليها الشيخ أحمد عبد الصمد، وحسبي به.

ومسألة التسابق الزمني للمنطقة وممن أتى عليه السيل الجارف في البداية فمقال الأخ محمد بري إلمامات وخطوط عريضة تفسح للمجال أمام الباحثين للوصول إلى نقطة متفقة بينهم.

ثانيا: مسألة المقارنة بين القطرين الشمالي والشرقي للقارة، وتأكيد صمود أهل الشمال ونجاتهم من شبكة الصائد القادم من نجد وما حولها بينما وقع الشرقي في هذه الشبكة المنظمة فإني أرى إذا كانت الأولوية للإسلام إبقاء روحه وعقيدته وتعاليمه بغض النظر عن نوعية المنهج المسيطر على تلك المنطقة فإن العويل على أهل بعض الأقطار الشمالية وليس علينا، فهذه المدارس العريقة في الشمال كالزيتونة وقيروان لم تدافع إسلامها ومذهبها الأصولي والفرعي أمام التيارات المناهضة للإسلام مما جعل تونس وأمثالها أضعف البلدان الإسلامية بالعمل على الإسلام والإلتزام الجماهيري والإهتمام بالتعليمي الإسلامي، فلو تتبعت النظر في شوارع تونس أثناء ذهابهم إلى العمل صباحا أو رجوعهم عنه مساء فإن الريب يعتريك على أنك في بلد إسلامي أم لا، فلا أدري قيمة الصمود الذي يعيق عن انتشار السلفية ولا يعيق عن انتشار الليبرالية والعلمانية والخلاعة والرذيلة، بينما نحن - معشر الصوماليين- بالعكس نهتم بتعلم الإسلام وتعليمه والعمل به ما استطعنا سواء كان سلفيا حنبليا أو صوفيا أشعريا شافعيا، فهذا بحد ذاته إيجابي ينبغي الإشادة به مقارنة مع المجتمعات الأخرى، ولا يمكن الحديث عن تركيا وإلى الحد الذي وصلت إليه.

ثالثا: لا شك أن المراجعات وتصحيح المسار الدعوي والعلمي ليس عيبا على تلك الجماعة التي قامت به بقدر ما يدل على إخلاصها للأمة ونفعها بما تراه مناسبا في حقبة زمنية معينة.

رابعا: من الأسباب التي كلفت بعض السلفيين إبعاد المذهب الشافعي في بداية الأمر في الصومال وإحلال محله مذهب الحنبلي أو الظاهري -رغم أني لا أستحسن هذا الإدعاء- ما رأوه من الجمود في الساحة والتعصب المذهبي السائد آنذاك في الأوساط الشعبية والحلقات العلمية؛ ليبقى هذا العذر مقبولا أم لا.

خامسا: هناك نقطة يسود التعامي عنها في أخذ هذه الملفات وتحليلها، وهي أنه لا بأس بالتعدد المذهبي في القطر الواحد والبلدة الواحدة بل هذا هو السائد في أغلب البلدان الإسلامية وإن كانت الغلبة لأهل مذهب دون الأخرى؛ وذلك لكوننا جزء من البيت الكبير الإسلامي وتأثرنا بكل ما يجري فيه من الأفكار والمذاهب.

وإذا تمكن أهل مذهب من المذاهب الإسلامية المعتبرة بجهود أصحابه وقوة حضوره العلمي والعملي التغلب على المذهب المنتشر في بلد ما فلا نستغرب ذلك، ولا يعني أن الإسلام قد هدم، هذا نوع من الجمود المذهبي المذموم، فالمذاهب وسيلة إلى معرفة مقصود الله عز وجل من الأحكام التي شرعها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أداة لتحقيق غاية واحدة هي الوصول إلى ما ذكرناه مؤخرا، فمثلا إذا اندثر المذهب الشافعي بالكلية من القطر الصومالي -لا سمح الله- وحل مكانه المالكي أو الحنفي وانتشر فلا أرى أن الإسلام قد هزم في الصومال بل بالعكس أستسني المالكي القوي القائم بتنفيذ شرع الله وتوجيه أمته من الشافعي الضعيف المهزوم سريعا أمام عطسات التيارات المناهضة للإسلام، فالهدف

المنشود هو شموخ الإسلام وعزته وانتشار ثقافته ومبادئه، ولذلك إذا سمعتُ الشعب الموريتاتي الأشعري المالكي، المتمسك بدينه أفرح به غاية الفرح بغض النظر عن مدى إرضائي عن هذا المذهب حرفيا، وبالعكس أحزن إذا سمعت الشعب الأذربيجاني الشافعي كيف ضاع في المتاهات الإشتراكية سابقا وتطبيق العلمانية الليبرالية مؤخرا.

الخلاصة: ينبغي النظر إلى المذاهب الإسلامية الفقهية المعتبرة كأداة لتحقيق غاية واحدة، يعلوا الإسلام بقيام أي واحد منها في أي بلد ما، فالمذهب المالكي تأسس في المدينة وانتشر في مصر واستتب في المغرب العربي وشمال إفريقيا، وجاء تلميذه الشافعي فسيطر على الحجاز ومصر عوضا عن المالكي وإن بقي فيهما جزئيا، ولم يحصل بسبب هذا التغيير أي مشاكل سياسية أو اجتماعية، وإنما حصل ذلك التغيير فقط بجهود الشافعية في ترويج مذهب إمامهم وتقصير المالكيين في تلك الحقبة. والله أعلم .
(مصطفى شيخ إبراهيم- إندونيسيا)

الأخ عبد الله حنبلي نشر وثائق المؤتمر العملي للحلقات العلمية في لاسعانود ، وقد نشر عدة موضوعات تحتاج إلى إفادة وتلخيص.

ليسوا سواء

أشكر للإخوة الذين أبدوا بعض ملاحظاتهم في المسودة المتواضعة التي نشرتها في الملتقى بعنوان "مشكلة اللامذهبية" وأود أن ابدي موافقتي معكم على كثير من ملا حظاتكم حيث أني لم أقصد في تلك العجالة كل ما يمكن القول به في هذا المقام ، فمثلا أن هناك علماء أجلة غير محسوبين على الصوفية وكان لهم مشاركات فعالة في نشر العلم عموما والمذهب الشافعي خصوصا ، وهذا واضح لا ننكره ولكن هناك خصلتان يمكنني القول في هذا الصدد :

١. أن الانتماء إلى الصوفية سوء المحمود منه (الزهد) وضده كان هو القاسم المشترك بين الفقهاء *Axkaanley* وبين غلاة الصوفية ، لذلك يصح أن نشاركهم في الاسم والإشارة وان كان بين الفريقين بون شاسع، ألا ترى أن المنهج القرءاني في ذكر أهل الكتاب يكثر فيه الذم لغلبته على الجانب الآخر الذي يرد مدحه بشكل أقل بكثير ، كما في قوله تعالى : "ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون ءايات الله ءاناء اليل وهم يسجدون" غير أن المقام لا يسع لذكر هذه الفروق .

٢. أن السمة البارزة التي سشترك فيها ابناء الصحوة بتياراتها المختلفة أنهم انهم ضد الصوفية وهذا هو الذي يجعلنا دائما نصبهم في خانة واحدة وإن كان بينهم فروق فكرية ومنهجية وتنظيمية، ولا يسعنا في هذا المقام أيضا تبسيط هذه الفروق .

فلا اخالفكم فيما قلتم به قي ملا حظاتكم فلتقر بها أعينكم .

وهناك أشياء أخري يمكن أن يقال لكني قد أذكرها في المرات القادمة إن شاء الله .

واعتذر إلى جميع الاخوة عن ذكر بعض العلماء والدعاة الذين أبلوا بلاء حسنا في خدمة الدعوة ونشر العلم دون بعض، ولم أقصد أبدا الحط أو التنقيص من حق أحد .

شكرا للجميع (عبد الرحمن محمود جنقو- ألمانيا)

شكرا شيخ مصطفى، تحليل جيد اوافقك على كثير مما ذهبت اليه ولكنني اود ان اقف على نقطة واحدة.

أوافقك على ما ذهبت اليه من أهمية التقبل في تعدد المذاهب في البد الواحد او غلبة مذهب إسلامي فقهي او عقدي على مذهب إسلامي اخر. فكلامك هنا صحيح ولا غبار عليه بجملته. واما قولك "وإذا تمكن أهل مذهب من المذاهب الإسلامية المعتبرة بجهود أصحابه وقوة حضوره العلمي والعملي التغلب على المذهب المنتشر في بلد ما فلا

نستغرب ذلك، ولا يعني أن الإسلام قد هدم، هذا نوع من الجمود" فقولك هذا فيه نظر. ولا اظن السلفية نجحت وانتشرت بسبب جهود أصحابها وقوة حضورهم العلمي فقط. فالسلفية المعاصرة ليست مذهبا دينيا خالصا يتمدد وينكمش حسب جهود أصحابها وقوة أدلتهم وتماسك حججهم الدينية فقط وانما هي ظاهرة سياسية عالمية، ولها حضورها على الصراعات السياسية الدولية توظيفا وتحريضا. والقنبلة الاخيرة التى فجرها الامير ابن سلمان وحديثه عن قوى دولية غربية كانت جزءا من حملة نشر السلفية في العالم الاسلامي لمحاربة المد الشيوعي السوفييتي في صراعات الحروب الباردة بين القطبين من الكلام الذي اقل ما يقال فيه انه من نوع صدقك وهو كذوب. عندما نتحدث عن السلفية ونشير الى ارتباطاتها الإقليمية والدولية فليس ذلك تشويها للسلفية او تخوينا للعلماء كما يظنه بعض الاخوة وانما هو توصيف للواقع الذي تطورت فيه والسياقات الإقليمية والدولية التى تشكلت فيه وتوظيفها في بعض مراحلها في صراع الفيلة في المنطقة او في العالم. اشكرك شكرا حزيلا. (عبد الواحد عبد الله شافعي- لندن)

شكرا أستاذ عبد الواحد ...

لم تكن مداخلتي البسيطة إجابة حرفية عما طرحته هنا بقدر ما كانت ربط المشاهدات الواقعية بخلفياتها التاريخية وأبعادها الفكرية، وأن الأهم تسليط الأضواء على هذه الخلفيات أكثر من جزئيات ربما يتحد الناقد والخصم في كثير من نزاعاته.

مسألة استغلال بعض الساسة أو الدول من بعض المذاهب الإسلامية ليست وليدة العصر ولن تكون نهايته، وكلام ابن سلمان وعلاقة انتشار السلفية بتحجيم الدور الشيوعي الإشتراكي في حرب القوقاز وحروب الباردة عموما ما هي إلا التقاء المصالح في برهنة من الزمن، ومن باب عدو عدوك صديقك، وهذا موجود في كل الفرق نسبيا فلو ربطنا المذاهب الإسلامية بالساسة المقتنعة به أو المستغلة عنه فلن تنجوا من ذلك فرقة من فرق المسلمين، فمثلا يوثق الشريف عيدروس في كتابه البغية

بالرسم والصورة حضور كبار المستعمر الإيطاليين في حفلة المولد أيام الوصاية في مقدشو، فهل يمكن لظان أن يظن المولد في الصومال استغلها الإستعمار بقدر ما كانت قناعة سبقت عنه وبقيت بعده، ولكني أود الإشارة إلى نقطتين فقط:

أولاهما: نشاط الدعوة السلفية في كافة المناطق التي تنشط فيها تعتمد على القناعات الشخصية والجماعية، ولم تكن يوما من الأيام وستصعب أن تكون رهينة لمواقف دول معينة بغض النظر عن تمويل هذه الدول أو عدمه، وبرهان ذلك أن أغلب السلفية اليوم لا يوالون سياسات المملكة السعودية الحاضنة الأولى للمذهب إلا القلة قليلة منهم مما يعطيك القناعة فصل المنهج(في إطاره العام) عن التلاعب الحكومي والتوجيهات الملكي.

ثانيهما: مسألة الحضور العلمي والنشاط الدعوي فما كنت أظن التشكيك فيه، فكبرى الجامعات الشرعية بل والعلمية والمعاهد والمساجد بأيديهم في كثير من المناطق الصومالية اليوم ، نعم أقر بأن الحلقات العلمية التقليدية التي كان يديرها مشايخ الصوفية قديما كانت مصانع الأجيال ومخرجة الرجال في مدة وجيزة ولكنها لم تتواكب مع المتغيرات كمواكبة السلفيين معها حسب نظري. (مصطفى شيخ إبراهيم- إندونيسيا)

هل الصحوة الإسلامية وخاصة السلفيون أضعفت الفقه؟

أبناء الصَّحوة قاموا بجهود جبَّارة عند دخولهم ورجوعهم إلى بلادهم، أبناء الصَّحوة كانت جهودهم بتنشيط الدَّعوة ومحاربة الأفكار الهدَّامة والخرافات ، وقد نجحوا مع وجود سلطة ودولة تستهدفهم وتحاربهم، وبعد زوال الحكومة وانهيارها أصبحوا في

مركز القيادة وكممثِّلين في التَّعليم والسِّياسة والإغاثة فأبلو بلاءا حسنا وجزاهم الله خيرا، ولهم أتباع ومعارضون، وتلك سنَّة الله في أرضه فلا غرو، فالاتِّجاه السَّلفيُّ قد اهتمَّ جانب الحلقات والفقه الشَّافعيِّ في مساجدهم وفي معاهدهم ومدارسهم من زمن بعيد، وهذا يشهده كلُّ متابع للحلقات والتَّعليم النِّظامي ولعلَّ في بادى الأمر كان غيرهم أسبق لاسبقيته في المجال لا غير .

وشكرا للمشاركين والمساهمين في النِّقاش العلميّ لتجديد الفقه من جديد والله الموفِّق والهادى إلى سواء السَّبيل.

محبكم/ عبد الله الحنبلي اسطنبول - تركيا.

تنبيه:

هذه القرارير والمشاركات

خير دليل بجهود التَّيار السلفيِّ بتطوير الحلقات التَّعليميَّة والفقه الشافعيِّ، لذا أوصي نفسي والسَّادة الكرام التَّثبت والتَّدقيق فيل التَّعميم واصدار الأحكام على الحركات الإسلاميَّة.

عفوا أخي الاكبر وشيخي في الصرف فقد تعلمت منك كتاب الإيضاح في علم التصريف لشيخنا واخينا الشيخ محمود الحنبلي وسامحني كوني تلميذا متطفلا أمام شيخه.

المناظرات الفقهية بين العلماء ودورها في تجديد وتطوير الفقه المناظرات بين العلماء لها دور مهم في إثراء الفقه وتجديده واذكر في هذه المناسبة مناظرتين حول هذ الموضوع وقعت بين اتجاهين من الاتجاهات المعاصرة في الدعوة المناظرة الأولي كانت بين الصوفية وكان يمثلهم في ذلك الوقت شيخ محي الدين أو شريف محي الدين وبين الاتجاه السلفي الذي كان يمثلهم الشيخ عمر الفاروق رحمه الله وقعت هذه

المناظرة في عا ١٩٩٦ م عبر إذاعة *BBC* القسم الصومالي وكان عبد الله حاج الإعلامي الصومالي الشهير هو من يدير هذه المناظرة أو هذ الحوار بين الشيخين في البداية اتصل الشيخ محي الدين القسم الصومالي لهيئة الإذاعة البريطانية وقدم شكوي ضد الشيخ عمر واتهمه بانه يثير زعزعة وبلبلة فكرية حول العمل في المذهب الشافعي في الصومال ويشكل عرقلة حول انتشاره في الصومال وذلك لسببين الأول ؟ ان الشيخ عمر فند وابطل ما يسمي بزواج المسافة المعروف في الصومال والمقرر في الفقه الشافعي حسب تعبير الشيخ محي الدين وهذ الزواج هو ما تعارف عليه الناس في الصومال منذ قديم واستقر عندنا في المذهب الشافعي وقد أنكره الشيخ عمر وابطله !

السبب الثاني اتهم الشيخ محي الدين الشيخ عمر بانه يعارض تمسك الشعب بالمذهب الشافعي ويقول بأنه لا يجوز التمذهب لمذهب معين بدون دليل ؟ ثم اعطي الإعلامي عبد الله حاج الكلمة للشيخ عمر ليعلق ويجيب للشيخ محي الدين فأجاب الشيخ عمر عن تلك القضيتين التي اثارها الشيخ ضده اما الأولي وهو زواج المسافة فذكر الشيخ عمر ان الإسلام كرم أولياء أمور البنات لان الأولياء هم المسؤولون عن رعاية بناتهم كماجعل الإسلام الاذن من الولي شرطا في صحة عقد النكاح بقوله (فانكوهن باذن اهلهن) وليست البنت بأقل كرامة من الشاة حيث لا يمكن أن يأخذ إنسان شاة أو حيوانا دون أن يأخذ الاذن من صاحبها فكذلك البنيت! ثم علق علي القضية الثانية وقال رحمه الله بعد ثلاثين عاما من دراسة الشباب الصوماليين في الجامعات في كليات الشريعة أو اصول الدين وبعد أن درسو كتب الحديث والتفسير والفقه المعتمد علي الأدلة اما في الكتاب أو في السنة النبوية لا يمكن أن يقتنع هؤلاء الشباب الذين تخرجوا من هذه الكليات في أي مسألة من مسائل الدين إلا أذا كان معها ما يؤيدها من الدليل في الاصلين الكتاب والسنة أما ما يقوله العامة قال شيخ فلان وقال شيخ فلان بدون حجة وبرهان فإن شباب الصحوة لا يأخذون ولا يقتنعون بها ! ثم وجه

عبد الله حاج السؤال إلي الشيخ عمر قايلا في أي جامعة درست انت ياشيخ عمر ؟ فأجاب عليه في كلية الدعوة واصول الدين في الجامعة الإسلامية في المدينة ! ثم سالة مرة اخري علي سبيل المشاغبة أو السخرية أذا معني ذلك انت وهابي؟ !! فرد عليه الشيخ لا يوجد ما يسمي وهابية وإنما يوجد فقط حق أو باطل !! ومن هذه المناظرة نستطيع أن نستخلص أن التجديد والتطوير ضروري في المفاهيم عند بعض اتباع المذاهب وان هناك قضايا تلصق عند العامة وتنسب الي المذهب الشافعي وليست منها في شئ مثل زواج المسافة ! الذي يعني تزويج البنت دون إذن وليها!

وإلي اللقاء في المناظرة الثانية إن شاء الله [محمد حديث بن الشيخ عمر الفاروق]

خلاصة اتباع الصحابة ثم التابعين في فهم الدين: اتباع المذاهب الأربعة لأنها زبدة علم الصحابة والتابعين وصفوة ما عليه المعول مما يروى عنهم في الدين؛ إذ هؤلاء بينهم نشؤوا وعليهم قرؤوا، فهم أدرى لعلمهم وأقرب لفهمهم. [د. خضر حسن أحمد السعدي]

نقطة الإختلاف

قبل أيام نشرت مقال بعنوان (كيف اعتصرت الحكم من اللفظ)

وكان قصدي منه أن لا بأس بان تعترض على الغير وتنتج حكما لنفسك لكن تعلم قبل أن تتكلم حتى تكون أهلا للكلام في المسائل

وفي هذه الأيام أرى نقاشا حادا حول مسائل التمذهب وكثير ممن يكتب عن هذه المسألة لا يعرف بالضبط نقطة الخلاف بين الطرفين

فيردده نفس كلام شيخه دون فهم .. ويبيع ويشتري في البضائع بأغلى الثمن في سوق التهم بالنيات والاعمال

إذا لا بد أن نعلم عدة أمور حتى نرفق إلى آخرتنا وما سنقف بين يدي الله غدا ..

١- أولا : الكل متفقون على تعظيم كلام الله وكلام رسوله ﷺ وتقديمه على قول كل احد كائنا من كان ..

٢- والكل متفقون على أن ائمة المذاهب وغيرهم من علماء الأسلام غير معصومين في قولهم وفعلهم

٣- والكل متفقون على حرمة أهل العلم والإستفادة من جهودهم وكتبهم

وإنما نقطة الخلاف :

في هل نلتزم بمذهب من المذاهب الأربعة ناخذ رخصه وعزائمه ولو خرجنا عنه خرجنا عنه بضوابط مشهورة ذكرها أهل العلم في موضعها

أم نأخذ من الكل وناخذ رخص وعزائم الكل وننظر بين جميع المذاهب فنأخذ الذي ترجح عندنا وعلى هذا نسير في جميع الاحكام

وكل من الطريقتين قالها علماء أجلاء فلا داعي بتنابز الألقاب وإرسال التهم اليوم وإنما يأخذ كل بما يراه صحيحا ويتقرب به إلى الله دون فوضى ولا تلصيق ألقاب ولا بذاذة

ولا شك ان الطريقة الاولى أصح وأضبط في الاحكام وأبعد من التتبع في الرخص والزلات عند جماهير العلماء وذلك لعدة أمور : .

١- أن علماء الإسلام ما بعد الأئمة الأربعة لازموا أحد المذاهب الأربعة كما لازموا القرآءت السبع مثلا بعد قرون الصحابة والتابعين وهذا ليس ادعاء بل كتب الطبقات للمذاهب الأربعة شاهدة على ذلك

ولا تذكر علما من الأعلام إلا ويعرف مذهبه حتى ابن تيمية وابن القيم اللذان يعرفان بالعلم والتحقيق مثلا ومن العجيب ان المرداوي ينقل في الإنصاف عن ابن تيمية رحمهم الله ثم يقول (وهذا خلاف معتمد المذهب) أي الحنبلي حتى شيخ الإسلام يعتبر فرد من عائلة الحنابلة

٢- الترجيح يكون لأهل العلم الراسخين وليس لطلاب العلم والوعاظ والخطباء وهذه نقطة اتفاق بيننا ومعتمد أصحاب المذاهب رجحها علماء الإسلام الذين شهدت لهم الامة

بالعلم والعمل وبقي هذا قرونا متتالية وثبت بها عمل الناس وفي مثل هذا يكثر الترمذي رحمه الله في جامعه (وعليه العمل) فلا يستقيم ولا يقبل أن ياتي شاب تاه في بحور المصنفات ويجمع عدة ورقات لا يستوعب فهم ما فيها بجدية ويقول الراجح أن الدم طاهر مثلا ،

٣- أن الذين يدعون إلى الترجيح يقعون في التقليد من حيث لا يشعرون ذلك أن الراجح الذي تدعيه خلاف المذهب إما أن يكون لشيخك أو لعالم آخر من علماء الإسلام أو لنفسك فعندما تشن غارة الحرب على المذاهب فإما أن تدعوا الناس إلى العالم الآخر أو إلى شيخك أو إلى نفسك ولا ترجيح قائم بنفسه بلا مرجح فلأن نقلد فقهاء الإسلام أسلم واريح وأضبط من أن نقلد عالما آخر او شيخك أو حتى نفسك

٤- الإنضباط وعدم الإضطراب / أقول وكمجرب في مكتبي الخاص بالقضاء لا يمكن أن تحكم الناس في الميراث والطلاق والجنايات مثلا فيما يترجح لديك لان الترجيح سرعان ما يتقلب عند من يرجحون بين المذاهب ولأن المجتمع يقيم عليك دعوى ومرافعات في المحكمة لو سمعوا أنك حكمت في غير المذهب الشافعي في بلدنا

٥ - والأمر الأخير الترجيح نسبي فما يكون عندك وعند شيخك ومدرستك راجحا يكون عند غيرك ضعيفا واهيا لا يعول عليه فعند تعارض المجاز والإشتراك أيهما يقدم مثلا والأفهام أرزاق وذلك مثلا بناء على الجواز او الحرمة بالنسبة إلى النظر في عبارة ألنص أو ظاهر النص او بالنظر إلى الكل أو الكلي او الكلية والعكوس

وأخيرا أقول (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون)

وأهم ما كتبت هنا هو الآية الأخيرة فتدبر فيها ولا تتجاوزها بسرعة

والله أعلم [كتبه / حمزة حبيب حسين - جبيلي- أرض الصومال]

زبدة ليالي الرحلة (5) بقلم - عبدالغني العيني

بعنوان- هَوَسُ اللّامذهبيّة :

من أخطر الأمراض المستعصية ، التي تصيب طلبة العلم ، والناشئة المعرفية ،هي اللامذهبية !

وما أدراك ما اللامذهبية !

فوضة منهجية ، ومرض مزمن ما دخلت على قوم إلا افسدت عنهم التعليم ، وكدّرت عنهم صفوَ التحصيل ، والتأصيل ، وسبّبت لهم الاضطراب والملل ، وتركتهم بلا تحصيل ولا تأصيل ، وانتفخوا تعظيما لأنفسهم ، ظانّين أنهم أتباع الدليل ، ومقتفوا الآثار ، وورثة علم السلف ، وأن غيرهم في تهيه من أمرهم ، وتبعية لآراء الرجال ، بعيدا عن الدليل وتمسك السنة الغراء ، وأفهام السلف الكرماء .

وإنني كنت أستنكر قول القاضي أبي يوسف النبهاني : عن جملة من المحدّثين الكرام ، الذين لم يكن بلاؤهم إلا أن اشتغلوا بجمع الأحاديث المجرّدة عن الفقه والفهم والنظر ، فما باله لو رأى ما ابتلينا في هذه الأزمنة ، التي ليست حديثا مجر دا يحفظونه ، ولافقه يفهمونه قال رحمه الله في:شواهد الحق في الاستغاثة بين الخلق–: علماء صالحون، ولكنهم مغفلون، يعرفون شيئا من الحديث والعربية وبعض العلوم المتداولة معرفة متوسطة، تُجَوِز في مثل هذا العصر... إطلاق لفظ العالم على أحدهم، وهم مع ذلك بينهم وبين درجة الاجتهاد في أحكام الدين ما بين الشرطة والسلاطين، إن لم نقل كما بين الملائكة والشياطين...، قد قرؤوا في بعض الكتب ذمَّ الرأي، والتحريضَ على اتباعِ الكتاب والسنة...، وما علموا من غفلتهم أن الرأي المذموم هو الرأي مع وجود النّص، من القرآن أو الحديث في تلك المسألة بعينها، وهذا لا يقول به أحد من المجتهدين وتابعيهم، كيف وقد رُوي عن كل واحد منهم قولُه: "إذا صح الحديث فهو مذهبي...".انتهى كلامه .

وكثير ممن ابتلوا بداء اللامذهبية جعلوا ديدنهم تتبع عثرات العلماء يستخرجونها من كتبهم، ويقولون: فلان الفقيه مثلا قال في كتابه كذا، ويعترضون عليه، ويسوقون الاعتراض على جميع الفقهاء من جميع المذاهب، ليس على ذلك الفقيه فقط، فزيّن لهم الشيطان تلك الطريقة المجذبة ، وألبسها لهم لباس اتباع الدليل ، والاجتناب عن الرأي والتعصب ، وعدم التعبّد بأراء الرجال ، وأقوال العلماء !

شبح مظلم ، وهوس متاركم ، يجمع بين الجهل بحقيقة المذاهب وبين التعالم والتعالي بغير علم ، وتصوير للقضية بأنّ هناك تنافرا وتدافعا بين المذهبية والاتباع ، أو بين اتباع الدليل والتفقّه على الطريق المذهبية .

وأغرب من ذلك أنّ المدعي لاتباع الدليل ، المنفّر على التفقه على الطريق المذهبية ، هو نفسه مقلّد لمن هو معاصر له ، بل شيخه الذي يقلّده مقلّد مثله !

وكيف ذلك ياترى :

أمّا التلميذ الذي ظنّ بأنّ دراسة كتاب في أحاديث الأحكام مثلا سواء - بلوغ المرام أو عمدة الأحكام، أو منتقى الأخبار - ينجيه من التقليد واتباع أقوال الرجال ، فوهم لا حقيقة له ، وحلم في عالم اليقظة ، فهو في الحقيقة مقلّد لاختيارات مدرّسه ، وترجيحات معلمه الذي يدرّس له !

فيالته قلّد الشافعي ، وأباحنيفة ومالك وأحمد ، بدل تقليده من رجل معاصر له لايبلغ من علم الأئمة الأربعة شيئا .

فهو كما يقال مثل الذي فرّ من الرمضاء واستجار بالنار !

وأمّا شيخه فأكثر من يدرّس العلوم في المنطقة الصومالية، وغيرها من مناطق العالم الإسلام - وربما كلهم - مقلّدون غير مجتهدين ، وإن تفاوتت درجاتهم في التقليد ، وحتى إن بلغ بعضهم الاجتهاد فمن باب الاجتهاد المقيد ، لا المطلق ، وقلّ أن يوجد في هذ الزمن مجتهد مطلق .

والمقلِّد لا يقلَّد ، بل يقول الإمام القرافي في شرح التنقيح: "من ليس بمجتهد فلا يجوز له العمل بمقتضى حديث وإن صح عنده سنده، لاحتمال نسخه وتقييده وتخصيصه وغير ذلك من عوارضه التي لا يضبطها إلا المجتهدون". (انتهى ، نقلا من - إرشاد المقلدين للشنقيطي .

مزايا التّفقه على الطريقة المذهبية :

١- اعتمادها على اجتهاد إمام وضع أسس مذهبه، وأجاب عن الأسئلة المرتبطة بأكثرِ أبواب الفقه،وناظر ونقّح وهذّب ، على منهجيّة علميّة ، وورع وتقوى .

ثم تتابع عليه أتباع مذهبه ، بالنقد والتنظير ، والتحرير ، والاستدلال له وعليه ثم الإجابة عمّا يسدرك عليهم ، بالطرق العلمية المتعارفة بين أهل العلم .

٢-انطلاق المذاهب من القواعد الأصولية ، والضوابط الفقهية المنضبطة لدى كل مذهب ، فلكل مذهب قواعده الأصولية والفقهية التي يفرّعون عليها التفريعات الفقهية المتنوعة ، ويلحقون بالنوازل المستجدّات ، وتضبط الفقيه من التناقض والاضطراب في مقام الفتوى والتأليف ، ومجالس التدريس والتأصيل .

٣- كثرة الأعلام المتنوعة ، والشخصيات العلمية ذوي الاختصاصات المتنوعة ، المجتمعين تحت راية المذهب الفقهي ، ففي كل مذهب من الفقهاء والأصوليين ، والمحدثين ، واللغويين ، والمفسرين ، ما الله به عليم ، كل يدلي بدلوه العلمي في مسائل المذهب ، ويضيف كل مؤهّل أوجها فقهية وأراء علمية وتجارب في واقع الأمة في كيفيات تنزيل النصوص على الواقع ، وتطبيق المسائل المنظَّرة على الساحة العملية ، وقياس منصوصات الإمام على مستجدّات الأحداث ، والتخريج على الأصول .

وكثير من هؤلاء الأعلام بلغوا رتبة الإجتهاد بأنواعه ، حتى استقل بعضهم أخيرا ، وبعضهم ما زال يجتهد باستنارة قواعد المذهب وأصوله.

٤ - وفْرة المؤلفات العلمية في الفقه وعلومه ، لدى كل كل مذهب ، بكل نضوج ورسوخ تمتدّ من أيام التأسيس إلي قرون مديدة ، ما بين متون مختصرة ، وموسوعات مطوّلة ، وأخرى متوسطة.

ولكل عالم إضافته في المذهب: سواء إضافة علمية ، أو تحريرية ، أو تنقيحية ، أو نقدية تصحيحية .

ومسألة التأليف عند المذاهب الأربعة مثلا ، مرتع واسع ، ومسألة دسمة لها ضوابطها المتبعة ، ومصطلحاتها المرعية .

وعند بعض المذاهب مؤلفات خاصة بتراثهم التأليفي، ، ومراتب كتبهم ، ومقامات مؤلفيهم .

٥- وضع مؤلفات تُعرّف بفقهاء كل مذهب وتترجم لهم، وتُظهِر فضائلهم، وتُعَرِّف بكل تاريخ المذهب وتفاعلاته بقضايا المجتمع، وترصُد تدخل الفتوى في حياة الناس وآثارها العلمية والاجتماعيـة.

ولمذهبنا الشّافعي في هذا الباب قصب سبق لايبارى، وذلك من خلال كتب طبقات علماء المذهب .

٦- التفقه على الطريقة المذهبية فيها صيانة لعمر طالب العلم من الضّياع ، والتّيه ، والتّذبذب بين الأقوال والأراء في بداية الطلب ، فيفقد الطالب البوصلة في بداية طلبه ، حين يغرق في موجات اختلاف المذاهب ، مع عدم أهليّته للترجيح ، وعدم استطاعته لاستيعاب أدلة كل مذهب ، وإدراك مأخذه ، وفهم عللهم وإشكالاتهم !

فكل هذا محشور في كتب الفقه المقارن ، وشروح كتب الحديث ، فياويل ذاك المسكين ، من تلاطم أمواج لا يحسن سباحتها ، ولايجيد التأقلم معها !

فلو التزم حين تفقّهه على طريقة مذهب واحد ، يحفظ مختصراته ويتقنها على الشيوخ ثم يتدرج شيئا فشيئا ، حتّى يشتد ساعده ، ويكتمل إدراكه ، لكان أنجز له ، وأكثر له تحصيلا وتأصيلا .

كل ذالك ميزات نيّرة ، للتفقه على الطريقة المذهبية

وأخيرا :

فأنا على يقين ، أنّ كل من يطلب الفقه على الطريقة اللامذهبية، سيشعر بنقصها وبعدم فائدتها إطلاقا ، عاجلا أو آجلا !

وحنئذ أمامه أحد خيارين فلينظر لنفسه وليفعل ما بدا له وهما :

١- أن يراجع نفسه ويعود إلي الجادّة الصحيحة ، ويأتي البيت من بابه ، فيبدأ التمذهب الصحيح بدلا من التقليد لمقلِّد مثله معاصر له ، وهذا كما فعله كثير من طلاب العلم الذين نعرفهم ، وبعضهم أنجز لمدة سنوات يسيرة ما لم يدرك عشرات السنوات التي ضاعت تحت دثار اللمذهبية ، وهوس إتباع الدليل .

٢- أن يتمادى في طريقه القاحل هذا ، فلا يحصّل فقها ، ولايتّبع دليلا ، فيحيى جهولا ، ويموت متعالما .

وختاما :

كثير من القصص ، والمواقف التي حصلت لي في أيام الرحلة ، تجاه تعلّقي بالمذهب دراسةً وتدريسا ،

من بعض أبناء الصحوة الذين أصيبوا بداء وسوسة اللامذهبية ، باب واسع وهو مما بعثني على كتابة هذا المقال ضمن هذه السلسلة ، ولعلي أكتب بعض تلك المواقف والقصص يوما من الدهر .

والسلام

بقلم - عبدالغني العيني لاسعانود - مساء الثلاثاء -محرم - ٢٠- ١٤٤٢ -سبتمبر - ٨- ٢٠٢٠

المواضيع التي تطرّقت إليها الورقة :

مُسبقات البناء الفقهي – المَستوى البنائي – المستو
الإثرائي – المستوى العَطائي – سمات الخطاب الفق
الصّومالي – مُقترحات لتحسين البناء الفقهي .

أوراق علمية (2)

البناء الفقهي في الصّومال (الأبعاد –المشاكل – الحلول)

محمّد برّى علي

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

فمن الوظائف التجديديّة للقائد الفقهي قراءة الواقع العلمي الّذي يعيشه قراءةً فحصيّة – وقائيّة وعلاجيّة – لتحديد المنعطفات التاريخيّة للمسيرة العلميّة – الفقهيّة -، ومُنعرجاتها الداخليّة، ورصد التحرّكات المتفاوتة الّتي يستقرض العلم منها العوارض المؤثرة في كيانه الوجودي، ومن ثمّ استكتاب التوصيفات المناسبة لحالته الرّاهنة.

وتستمدّ هذه العمليّة التقييميّة قوّتها العلاجيّة من التقنيّات الّتي يمتلكها الفقيه لتشريح الواقع الفقهي، فتكُون قوّة النّتيجة بحسب ما لدى المحلّل من المتانة في هذه التقنيّات، ومن أهمّها : التجربة، والتخصص، والمعرفة، والملاحظة وغيرها.

ولتعدّد المجالات الّتي يمكن تقييم الحالة العلميّة من خلالها؛ جاءت التقييمات والدّراسات المُقدّمة حول الموضوع متباينةً من حيث المدخل والتحليل والنّتيجة، وإذا وُضعت هذه الدّراسات والملاحظات بعضها جنب بعض ووضعت بينها علامة الجمع خرجت النّتيجة الصّافية المتينة بعد طرح الأوقاص الزّائدة.

ولذا فإنّ ما أقدّمه هنا عن الحالة الفقهيّة الصّومالية جُزءٌ يسير بالنّسبة إلى كمية الأفكار والآراء والتقييمات المخزونة في الأذهان العلميّة أو المدوّنة في المقترحات المقدّمة للجهات المتخصّصة.[1]

مُسبقات البناء الفقهي:

(1) كتبت هذه الوَرقة في مجلسين على هامش الأعمال الدّراسيّة الأخرى، ولا تحمل معنى الوَرقة العلميّة الحقيقيّة، ومثل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة تستغرق وقتاً طويلاً للوقوف على المشاكل وتوصيف اللِقاحات المُناسبة، ولأجل المُشار إليه جاءت الورقة غير مُرتّبة على شكل لائق، وهي مشاركة مُقدمة إلى (مجموعة الملتقى الفقهي) برئاسة الشيخ محمد عمر.

لا شكّ أنّ العُمر العلمي يتكوّن من مُستوياتٍ تراكميّة يتأسّس بعضُها فوق بعض على شكلِ عامودٍ مشدودٍ من الأساسِ موسّعٍ من الأعلى، إذا اختُزل أساسُه تشتّتت فُروعه العلويّة، فلا يزال ينهار حتى يسقط أو يكاد.

فالطالب الّذي تنقصه المهارات العلميّة الأوليّة يصعب بل يستحيل عليه استيعاب المادّة العلميّة الّتي يقدّمها المدرّس، ولا يزال هذا الخلل العلمي مُصاحباً له مُدّة حياته كمصاحبة الواحد والصفر للحاسوب.

فنحن هُنا وقبل البناء الفقهي لا بدّ أن نصحّح الحياة التعليميّة – الفقهيّة – من الأساس ليثبت المتلقي بعدها على طريق العامود الصّحيح، ويتمثّل التّصحيح في هذه المرحلة في أمورٍ منها:

- التلقين اللغوي.

وهو من أهمّ ما يُعنى به المربّي لتنمية ملكة اللسان الطّلق لدى المتلقي، ويتمّ تصحيحها في الكتاتيب والمدارس الابتدائيّة.

الواقع التعليمي في البلاد آل إلى واقع تجاري أكثر من كونه تنمويّاً – وخاصة لدى الجهات المعنيّة بهذا الأمر -، فأبناؤنا يتلقّون سلوكيّات منفّرة في مرحلة انفتاحهم العقلي، ويضرعون الضعف العلمي من المهد التعليمي.

فضعف الكادر التعليمي، ونقص المادّة العلميّة، وانتشار السلوكيّات الخاطئة، وعدم الاكتراث من قبل الهيئات والجهات المعنيّة بالتعليم، وقلّة الاهتمام من قبل ولاة الأمور = مؤثّرة على النمو العلمي للنّاشئة بالإضافة إلى المؤثرات الخارجيّة الأخرى كالأعجميّة وعدم الاستقرار الأمني والتخلّف الحضاري وغيرها؛ لأنّ هذه الجهات وغيرها منظومة حياتيّة تتأثّربعضها! فالسّاعي للإصلاح التعليمي الّذي لا يكترث بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي مُعرّضٌ للفشل والنّصب بعد العمل .

- إكساب المبادئ العلميّة المتكاملة في المراحل الأوّليّة.

من النّادر المرور على ترجمة إمامٍ أو عالمٍ لا تجد في ترجمته حفظه القرآن مع عشرات المتون قبل العاشرة مع دراسته للعشرات الأخرى.

وللمثال :

فهذا العلامة الشيخ البشير الإبراهيمي لم يبلغ في التاسعة من عمره حتى حفظ القرآن مع فهم مفرداته وغريبه، وألفيّة ابن مالك، ومعظم الكافية، وألفية ابن

معطي، وألفيتي العراقي في السير والأثر، وجمع الجوامع للسبكي، ومعظم رسائل بلغاء الأندلس، وغيرها مما ذُكر في آثاره، ولا تتسع هذه اللفتة لتفاصيلها.

وإنما أخذت هذه الحالة العلميّة وإن كان المقام لا يستدعيها لأمور :

1- أنّ القامات العلميّة الّتي لا نجد أمثالها في قومنا بزغ نجمهم في أوساط علميّة مُخالفة للوسط العلمي الّذي نخرقه تارةً ثمّ نغزله أخرى، وأنا مع هذا مستحضر لبعض الحالات الأخرى المغايرة لهذه ولكن لها أيضاً حيثيّات أخرى يفارقوننا فيها.

2- مثل هذه التراجم ليست للتأسي الخاص، بل أيضاً لاستقطار قواعد منهجيّة وقائيّة لتربية الأجيال العلميّة ومنها :

أ- مراعاة بداية العمر العلمي.

ب- التقسيم التسلسلي للعمر حسب المراحل العلميّة.

ج- تولّي أهل العلم المراحل التأسيسيّة للطلاب؛ لأنّ كثيراً من الخلل عندنا يأتي من جهة البدايات المُهلهلة للطالب الّتي تلقاها في المراحل الابتدائيّة، فتولّي أهل العلم لتربية الطالب من بدايته إلى مرحلة الرّشد العلمي؛ تنتج ثماراً علميّة يانعة.

د- دور البيئة في البناء العلمي، فالبيئة العلميّة لا بدّ وأن تُخرج نباتاً علميّا شماخاً، وإلّا فاذكر لي كيف تتساوى البيئة الموريتانيّة مثلاً الّتي تُحفّظ خادماتها مختصر خليل أو غيره مع بيئة مثل بيئتنا ؟ (والإنسان ابن بيئته) .وغير ذلك.

ويلاحظ أنّي قيّدت المبادئ العلميّة بتكاملها؛ لأنّ إكسابها لا تُعدم في بيئتنا العلميّة ولكنّها عرجاء غير متكاملة، يحفظ الطالب القرآن ثمّ يكبر ولا يفهم منه إلّا قرآنَه، وتُلقّن له الأذكار فيأخذها حفظاً وإن تعبّد بها فكأنّها مجرّد ألفاظ طقوسيّة لا يعرف مضمونها ولا يدرك مراميها، وفي بعض الأحيان يحفظ القرآن وهو ألحن اللاحنين – وإن كان الاهتمام بتجويده من محاسن الصّحوة إلّا أنّ الفئة الصّوماليّة الأصليّة في القرى والأرياف ما زالت تتلقّاه باللحن -. الكمال لله ولكنّ التكامل مطلب شرعيّ، وشرطٌ للنّجاح في الحياة العلميّة.

إنّ غضّ الطرف عن ظاهرة الضعف التعليمي في المراحل الابتدائيّة ركلةٌ شديدةٌ للإصلاح المنشود في صناعة الفقيه، ولذا فلا بدّ من تقديم حلولٍ لهذه الظاهرة المتنامية وإلّا فدون العسل إبر النّحل .

وأرى أنّ من الحلول – الجزئيّة – لها :

1- تبنّي المعاهد الشرعيّة لتعليم الطالب من ألفه إلى يائه، وتوسيع المعاهد الثانويّة الشرعيّة لتشمل المحاضن الابتدائيّة حتى الثانوية – وإن كانت نفس المعاهد مُحتاجة إلى تصحيح كبير جدّاً كما سأشير إليه -.

2- وضع المناهج العلميّة القويّة المناسبة لحال الطلاب، والتنازل عن مبدأ التسهيل الّذي تعوّدنا عليه والّذي أصبح مُؤخّراً ضغثاً على إبّالة، مع مراعاة التدرّج العلمي.

وعلى هذا المنهج يسير الطالب فينتهي مثلاً من حفظ القرآن ومعرفة معانيه، وحفظ المتون العلميّة الابتدائيّة بعمر العاشرة، ثمّ يشرع في المرحلة التالية ويشرع في حفظ الحديث والألفيّات مع درسها ودرس ما يناسبه من الكتب الأخرى، حتى يبلغ الطالب وقد تهيّأ لحفظ الصّحاح والسّنن، وأخذ المناهج الطّويلة.

ومثل هذه الخطة ليست مثاليّة أفلاطونيّةلا وجود لها في الخارج بل هي ممكنة وإن استُصعب تطبيقها، ومن هاب الكبار صعبت عليه الصّغار كحالنا اليوم.

إذا ما استسهل الصّعب الأريب فلا شيء يكون له مُحارا

3- قطع التخصص الشّرعي عن العلمي في هذه المراحل.

ورويدك رويدك، قد تقول بأنّ هذا ضربٌ من العلمنة، أو مضادَّة للتنوّع الثقافي العلمي!!.

لا، نحن هُنا نبني عالماً لا مُثقّفاً، نحنُ هُنا نُخطّط لتخصّص مُعيّن في مراحل مُعيّنة، فلا تتضايق من ذلك، فمن له نُهمةٌ بالعلوم فسيدرك لا محالة وقتها، ولكن لنصنع أوّلاً عقليّةً متخصّصة في الشّريعة.

ومن ألقى نظرةً على أحوال المعاهد الشرعيّة في البلاد أدرك أنّ الضّعف العلمي لدى بعضها إنّما اكتسبوها من هذه الجهة، يدرس الطالب في المدرسة صباحاً وفي المعهد مساءً ! ثمّ يقولون : لم لا نرى طلّاباً أقوياء في علوم الشّريعة؟، في حين أنّ البعض الآخر من المعاهد الّتي تُنتج طلاّباً متميّزين في العلم الشرعي - بالنسبة إلى السّابقة -نجدهم لا يسمحون بالتشتت العلمي للطلاب.

4- التّنازل الكلي عن المذكراتالّتي هي أضعف من بيت العنكبوت فضلاً عن أن تبني طالباً.

5- ربط الطالب في هذه المرحلة بالمسجد والحلقة، وتحويل بعض الدّروس المُقرّرة من قاعات الفصول إلى حِلق المساجد.

وهل يكون هناك ضيرٌ إذا اقتطعنا بعض المُقرّرات من الزّمن الدّراسي المقرّر في الفصل، وحوّلناها إلى حلقة الشيخ في المسجد – مع كامل الأنظمة الدّراسيّة -، فندرّس مثلاً حلقتي الفقه والتفسير في المسجد بعد صلاة الصّبح في حلقة عامّة يحضرها الطلّاب المنتظمون وغيرهم، ويكون للطلاب نظامهم الخاص في التحضير والاختبار، أو نجعلها بعد أيّ صلاة أخرى مع ضرورة أن تكون حلقةً عامّةً لا خاصّة بالطلاب.
وليست هذه النقطة من باب (فوبيا الدّراسة النّظاميّة) بل من باب (تنزيل العلم الشرعي مكانه اللائق به، والجمع بين الأصالة والمُعاصرة، وبين أنظمة الفصول وروحانيّة المساجد).

هُناك ثغراتٌ كثيرةٌ أخرى تحتاج إلى مُعالجة في هذه المرحلة، ولكن لضيق المقام الّذي أعتقد أنّي تجاوزت حدوده؛ سأنتقل إلى المُستويات الأخرى .

المُستوى البنائي

[قد لا تكون التّرجمة مُطابقة لحقيقة المرحلة العلميّة الّتي سأتناولها، ولكنّها مُقاربةٌ له – حسب الظن -.]

هذه المرحلة هي مرحلة التتلمذ الحقيقي الّتي لا يحتاج معها الطالب إلى القراءات المُوسّعة والمُطالعات العميقة، وإنّما يكتفي بالتلقي عن العُلماء والمُعلّمين، لكونه لا يُحسن التعامل مع الكتب، ولم يتعلّم لغة التخاطب معها بعد.

وهي فوق المرحلة الابتدائيّة الّتي تلقّى الطالب فيها المبادئ والأصول الّتي يُبني عليها مُستفادهُ من المراحل اللاحقة – وقد أشرنا إلى نُتف منها فيما سبق -.

تتميّز هذه المرحلة بأمورٍ منها :

1- الصفاء الذّهني، وقوّة حافظة الطالب.
2- انعدام المسئوليّات الاجتماعيّة الّتي تجعله ينقطع تماماً لمبتغاه.
3- وضوح التوجّه العلمي الّذي حُدّد له مُسبقاً من قبل مُربّيه – بغضّ النّظر عن قوّة التوجّه العلمي الّذي يسير عليه أو ضعفه -.
4- قابليّة التأثّر السّريع، وإن كان قد يسير بسببها إلى عكس الطّريق.
وغيرها ...

كلّ هذا وغيره يفسّر السّؤال الّذهني القائل : لماذا تؤثّر هذه المرحلة العُمريّة على سائر المراحل اللاحقة ؟ ولماذا نندم عليها إن فاتتنا عبثاً ؟

ولذا فإنّ تكوين الطالب الفقيه وصناعته، يبدأ من هذه المرحلة ظاهراً – وإن كانت المـُسبقات قبلها حقيقةً -، ومن هنا يبدأ الكثير من الخلل الفقهي لدى أبنائنا اليوم، فالتكوين الفقهي في هذه المرحلة ضعيفٌ جدّاً في البلاد!، وليس فقط الفقهي بل العلمي كلّه.

ليست هُناك منهجيّة واضحةٌ، ولا مادّة علميّة مناسبة، وكلّ من ظنّ نفسه شيخاً! يأتي بغرائب لا تزيد الطين إلّا بلّة، والكلّ أمير نفسه، وقد قيل:" حيث لا نظامَ فالموظّف يضع النّظام).

أليس من الغريب أن يلتحق الطالب بإحدى المعاهد الشرعيّة، ويجلس في المستوى الأوّل، ولم يسمع عن علوم الشّريعة إلّا نزراً، ثمّ يأتي أستاذ الفقه الّذي يدرّسه متن الغاية، فيكلّفه ببحث في مسألة القلّتين من المجموع والمغني والرّوضة والمحلّى والفتح!! وإن أحسنَ إلى المسكينِ عيّن له نيل الأوطار، أو الرّوضة النديّة، أو الشرح الممتع!.

والمسكينُ لم يسمع عُمره : قلّتين ولا قلّة، ولا فرق عنده بين (قلّةٍ وقال) !.

ويزيدهم حرفاً فيُعلن لهم درساً في عمدة ابن النقيب في مسجد فلان، فيحضرون وهم لم يتجاوزوا باب الطهارة من الغاية .

أظنّكم تقولون عند هذه النّقطة : ما أصدقَهُ !؛ لأنّها مشكلة مرّت بي ومرّت بكثيرٍ منكم، وكأنّي بكم قد وضعتم أمامَ أعينكم أسماء تلك الكتب الّتي كنتم تخافون من أحجامها فضلاً عن معلوماتها، فلهجتم ساكتين : يا لضيعة الأعمار!!.

لنكتفِ من تصوير المُشكلة عند هذا الحدّ !

الضّعف الشّديد في المُستوى البنائي الفقهي لدى المتفقهة يكاد يكون أمراً مُجمعاً عليه، فالمنتج الفقهي في البلاد يتداعى سقفُه، وهو مُشاهدٌ محسوس لجميع الأطراف : الفقهاء والمتفقهة، وإن شككت في ذلك فسأعطيك مهمّة يسيرةً ستصل إلى اليقين التام بُعيدها:

اذهب إلى أحد تلك الصّروح العلميّة الشامخة – بناءً – واسأل المُتخرّجين فيها وجبة أسئلة سريعةٍ حول أبواب الفقه وانظر إلى النتيجة.

لست مُستاءً إلى درجةٍ اليأس، بل أرى أنّ هُناك نشاطاتٍ علميّة لا يُستهان بها، وهُناك قاماتٌ تحُفّها هالةٌ علميّة واسعة، ولكنّها بالنسبة إلى غيرها قليلةٌ جدّاً.

وقبل أن أتطرّق إلى الحلول العلاجيّة لما تمّ وصفُه، ألخّص في عدّة نقاط أهمّ المشاكل المكتنفة بهذه المرحلة :

1- الفوضى العلميّة، والخلل المنهجي في التعليم.

2- ضعف المادّة العلميّة الّتي يدرسها الطّالب في كثيرٍ من المناطق، أو عدم ملائمتها له أو للواقع الّذي يعيش فيه.

3- عدم وجود التدرّج العلمي غالباً لدى المتلقّين، أو وجوده بشكل صوريّ فقط.

4- الضّعف الّذي يسود على بعض المتصدّرين للتعليم، وفُقدان المنهج التّعليمي التّربوي لدى الكثيرين منهم، ممّا ينعكس على الطلاب.

5- محدوديّة النّطاق الزّماني والمكاني للتعليم، فأكثر الطلاب يصافحون العلم في أبواب الدّخول للمؤسّسات العلميّة، ويودّعونه أمامَ أبواب الخروج!.

6- ضعف المراقبة للطالب من قبل الهيئة التعليميّة – بغض النّظر عن انعدام المراقبة من قبل أولياء الأمور الّذي يمثّل عقبةً أمام الهيئة التعليميّة -.

7- قلّة الرّوحانيّة العلميّة، ولها أسبابٌ منها فصل العلم عن المساجد، واهتمام المدرّسين بإيصال المعلومات المعرفيّة فقط، وغيرها.

8- قلّة الرّبط بين المناهج الدّراسيّة النّظاميّة والحلقات العلميّة، وبسببها يتخرّج الطالب مُجرّداً عن التأصيل العلمي، وإنّما لديه مسائل من هنا وأُخرى من هناك.

ويُضاف إلى هذه النّقاط المؤثّرات الأخرى الداخليّة والخارجيّة : كالمشاكل الاجتماعيّة، العائليّة، الماديّة .

والحلول كامنةٌ تحت هذه المشاكل، فعكس كلّ مشكلة حلّ، ولذلك لا بدّ للمؤسّسات والهيئات والمجامع والمراكز المعنيّة بالتعليم من تحديد طبيعة الأدواء المؤثّرة في المسيرة التّعليميّة ومن ثَمّ استخراج لِقَاح المناعة منها، والخطابُ متوجّهٌ خصوصاً للمعتنين بالعلوم الشرعيّة.

أمّا كيف يمكن ذلك؟، فهو وإن كان أمراً ظاهراً ولكنّني سأشير إليه فيما سيأتي بإذن الله.

لنعد إلى الحلول الخاصّة بهذه المرحلة، ولنأخذ منها ما تسعف الّذاكرة به:

1- إيقاف التعدّد داخل الفنّ الواحد، فلا يُعطى الطالب مثلاً في هذه المرحلة كتباً خلافيّةً في الفقه، أو عدّة كتب داخل المذاهب أو المذهب، بل يُقتصر على تحفيظ وإفهام ما يتلقاه فقط، ومن أراد الدُّربة البحثيّة وإكسابها للطالب فليراع مُستوى الطالب العلمي.

2- حجر الطلّاب عن الالتحاق بالمُستويات أو الحلقات الّتي لم يصلوا إليها، فلا يُسمح للطالب الّذي يدرس الكواكب أن يجلس في حلقة الألفيّة ، ولا الّذي يدرس الواسطيّة أن يجلس في حلقة التدْمريّة ، ولا الّذي يدرس السفينة أن يجلس في حلقة العُمدة كذلك.

3- إحياء منهج (العالي يدرّس الدّاني) .

إنّ سبب الاندفاع الأعمى إلى الحلقات العلميّة من قبل الطلاب دون النّظر إلى مستواها العلمي هو : قلّة الحلقات العلميّة ونُدرتها، ففي كثيرٍ من المُدن لا يجلس للتدريس في الحلقات إلّا بعض العُلماء الّذين لا ينتهون من السّنة إلّا عن بضعة كتب ربّما تكون في فنّ واحد، فلا يجد الطّالب بُغيته من الحلقات المتنوّعة، ولذا فهو يتمسّك بهذه الوحيدة وتلك اليتيمة، بدل أن يجلس سبهللاً لا شيء عنده.

ولو أخذنا بهذا المنهج لانضبطت الحلقات، ولعاد التدرّج الصّحيح:

يعيّن الشّيخ بعض طلّابه النّابهين ليدرّسوا للمستويات الّتي دونهم، فيعيّن مثلاً طالباً جيّداً في النّحو يدرس الألفيّة فيدرّس الأجروميّة والكواكب وتكون له حلقةٌ مستمرّةٌ تُعاد كلّ مرّة منه أو من غيره، وتتعدّد الحلقات في النّحو مثلاً كلّما كثرت المستويات، فتكون الحلقة العُليا للشيخ والّتي دونها لتلميذه والّتي دونها لتلميذه الآخر أو لتلميذ التلميذ الأوّل، وهكذا.

وفي الفقه تكون حلقةُ المنهاج والإرشاد للشيخ، وحلقةُ الزّبد لأحد طلّابه، وحلقةُ متن الغاية لآخر وحلقة السفينة لآخر، وهكذا في دوّامةٍ مستمرّة لا تنقطع أبداً كلّما انتهى متنٌ أُعيد مرّة ثانية، فثالثة، وهكذا.

وعلى هذا لا يخاف الطّالب من فوت حلقةٍ مهمّة في كتابٍ لم يصل إليه، لأنّه سيأتي لها لا محالة، فيلتزم بالسّلسة ويتدرّج.

وإن وُجد بدل الطّالب المدرّس علماء آخرون يتولّون مهمّة التدريس فهو أحسن، وإلّا فيكتفى بطالبٍ نبيهٍ يتفرّس فيه الشّيخ.

4- إحياء الحفظ، فهو ضعيفٌ جدّاً حاليّا.

5- تقويةُ المساجد العلميّة بجانب المدارس العلميّة.

6- العمل في التّوفيق بين المناهج الدّراسيّة من أوّل مرحلةٍ يدير عليها المعهد إلى الجامعات، والتنسيق لذلك.

7- إنشاء المراكز المُساعدة، كأندية القراءة، والمراكز البحثيّة الّتي يتدرّب فيها الطلّاب.

المُستوى الإثرائي :

قد تتلاقى جهات المشاكل والحلول بين هذه المرحلة والّتي قبلها، ولذا سأقتصر فقط على تصوير هذه المرحلة، وذكر ما يختصّ بها.

الطّالب الآن – وهو في مشارف المرحلة الإثرائيّة - تكوّنت لديه سابقاً ملكة تصوّر المعلومات، وعنده كمية معلومات جيّدة حول المواضيع الّتي درسها، وخاصّةً إذا كانت نشأته علميّة خالصةً من بدايات طلبه للعلم أيّام الكُتّاب إلى هذه المرحلة على ضوء ما ذكرنا سابقاً، وهو الآن مُستعدّ للانطلاقة الحرّة في أودية العلوم، هو الآن يجالس كتابه أكثر من شيخه، أخذ قلم التّحرير وكسر قلم النّسخ، ولكنّه يحتاج فقط إلى إرشادات كي لا يُخطئ الطّريق.

مِن أين أبدأ؟ ماذا أقرأ؟ كيف أكوّن الملكات المتنوّعة ؟ ما الّذي أُقدّم وما الّذي أؤخّر ؟

وموجةٌ من الأسئلة الأخرى تدور في رأسه.

وفي الحقيقة فقد تباينت مناهج العُلماء في الطلب الذاتي، ويصعب نهجُ طريقةٍ واضحةٍ للسير في مثل هذا، وإن حاول بعضهم التقريب والتسديد، لتنوّع المهارات المكتسبة، وتباين الإمكانيات المتوفّرة.

ونُزولاً إلى واقعنا :

فإنّ هذه الفئة هي الأكثر تحيّراً من بين الطلّاب، وهذا التحيّر يرجع إلى أسباب أقتصر منها على سببين يؤدّيان إلى التحيّر والانقطاع غالباً:

1- فُقدان التّوجيه الصّحيح :

كثيراً ما نجتهد في إخراج جيلٍ جديد، يكون خلفاً لمن سبقهم، فإذا خرّجناهم في الجامعات والثانويّات انقطعت الصّلة العلميّة بيننا وبينهم، أعيننا فقط على من في المحاضن الّتي نديرها، أمّا المتخرّجون فتنقطع الصّلات بهم في آخر حفلةٍ نقيمها لهم.

2- ضعف الهمّة في المواصلة.

ومن هُنا يدبّ دبيب الكسل، وتستولى الحيرة على الأذهان، وتتصوّر الدنيا بمئات الأشكال فيأتي شكل الزّواج وشكل التجارة وشكل الأولاد وشكل الرئاسة!! وأشكالٌ أخرى الله أعلم بها، ثمّ تتباطأ عقارب السّاعة العلميّة عن العمل، ويتناقص رصيده، حتى تنفذ أرباح الفوائد والمستغلّات، ويتبعها بعضُ رأس المال.

هذه الحالة الّتي صوّرتها ليست عن محض خَيال كأنّها من خيالات الحريري وبديع الزّمان، بل هي حالةٌ واقعيّة عايشناها جميعاً ورأينا نماذجها كثيراً.

أعرِف أنّ هُناك نماذج طيّبة، ولكن هل رأيت آلاف الخرّيجين من المعاهد الشرعيّة، كيف صلتهم بالمكتبات ؟ أين هم عن الحلقات ؟ وهل لهم دروسٌ علميّة ؟ لماذا لا يكتبون ويحرّرون ؟.

الواقعُ يَحكم، وإنّما كلماتي خبرٌ يحتمل الصّدق وعَكسَه!.

أنا أجزم بأنّلَو استفيد من هذه الطّاقة البشريّة الهائلة استفادةً صحيحةً لتغيّر الوضعُ العلمي اليوم إلى الأحسن، ولتنفّس العُلماء الصّعداء!.

ومرارة هذا الواقع العلمي نكاد نجمع عليه، وقد جلست مع بعض أكابر علماء الصّومال في زيارة له في الرّياض وصرّح لنا بخيبة أمله الشّديدة بالأجيال الّذين أتوا بعدهم، مُعلّقاً الآمال على ما سمّاه بالجيل الثّالث.

ودراسة هذه الظاهرة تحتاج إلى مؤتمراتٍ جادّةٍ لحلّها، وسأشير إلى الحاجة إليها في آخر الكلام بإذن الله.

الحلّ الجُزئي:

الحلّ الأليق لمثل هذا الأمر قد لا ينبثق عن وجهةِ نظرٍ واحدة ولذا أحلته إلى العقل الجماعي، ولكن سأشير هُنا إلى بعض الحُلول الجُزئيّة لتدارك هذا الأمر :

1- البرنامج البنائي الّذي سبق في المراحل السّابقة يقتضي أن تكون هذه المرحلة على خيطه الطّويل، فتكون هذه المرحلة من أشدّ المراحل من حيث الكثافة العلميّة، نظراً إلى القراءات المتنوّعة، والدّروس العلميّة له وعليه، والكتابات الّتي قد تصاحبها.

2- التخصّص ثمّ التخصّص :

لا يلزم أن يكون التخصص في فنّ واحد بل قد يكون في فنون، وأيّاً كان فإنّ التخصص من أهمّ ما يُعين الطالب المعاصر في بلوغ مُناه العلميّة، خاصةً وهو في مثل هذا الحال يُفترض أن تكون لديه أدواتٌ علميّة جيّدة، وتصوّرٌ كافٍ لمبادئ العلوم الإسلاميّة.

ولذا فالأفضل للطالب في هذه المراحل أن يغوص في الفنون الّتي يريد أن يتخصّص فيها، واضعاً نصب عينيه المنهجيّة الصّحيحة للتلقي .

فإذا كان تخصّصه مثلاً في الفقه:

أ- حدّد أوّلاً منهجيّة تلقّيه : هل سيأخذه على مذهب ثمّ يتدرّج إلى المذاهب الأخرى، أم سيأخذه على الطريقة المُقارنة المشهورة، وإن كان الأوّل أفضل عندي من الثّاني، وعلى أيّ الحالين استقرّ فالأمر الّذي لا بدّ منه أن يضبط مذهب البلد – الشافعي عندنا مثلاً – ويعطيه عنايةً خاصّة.

ب- إذا أراد المُقارنة بين المذاهب لم يكتف بما تحكيه كتب الخلاف المؤلّفة على غرار (فيها أربعة أقوالٌ ...) بل يُقارن بين مؤلّفات المذاهب فيأخذ الدرّ المُحتار مثلاً أو بدائع الصّنائع في الفقه الحنفي، وأقرب المسالك أو الذّخيرة مثلاً في الفقه المالكي، والرّوضة أو تحفة المنهاج مثلاً في الفقه الشّافعي، والمغني أو الإنصاف مثلاً في الفقه الحنبلي، أو غيرها ويقارن بينها، أو يقرأ الباب من هذا ثمّ نفسَه من الكتاب الثاني، وهكذا.

وإن كانت المُقارنة بين الأقوال الداخليّة للمذهب : يأخذ بالكتب المعتمدة أو المُعتنية بذكر الخلاف العالي في المذهب، وكذا ما كُتب عليها من الرّدود والاستدراكات، أو يتسلسل - إن أراد - حسب الأقدميّة ليقف على الخطّ التّاريخي للأقوال في المذهب ، فيأخذ مثلاً المُختصر مع النّهاية والوسيط ومشكله والرّوضة والمهمّات والخادم فإن قارن بين هذه الكتب في بابٍ أدرك الأقوال ومدارك النّقاش والتّعليلات والضّوابط أو القواعد الّتي تفرّعت عنها المسألة، وتكوّنت لديه خارطةٌ ذهنيّة لهذا الباب وهكذا.

وهذه الطّريقة – وهي التّحصيل بالمقارنة في هذه المرحلة – هي الّتي انتهجها النّووي رحمه الله في طلب العلم كما ذكر ذلك الإسنويفي المجلّد الأوّل من مهمّاته.

وهذا البند في التّرتيب بين المصادر .

ج- ثمّ مع تخزينه المعلومات في الذاكرة، كتبَ الخلاصات الّتي توصّل إليها في مُذكّرات خاصّة – وهي لعمري أغلى من الذّهب -، واستخلص القواعد والضوابط والمُصطلحات.

وهكذا.... فيما بقي كالمستجدّات ونحوها ...

ولا تجد مثل هذا التعلّم الّذاتي في أعلى مراحل الدّكتوراة.

وهُنا فوظيفة المربّي توجيه الطّالب إلى ما ينفعه من العلوم حسب ما يرى منه من الاهتمام، ووظيفة الطالب الجدّ والاجتهاد.

3- التدريس ليس بالضرورة ثروة بنائيّة علميّة.

من المفاهيم الخاطئة لدى شريحة كبيرة من الطلاب في هذه المرحلة : ظنّهم أنّ مُباشرة التدريس تعتبر بحدّ ذاتها بناءً علميّاً، وهذا خطأ في التصوّر – حسب رأيي – لأنّ التّدريس يساعد العلم ولا يبنيه، فالاقتصار عليه وغض الطرف عن البناء الذاتي والقراءات الحُرّة الموسّعة، ضربٌ من الخمول العلمي والكسل النّفسي.

وهُناك أمورٌ مساعدةٌ أخرى ذكرتها في المراحل السّابقة تتعيّن في مثل هذه المرحلة... وسأقتصر على هذا .

المستوى العَطائي :

إنّ أصحاب هذا المستوى هم من يضعون الخوارط العلميّة لغيرهم، وتتوارد المحاويج إليهم، مع مُباشرتهم للأعمال الإصلاحيّة الكُبرى في المجتمع عموماً.

وهناك مشاكل تحُف بهم في واقعنا المحلّي منها :

1- كثرة التصدّر لهذا المقام من قِبل غير المتأهّلين.

2- عدمُ مراعاة التخصص العلمي، فكثيرٌ منهم ولّاجون لكلّ فنّ وإن لم يحسنوه.

3- عدم التّكامل الفقهي، فكم من مُفتٍ لا يعرف لِم يفتي ولا كيف يفتي، ينقل المعلومات الخام عن بعض المصادر المُعاصرة، ويُلقي حِملها عن ذهنه، من غير استيعاب لها أصلاً.

4- ضعف التأصيل العلمي لدى البعض، وهو سبب التّناقض، وضعف الخطاب العلمي لديهم.

5- ضعف الجانب القيادي لدى الكثيرين، فبعضهم لا يتعدّون كراسي حلقاتهم، وبعضهم يشتغلونبقضايا المجتمع عن البناء العلمي، والقائد العلمي هو الّذي يجمع بين هذين الأمرين.

وغير ذلك ممّا سيأتي في الكلام عن السّمات العامّة للخطاب الفقهي الصّومالي بعد قليل.

وأكثر الإشكالات لدى هذه الفئة انعكاسٌ للخلل العلمي في مراحل النّشأة.

وبما أنّ كثيراً من الكلام الآتي مُتعلّق بهذا المُستوى فسأقتصر في الكلام عنه على المذكور.

سمات الخطاب الفقهي الصّومالي

ليكون التقييم لسمات الخطاب الفقهي الحالي في الصّومال أكثر انضباطاً؛ سأتناول الكلام عنه عبر القضايا الجوهريّة للبناء الفقهي :

1- **التمذهب:**

المتأمّل في الواقع العلمي الفقهي في الصّومال يُدرِك التباين في الموقف من التمذهب، من خلال تقييم الطّرح العلمي، والواقع التّعليمي، والبيت القضائي، ويمكننا تقسيمه إلى هذه الأنواع:

أ- التمذهب الخالص:

يمثّل هذا الاتجاه أصحاب الخطاب الفقهي التقليدي في الصّومال، وهم عُلماء الصّوفيّة والصّالحيّة وأمثالهم.

فهم يعيشون مع المذهب تعلُّماً وتعليماً وإفتاءً وقضاءً، وعزّ خروجهم عنه في شيء .

ولهم سماتٌ خاصّة في البناء الفقهي ولستُ في صدد تعدادها، فلها مواضع أخرى.

ب- التمذهب الوسيلي :

وهؤلاء يُقرّرون المناهج الفقهيّة الشافعيّة في السّلك التّعليمي، ولكنّهم لا يلتزمون به كسابقيهم، ولا يتقيّدون به في الإفتاء والقضاء، وإن كانوا ينتسبون إليه.

وعلى هذا النّهج يسير بعض أبناء الصّحوة المُعاصرة، كالمدرسة النّاصريّة في شمال الصّومال.

جـ- اللّامذهبيّة:

وبعكس الاتجاهين السّابقين تأتي الفئة الثّالثة المتحرّرة عن المذهب والانتساب إليه، وتأخذ كتاباً من هذا المذهب وآخر من ذاك، وثالثاًلمَجتهد لا ينتمي إلى مذهب، أو لبعض العُلماء المُعاصرين.

ويعيبون على المتمذهبين – الخالصين والوسيليّين – بل يرون زيادةً على ذلك أنّ المذهب الشافعي في البلاد تتستّرُ البدعةُ تحت عباءته، والأليق به صَدُّه سدّاً للذريعة !!!.

وللنّقاش مع مناهج هذه الطّوائف أماكن أخرى لضيق المقام.

2- الخطاب العقدي وتأثيره على التمذهب:

ما زال التباين في الخلفيّات العقديّة والفلسفيّة نعياً على التقارب الفكري في السّاحة الدّعويّة – قديماً وحديثاً -.

وقد انتسب إلى المذاهب الفقهيّة أقوامٌ مُتباينون في الأيديولوجيات الفكريّة، وحاولَ كلّ فريقٍ منهم استغلال المذهب حسب منظوره العقدي دون مراعاةٍ لعقيدة إمام المَذهب، أو مع مراعاتها ومُحاولة تأويلها لتتوافق مع رؤيته.

ولم يكن هذا التجاذب بمنأى عن السّاحة الفقهيّة الصّوماليّة، فقد أدّى التراشق العقدي إلى أن يستأثر المذهبَ بعضهُم عن غيرهم، لتتابع غالب أئمّته المتأخّرين على عقيدتهم، وينفر عنه آخرون لذلك، وتَظهر من زاويةٍ بعيدةٍ دعواتٌ استئثارية أخرى تُبرهن على أنّ أمر المذهب العتيق مُوافق لعَقْدِهم ومن ثمّ فهم أحقّ به، وهكذا في دوّامةٍ تجاذبيةفكريّة.

وهُنا قد تكثر النّقاشات وتكثر بسببها العداوات، وكأنّهم لا يعرفون أنّ الأمر العقدي بذاته مُتجرّدٌ عن الأمر الفقهي وإن كان كلُّ واحدٍ منهما يتأثّر بالآخر، فالمذهب الفقهي عينٌ تَرِد إليه سائر الفِرق، وتغرف منه ما يتعلّق بالفروع والأحكام، ثمّ تتناطح في المسارح الأخرى!.

فمن الجهالة المركبة حصر المذهب على طائفةٍ ونصبٍ خفارةٍ [حُرّاس] عن يمينه وشماله يجالدون سائر الفِرق الأخرى الّتي تنتسب إليه!!.

هذا هو المذهب الشافعي كان من أئمّته مُعتزلة وأشعريّة وسلفيّة وغيرهم، فلم يُحذَف أحدٌ منهم عن طبقات الشافعيّة، وما زال بعضُهم يستفيد من بعضٍ فيما يتعلّق بالتراث الفقهي.

ولا يلزم من كون أحد أئمّة المذهب على عقيدة مُعيّنة اعتباره مُصيباً فيها، وهذا خطأ منهجيٌّ آخر يستخدمه أصحاب الخُيوط التلازميّة الّذين لا يستطيعون التفريق بين المقامات التقييميّة.

3- العلاقة بين الخطاب الفقهي التقليدي، والخطاب الفقهيالصّحوي .

خُلاصة هذه العلاقة بين الخطابين : التّنافُر، وتبادل الاتهامات والرّدود، وعدم انتفاع البعض بالبعض الآخر، فلا هؤلاء يثقون بأولئك ولا هم يثقون بهم.

وقد أدّى ذلك إلى عدم استفادة بعضهم من تجارب بعض، مع ما لكلا الفريقين من التجارب الثريّة.

4- الاستقراض أو (اليد السّفلى)

يسود على خطابنا الفقهي الاستقراض من الآخرين سواءٌ كان المدين فيه : الفتوى أو المناهج العلميّة، أو أحكام المستجدّات، أو البحوث الجادّة.

وقد أدّى ذلك إلى مُحاولة مُعالجة واقعنا بفتاوى تُعالج واقعاً آخر، كما أنّ المسائل المُستجدّة الخاصّة بنا لم تَلق حُكماً فقهيّاً مُؤصّلاً؛ لأنّ الدّائن لا تتوفّر لديه بضاعة علمها وتصوّرها!.

وسبب ذلك تراكم عِدّة مشاكل يُعتبر حّلها ضرورةً أوليّة للاكتفاء، من ضعف البناء والتأصيل، وعدم توفّر المراكز المعنيّة، والمؤثّرات الخارجيّة الأخرى.

5- فُقدان العمل التأليفي :

التأليف من أحسن ما يُنمّي الملكة الفقهيّة، ويُوصل الصّوت المحصور في منطقة جُغرافيّة مُعيّنة إلى حدود جُغرافيّة بعيدة، ويُبرز المساهمة الثرّة في سلك العلوم والمعارف.

إنّ كثيراً من عُلمائنا ومُثقّفينا اقتنعوا بفرضيّة خاطئة تقضي بأنّ الشّعب الصّومالي إنّما يتلقى المعلومات بآذنه لا بأعينه، فهو مُجتمع يستمع أكثر ممّا يقرأ، ومن ثمّ فلا حاجة إلى الكتابة والتأليف !.

ولتصوير حجم هذه المُشكلة تأمّل معي هذا الأمر :

إذا نظرنا إلى الخريطة الجغرافيّة للمذهب الشّافعي نرى أنّ المذهب قد زُوحِم في أكثر البُلدان الّتي ينتشر فيها إلّا في ثلاث دُول أو أربع منها الصّومال، فقد انتشر المذهب فيها قبل عشرة قرونٍ تقريباً ولم يُزاحم من قبل المذاهب الأخرى إلّا نادراً في بعض المراحل الزمنيّة القديمة.

المقصود : قارن بين ما قدّمه أهل مليبار في الهند فقط أو أهالي جبال القوقاز للمذهب، وبين ما قدّمه أهل الصّومال مُنذ تلك القرون !!.

لا تنس أنّك تُقارن بين قوميّتين عجميّتين، بين منطقة بعيدةٍ عن بؤر الوحي وبلد قريبٍ له، بين قومٍ كان من المُحتمل أن يُصرفهم عن خدمة المذهب المناوشاتُ الدينيّة بينهم وبين الهندوس الوثنيّين وقومٍ خلا لهم الجوّ الإسلامي، ولم أنس حضارة الهند وبداوة الصّومال الّتي قد تعكِس الموازين.

لا أزعم أنّ الصّوماليّين لم يؤلّفوا في المذهب ولا أنّ عدم التأليف هو السّبب الوحيد للشح العَطائي عندنا، فقد ألّفوا فيه – وإن قلّت -، وتُوجد أسبابٌ أخرى.

6- السطحيّة وعدم التعمّق :

والمؤدّي إليها مذكورٌ سابقاً، وتظهر كثيراً في الفتاوى والمُباحثات العلميّة، وإن كانت هُناك مساعٍ تستحق الإشادة بها.

7- التّحنبل :

لا أعني بذلك التّحنبل العقدي لعدم العلاقة بينه وبين الخطاب الفقهي كما أشرت إليه سابقاً، ولكن بالتحنبل الفقهي.

المذهب الحنبلي رابع الأثافي السنّية، وهو مذهب مُنضبط مثل غيره من المذاهب، ولكنّ استيراده إلى واقعٍ شافعيّ حتى النّخاع، خللٌ منهجيّ غريب، يحتاج إلى مُعالجة.

إنّ الواقع الحنبلي لا يتقبّل استيراد مذهبٍ آخر، ولا يُدرّس في مَناطقه الجغرافيّة كُتبٌ مذهبيّة أخرى، فما هي إحنة المذهب الشافعي حتى نستورد مذاهب أخرى!.

لنقف عند هذا الحدّ فيما يتعلّق بالسمات – وهي كثيرةٌ سلباً وإيجاباً -، واكتفيت بالسلبيّة لأن الورقة علاجيّة، وعند العلاج تُحدّد المشاكل والسّلوب أولاً.

مقترحات لتحسين مستوى البناء الفقهي في البلد :

لا أعيد الحلول الّتي ذكرتها أثناء الكلام عن مشاكل المراحل المتنوّعة، وسأقتصر على المُقترحات التحسينيّة العاجلة الّتي أرى أنّها ستساهم في رفع المستوى الفقهي عاجلاً :

1- إنشاء المراكز البحثيّة المعنيّة بالفقه وعلومه.

قد تكون هذه الفكرة هي أوّل ما يطرأ على الذهن إذا اشرأبّ إلى الحلول، لأنّ عجلة الحضارة تراها وكأنّها مُسافرةٌ عبر سرعة الضّوء، تُصيِّحنا كلّ يوم بمئات المُستجدّات والمُخترعات الّتي تحتاج إلى تحليل فقهي، وهذه المراكز هي مصانع تلك المستجدّات الخام.

ويكون لكلّ منها تخصّص : كمركز بحوث القضايا المعاصرة، ومركز التأصيل الأصولي، .. الخ.

2- إنشاء (مجمع الفقه الصّومالي)

وهو من الأهميّة بمكان.

3- عقد مؤتمراتٍ علميّة تُعنى بالمحاور الفقهيّة المتنوّعة، وتكون ذات رسالةٍ هادفة لا تذهب نتائجها صُدى كما كانت شِنشِنة قومنا.

4- عقد مؤتمرٍ عامٍ للجامعات والمعاهد الشرعيّة لتحسين الأداء العلمي والفقهي، ووضع المناهج الجادّة، وتبادل الأفكار والتجارب.

5- تفعيل الحلقات العلميّة على نحو ما شرحته سابقاً أو أحسن، وتطبيق نتائج المؤتمر العلمي للحلقات، المنعقد في مدينة لاسعانود – حسب الإمكان -.

6- فتح المواقع الفقهيّة المتخصّصة في الشبكة، لتكون مُلتقى العُلماء، وقبلة الطلّاب الّذين لا يجدون مادّة علميّة متميّزة نُقدّمها لهم عبر هذه الشّبكة الفعّالة فينشغلون بالملح والفكاهات.

7- تفعيل التجارب الشخصيّة للتربية العلميّة الصّحيحة حسب ما ذكرته أو أحسن، وتطبيقها على أولادنا وربائبنا قبل غيرهم.

8- دراسةُ الأحوال الفقهيّة الّتي نجحت في بعض البلاد الإسلاميّة واستخلاص النّتائج التي يمكن تطبيقها في بلادنا، وتكون هذه الدّراسة عبر المراكز البحثيّة أو المجامع الفقهيّة المُشار إليها.

9- الاقتصار في المناهج الدّراسيّة لعلوم الفقه على كُتب المذهب واستبعاد الكتب الأخرى الّتي قد تشكل خللا علميّا لدى الطلاب، ووضعها في مكانها اللائق بها.

...

...

وإلى هُنا كلَّ الفكر، وتوقّف عن العَطاء...

... وقد كتبت السّابق بطرف استعجال على هامش الضّغوط الدّراسيّة،،

والموضوع حقّاً يحتاج إلى دراسات واسعة مترامية الأطراف، تُجمع لها جُيوشها ودساكرها، ويُمنح لها الغالي والنّفيس، لأنّها أصل (الإصلاح الشّامل).

وأقترح أن يقوم لهذا الأمر رجالٌ لا تُلهيهم تِجارةٌ عن التعليم وإصلاحه،يخططون لهذه المهمّة الكبرى، وتُوزّع المهامُّ على أصحاب التّجارب والتخصص في طول البلاد وعرضها، ويُخصّص لها وقت في الإجازات لإقامة مؤتمرٍ شاملٍ يُعنى ببحث هذه القضيّة وتوابعها فقط.

العجَلة التّصحيحيّة جاريةٌ ولكنّها تحتاج إلى من يدفعُها نحو الأمام، وأظنّ أنّ مثل هذا العمل كافٍ في ذلك.

... والهمّ معقودٌ على ناصية هذا الملتقى المُبارك، ففيه علماء أكفّاء، وباحثون نجباء..

واعذروني فلم يكن التطويل مقصوداً، ولكنّ الأناملَ استطردت في الكتابة، والفكرَ ضخَّ بالأفكار، والعواطف ترأست الموقف ..!

أسأل العالم العلّام أن ينفعنا بالعلم ويرزقنا الفهم ويُعيننا على الأداء الطيّب...

محمد برى علي الرّياض- عشيّة الأربعاء 29-6-1438 هـ 28-3-2017 م